สารบัญ หน้า

1. ประเด็นการสอบสวนคดีฆ่าผู้อื่น 3
2. ประเด็นการสอบสวนคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน 6
3. ประเด็นการสอบสวนคดีเพลิงไหม้ (1) 8
4. ประเด็นการสอบสวนคดีกรรโชก 11
5. ประเด็นการสอบสวนคดีกระทำผิดในเวลาวิกลจริต 12
6. ประเด็นการสอบสวนคดีการตายเกิดจากการชกมวย 14
7. ประเด็นการสอบสวนคดีข่มขืนกระทำชำเรา (1) 16
8. ประเด็นการสอบสวนคดีข่มขืนกระทำชำเรา (2) 19
9. ประเด็นการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา 20
10. ประเด็นการสอบสวนพิจารณาเนรเทศคนต่างด้าว 23
11. ประเด็นการสอบสวนคดีขับรถประมาท (1) 27
12. ประเด็นการสอบสวนคดีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถชนกัน ชนบุคคล หรือทรัพย์เสียหาย (2) 33
13. ประเด็นการสอบสวนคดีความผิดเข้ามาในราชอาณาจักรไม่รับอนุญาต 40
14. ประเด็นการสอบสวนคดีฆ่าช้างป่าหรือช้างเถื่อนในเขตอุทยานแห่งชาติ 42
15. ประเด็นการสอบสวนคดีฉ้อโกง 44
16. ประเด็นการสอบสวนความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 46
17. ประเด็นการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับแต่งกายเป็นภิกษุ 48
18. ประเด็นการสอบสวนคดีแต่งเครื่องแบบตำรวจ 49
19. ประเด็นการสอบสวนคดีทำการประกอบโรคศิลปะ 51
20. ประเด็นการสอบสวนคดีทำให้หญิงแท้งลูก ประกอบโรคศิลปะ ประกอบอาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ไม่รับอนุญาต 52
21. ประเด็นการสอบสวนคดีบัตรเครดิต (โกงธนาคาร) 55
22. ประเด็นการสอบสวนคดีบัตรเครดิต (โกงร้านค้า) 58
23. ประเด็นการสอบสวนคดีบัตรเครดิต (โกงผู้ถือบัตร) 61
24. ประเด็นการสอบสวนคดีบุกรุก 66
25. ประเด็นการสอบสวนคดีปล้นทรัพย์หรือชิงทรัพย์ 68
26. ประเด็นการสอบสวนความผิดปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม 78
27. ประเด็นการสอบสวนความผิด เป็นเจ้าพนักงานให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นไป 80
28. ประเด็นการสอบสวนคดีเป็นธุระจัดหาฯ ซึ่งชายหรือหญิงเพื่อการอนาจาร 82
29. ประเด็นการสอบสวนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน 86
30. ประเด็นการสอบสวนคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์ 87

31. การสอบสวนความผิดตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ฯ 88
32. ประเด็นการสอบสวนคดีความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 89
33. ประเด็นการสอบสวนคดีพรากผู้เยาว์ 91
34. ประเด็นการสอบสวนคดีมีซากสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง ไม่รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 94
35. ประเด็นการสอบสวนคดีมีไว้เพื่อประสงค์แห่งการค้า เพื่อจำหน่าย ทำให้แพร่หลาย ซึ่งแถบบันทึกภาพและหนังสือรูปภาพลามกอนาจาร 96
36. ประเด็นการสอบสวนคดียักยอกทรัพย์ 97
37. ประเด็นการสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ 98
38. ประเด็นการสอบสวนคดีความผิดฐานรับของโจร 102
39. ประเด็นการสอบสวนคดีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไรโดยไม่รับอนุญาต 104
40. ประเด็นการสอบสวนคดีลักทรัพย์ (1) 106
41. ประเด็นการสอบสวนคดีลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน โดยผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือรับของโจร (2) 108
42. ประเด็นการสอบสวนคดีลักทรัพย์ในเคหสถาน (3) 109
43. ประเด็นการสอบสวนลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาในที่บูชาสาธารณะอันเป็นที่สักการบูชาของประชาชน (4) 110
44. ประเด็นการสอบสวนคดี “ล่า” หรือ “ยิง” สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 112
45. ประเด็นการสอบสวนคดีวางเพลิงเผาทรัพย์ ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท (2) 114
46. ประเด็นการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม การตายโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 118
47. ประเด็นการสอบสวนคดีความผิดศุลกากร 122
48. ประเด็นการสอบสวนคดีหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 123
49. ประเด็นการสอบสวนคดีให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจ ให้ไม่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ 124
50. ประเด็นการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนกระสุนปืน ฯ (1) 125
51. ประเด็นการสอบสวน มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ที่นายทะเบียนท้องที่ ไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้มีและให้ใช้ตาม กม.ไว้ในความครอบครองโดยฝ่าฝืน กม. (2) 126
52. ประเด็นการสอบสวนความผิด เอาตัวเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา 127
53. ประเด็นการสอบสวนคดีจำหน่ายยาเสพติด 130

<u>ตัวอย่างการตั้งคำถามคดีฆ่าผู้อื่นจากคำให้การของผู้กล่าวหาเพื่อหาข้อเท็จจริงไปสู่ข้อกฎหมาย</u>

1. <u>ประเด็นคำถามคดีฆ่าผู้อื่น</u>

<u>ประเด็นคำถามคดีฆ่าผู้อื่น</u>

1 การถามผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหาย

1.1 เป็นอะไรกับผู้ตาย ทางไหน

1.2 ได้ทราบเหตุการณ์เมื่อใด จากใคร

1.3 ทราบเกิดเหตุขึ้นอย่างไร โดยละเอียด

1.4 ผู้ตายมีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายหรือไม่

1.5 ผู้ตายมีสาเหตุโกรธเคืองกับใคร ตามลำดับความรุนแรง

1.6 ผู้ตายเคยบอกเล่าถูกใครข่มขู่หรือจะถูกปองร้ายหรือไม่ จากเหตุใด

1.7 เข้าใจว่าเรื่องนี้สาเหตุเกิดจากอะไร

1.8 สงสัยว่าใครเป็นคนทำให้ตาย

หากผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายรู้เห็นเหตุการณ์ด้วย ให้ซักถามอย่างพยานที่จะกล่าวต่อไปด้วย

2 ผู้ต้องหารับสารภาพหรือภาคเสธ ควรให้เล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองก่อน แล้วจึงดำเนินการสอบถามต่อไปดังนี้

2.1 วันเกิดเหตุพบผู้ตายที่ไหน เมื่อเวลาใด มีใครอยู่ร่วมในขณะนั้น ใครอยู่ตรงไหน (ระบุได้ก็ให้ระบุด้วย) พูดคุยกับผู้ตายด้วยเรื่องอะไร อย่างไร

2.2 เกิดเหตุเมื่อเวลาใด ด้วยสาเหตุอะไร

2.3 ใครทำร้ายใครก่อน ใช้อาวุธชนิดใดทำร้าย ผู้ตายต่อสู้อย่างใดหรือไม่ ได้ทำร้ายผู้ตายกี่ครั้ง ถูกที่ใดบ้าง

2.4 หลังทำร้ายแล้วไปทางไหน ผู้ตายไปทางไหน อาวุธที่ใช้ทำร้ายกันมีใครนำเอาไปหรือทิ้งซ่อนไว้ตรงไหน (ให้นำไปเอาของกลางและชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพด้วย)

2.5 เข้ามอบตัวเอง หรือถูกจับที่ใด พร้อมด้วยอาวุธอะไร

2.6 เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ (หากเคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน ระบุเรื่องราวให้ละเอียดไว้ เพื่อทราบมูลเหตุจูงใจ)

2.7 ถ้าเหตุเกิดเวลากลางคืน ตรงที่เกิดเหตุมีแสงเห็นได้จากอะไร กี่แรงเทียน อยู่สูงหรือห่างจากที่นั้นเท่าใด แสงส่องสว่างเห็นหน้าจำได้ในระยะเท่าใด

2.8 ถ้าใช้อาวุธปืนทำร้าย หรือมีรอยเลือดเปรอะเปื้อนร่างกาย เสื้อผ้า ให้ส่งอาวุธปืนเพื่อตรวจเขม่าดินปืนและคราบเลือดประกอบไว้ด้วย

2.9 เคยต้องโทษมาก่อนหรือไม่ เรื่องอะไร ผลคดีเป็นประการใด พ้นโทษเมื่อใด

3 ผู้ต้องหาปฏิเสธ ให้พยายามตรวจร่องรอยบาดแผล รอยโลหิต ตามร่างกายโดยละเอียด หากจำเป็นให้ถอดเสื้อผ้าดูรอยขีดข่วน บาดเจ็บต่าง ๆ ถ้าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน ให้รีบส่งตรวจหาเขม่าดินปืนภายใน 6 ชั่วโมงจากเวลาเกิดเหตุ

3.1 วันเกิดเหตุ ออกจากบ้านเมื่อใด ให้เล่ารายละเอียด

3.2 เวลาเกิดเหตุอยู่ที่ไหน กับใคร ให้ระบุผู้ที่รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องไว้โดยละเอียด

3.3 เคยรู้จักผู้ตายมาก่อนหรือไม่ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายหรือไม่ ถ้ามีให้เล่ารายละเอียด

3.4 วันเกิดเหตุบผู้ตายหรือไม่ ถ้าพบเมื่อเวลาใด พูดคุยกันหรือไม่ นานเท่าใด แยกจากกันเมื่อใด หลังจากนั้นพบผู้ตายอีกหรือไม่ ถ้าพบเมื่อวันเวลาใด ที่ไหน

3.5 ทราบเหตุที่ตาย ตายเมื่อใด ใครบอก บอกว่าอย่างไร

3.6 มีอาวุธประจำตัวอะไร นำตัดตัวไปด้วยหรือไม่ ถ้ามี อาวุธนั้นอยู่ที่ไหน (เน้นให้ตรงกับอาวุธที่ใช้ทำร้ายหากเป็นปืนให้สอบถามด้วยว่าตามทะเบียนเป็นของใคร)

3.7 เคยไปยังที่เกิดเหตุหรือบริเวณใกล้เคียงบ้างหรือไม่ เมื่อวันเวลาใดกับใคร หรือมีใครรู้เห็นบ้าง

3.8 (หากผู้ต้องหามีร่องรอยบาดแผลบนร่างกาย) ให้สอบถามว่าเกิดจากเหตุใด เมื่อใด โดยละเอียด

4 การถามพยาน

4.1 เป็นญาติกับฝ่ายใด (ผู้ต้องหาหรือผู้ตาย) หรือไม่

4.2 รู้จักผู้ต้องหาหรือผู้ตายมาก่อนหรือไม่ แต่เมื่อใด

4.3 ขณะเกิดเหตุอยู่ที่ไหน ห่างจากที่เกิดเหตุเท่าใด มีใครอยู่ตรงไหนบ้าง (ให้ดูแผนที่สถานที่เกิดเหตุ แล้วชี้จุดดังกล่าว และให้ลงรรับรองไว้)

4.4 เกิดเหตุเมื่อวันเวลาใด เห็นเหตุการณ์อย่างใดโดยละเอียด ฝ่ายผู้ตายมีใครบ้าง ฝ่ายผู้ต้องหามีใคร หากไม่ทราบชื่อ ให้บอกอายุ ตำหนิรูปพรรณ ได้ยินผู้ต้องหาพูดคุยเรื่องอะไร และใครอื่นพูดอย่างไรด้วย ใครลงมือใช้อาวุธอะไรทำร้ายใครก่อน ตี แทง ฟัน หรือยิง กี่ครั้งกี่นัด ถูกที่ใดบ้าง ผู้ตายต่อสู้หรือไม่ใช้อาวุธอะไร ถูกผู้ต้องหาหรือฝ่ายผู้ต้องหาบาดเจ็บหรือไม่ ที่ใด

4.5 หลังเกิดเหจุ ผู้ต้องหาหลบหนีไปทางไหน โดยยานพาหนะ สีอะไร หมายเลขเท่าใด ไปตามถนนอะไร โฉมหน้าไปทางไหน เอาอาวุธอะไรติดตัวไปด้วยหรือไม่ หรือทิ้งอาวุธไว้ตรงไหน

4.6 เข้าช่วยเหลือผู้ตาย ผู้บาดเจ็บกับเขาอย่างไรด้วยหรือไม่

4.7 ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บบอกเล่าอะไรให้ฟังด้วยหรือไม่ ขณะนั้นผู้บอกเล่ามีสติดีหรือไม่ประการใด

4.8 ทำร้ายครั้งนี้เกิดจากเหตุอันใด ระหว่างใครกับใคร

4.9 เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่ ถ้ามีเรื่องอะไร

4.10 พบศพหรือผู้บาดเจ็บในสภาพใด ที่ไหน บอกตำบลที่เกิดเหตุให้ละเอียด

4.11 หลังเกิดเหตุแล้ว ได้แจ้งหรือเล่าให้ใครทราบหรือไม่ เมื่อใด

4.12 หากเกิดเหตุเวลากลางคืน จำหน้าคนร้ายได้จากแสงสว่างอะไร ความสว่างกี่แรงเทียน อยู่สูงหรือห่างจากจุดที่เกิดเหตุเท่าใด แสงสว่างนั้นสามารถเห็นแล้วจำหน้าคนร้ายได้ในระยะห่างเท่าใด

2.<u>การสอบสวนคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน</u>

ควรดำเนินการดังนี้

1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นคดีอุกฉกรรจ์ เป็นเหตุที่จะต้องรายงานด่วนตามระเบียบ สวญ. หรือ สวส. จะต้องสอบสวนด้วยตนเอง

2. ต้องรีบออกไปสืบสวน สอบสวนยังที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการชั้นต้นดังนี้

2.1 ตรวจหาร่องรอยสถานที่เกิดเหตุ

2.2 ค้นหาพยานหลักฐาน ณ ที่เกิดเหตุ และเก็บพยานหลักฐาน ณ ที่เกิดเหตุ เช่น ลายนิ้วมือ รอยเท้า เลือด เส้นผม ขน เสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องมือ เครื่องใช้ของคนร้าย อาวุธปืน มีด หอก ดาบ แหลน หลาว ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบคดีไว้

2.3 ทำแผนที่สังเขปประกอบคดี

2.4 ถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ ร่องรอยพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เห็นว่าสำคัญแก่คดี

2.5 บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด

2.6 บันทึก วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุไว้ให้แน่นอน

3. ร่วมกันแพทย์ชันสูตรพลิกศพผู้ตาย โดยพนักงานสอบสวนเป็นผู้แจ้งให้แพทย์ทราบ

4. การชันสูตรพลิกศพต้องตรวจสภาพของศพอย่างละเอียด เช่น ศพนอนคว่ำ, หงาย, ตะแคง, แต่งกาย, รอยบาดแผลถูกฟัน, แทง, ยิง, ทางเข้าทางออกของกระสุน, บาดแผลกว้าง, ยาว, ตำแหน่งของบาดแผลแต่ละแห่ง, สาเหตุการตาย ศพควรจะถ่ายรูปไว้ พร้อมกับพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ตายเพื่อส่งไปตรวจสอบประวัติด้วย

5. ชันสูตรพลิกศพแล้วมอบศพให้ญาติรับไปจัดการตามประเพณี ต้องบันทึกการรับศพไว้เป็นหลักฐานด้วย

6. จดชื่อผู้พบศพคนแรกไว้เพื่อสอบสวนเป็นพยาน

7. สอบสวนพยานที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ หรืออยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ทุกคนอย่างละเอียด รวมทั้งผู้กล่าวหา อาจเป็นบิดา มารดา หรือญาติของผู้ตายไว้เป็นหลักฐาน

8. สืบสวนและสอบสวนถึงความประพฤติของผู้ตายโดยสอบกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน บุคคลในหมู่บ้านที่เชื่อถือได้

9. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจออกสืบสวน เพื่อทราบตัวคนร้าย

10. ถ้าจับผู้ต้องหาได้ ผู้ต้องหารับสารภาพต้องสอบให้ละเอียด ถึงสาเหตุการฆ่า ฆ่าด้วยอะไร ร่วมกับใครบ้าง อาวุธที่ใช้เช่น มีด ไม้ ปืน อยู่ที่ไหน ก่อนเกิดเหตุทำอะไร อยู่ที่ไหน กับใครบ้าง ขณะเกิดเหตุทำอย่างไร เมื่อเกิดเหตุแล้วไปไหนกับใคร ทำอะไรบ้าง เล่าเรื่องให้ใครฟังบ้าง ชั้นจับกุมให้การอย่างไร

11. ของกลางถ้าเป็นอาวุธปืน ชนิดใด มีกระสุนกี่นัดใช้ยิงมาแล้วกี่นัดปลอกกระสุนปืนทิ้งที่ไหน ที่พบ ณ ที่เกิดเหตุใช่หรือไม่ ต้องส่งตรวจพิสูจน์ยัง พฐ.ตร. เพื่อพิสูจน์ว่า เป็นของกลางใช้ยิงได้หรือไม่ ใช้ยิงมาแล้วหรือยัง นานเท่าไร ปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้ ณ ที่ เกิดเหตุ ใช้ยิงกับปืนของกลางใช่หรือไม่ หัวกระสุนปืนที่เก็บได้จากศพผู้ตายหรือบริเวณที่เกิดเหตุใช้ยิงมาจากปืนกระบอกของกลางใช่หรือไม่ อาวุธปืนเป็นของใคร มีทะเบียนถูกต้องหรือไม่

12. ของกลางถ้าเป็นมีด หอก ดาบ แหลน หลาว ไม้ ให้ตรวจสอบความกว้าง ยาว ส่วนที่เป็นไม้ ส่วนที่เป็นเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก บันทึกและถ่ายรูปไว้และตรวจว่ามีคราบโลหิตติดหรือไม่ ตรวจร่างกายผู้ต้องหาตามเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า มีคราบโลหิตหรือไม่ ถ้ามีให้เก็บโลหิตผู้ตายไว้ด้วย แล้วส่งตรวจพิสูจน์ว่า โลหิตที่พบติดอยู่กับมีด หอก ดาบ แหลน หลาว ไม้ เสื้อผ้า รองเท้า เป็นโลหิตหมู่เดียวกันกับของผู้ตายหรือไม่

13. นำผู้ต้องหาชี้สถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดตามขั้นตอน ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ

14. ถ้าผู้ต้องหาสมัครใจจะขอขมาโทษผู้เสียหาย หรือผู้กล่าวหา เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง บุตร ของผู้ตาย พนักงานสอบสวนควรอำนวยความสะดวกให้ แล้วบันทึกและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาไว้

15. บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ รูปถ่ายทุกรูปที่ใช้เป็นพยานหลักฐานต้องนำให้ผู้ต้องหา พยานดู ถ้ารับว่าถูกต้องให้ลงชื่อรับรองไว้

16. พยานทุกคนที่สอบสวนไว้ ถ้ารู้จักกันมาก่อนควรจัดให้ดูตัว และบันทึกไว้ ถ้าพยานไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพียงเห็นในวันเกิดเหตุควรจัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหาทุกคนแล้วบันทึกและถ่ายรูปไว้ การชี้ตัวผู้ต้องหาควรกระทำก่อนนำตัวผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุ แล้วสอบสวนพยานเพิ่มเติมไว้

3. <u>ตัวอย่างการตั้งคำถามคดีเพลิงไหม้</u>

2 การถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือภาคเสธ ให้นำชี้ที่เกิดเหตุประกอบทุกขั้นตอน

2.1 มีอาชีพอะไร รายได้ประมาณเดือนละเท่าใด มีภรรยา บุตร กี่คน อาศัยด้วยกันหรือไม่

2.2 บ้านต้นเพลิงเป็นของตนหรือเช่าจากผู้อื่น มีประกันภัยไว้กับบริษัทใดหรือไม่ ตั้งแต่เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด (สำเนากรมธรรม์ติดสำนวนด้วย)

2.3 มีใครในบ้านรู้เห็นเหตุการณ์อย่างไรบ้าง

2.4 วางแผนและมีวิธีการวางเพลิงอย่างไร บอกโดยละเอียด

2.5 วัตถุที่ตระเตรียมใช้ในการวางเพลิงมีอะไร หาซื้อมาจากใคร ที่ไหน

2.6 เริ่มลงมือ เวลาใด ที่ตรงไหน ทำอย่างไร โดยละเอียด มีใครร่วมด้วยหรือไม่

2.7 ทำแล้วหลบหนีไปไหน ถูกจับได้เมื่อใด ที่ไหน

2.8 มีใครได้รับบาดเจ็บจากการวางเพลิงหรือไม่

2.9 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับเจ้าของบ้าน ห้องข้างเคียงหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านต้นเพลิงหรือไม่

2.10 เคยกระทำผิดทำนองนี้มาก่อนหรือไม่ ผลคดีเป็นอย่างไร

2.11 มีสาเหตุจูงใจอย่างไร หรือใครว่าจ้าง โดยละเอียด

2.12 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยหรือค่าจ้างเป็นเงินเท่าใด

3 ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ในกรณีสงสัยว่ามีการวางเพลิง ให้ตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาเพื่อหาของกลางซึ่งอาจมีสิ่งของประเภท ชนิดเดียวกับที่นำไปใช้ในการกระทำผิดได้ หากพบให้สอบสวนด้วยว่าของกลางนั้นได้มาจากไหน เมื่อใด เหตุใดถึงมาอยู่ที่ ๆ พบ และให้ตรวจตามร่างกายด้วยว่า ได้รับบาดเจ็บที่ใด อย่างใดหรือไม่ โดยเฉพาะมือ เท้า หน้ามีรอยถูกไฟลวกหรือไม่ ถ้ามีร่องรอยบาดแผล ส่งให้แพทย์ตรวจรักษาบาดแผลเพื่อยืนยัน และสอบยืนยันไว้ด้วยว่าเหตุเกิดจากอะไร ที่ใด เมื่อใดด้วย

3.1 มีอาชีพอะไร รายได้เดือนละเท่าใด

3.2 พักอยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล นานเท่าใด เป็นบ้านของตนเองหรือเช่าจากใคร ค่าเช่าเดือนละเท่าใด เคยค้างค่าเช่าบ้างหรือเปล่า

3.3 เคยถูกขึ้นค่าเช่า เรียกเงินกินเปล่าหรือไม่ เมื่อใด ได้ยินยอมให้หรือเปล่า

3.4 มีสาเหตุโกรธเคืองกับเจ้าของหรือไม่ เรื่องอะไร เมื่อใด

3.5 ตัวบ้านและทรัพย์สินในบ้านมีประกันภัยหรือไม่ กับบริษัทใด เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด ใครเป็นคนประกันภัยไว้

3.6 ทราบเหตุที่ไหน ได้ยินหรือรู้เห็นมาอย่างไร ต้นเพลิงเกิดที่ไหน เวลาใด อย่างไร โดยละเอียด

3.7 เคยไปบ้านเกิดเหตุหรือใกล้เคียงบ้างหรือไม่ เมื่อใด ครั้งสุดท้ายเมื่อวันเวลาใด ไปพบใครด้วยเรื่องอะไร

3.8 ในวันเวลาเกิดเหตุอยู่ที่ไหน กับใคร โดยละเอียด

3.9 ช่วยดับเพลิงหรือขนทรัพย์สินอะไรด้วยหรือไม่ อย่างไร

3.10 ขณะเกิดเหตุมีใครอยู่บ้าง ใครนอนในห้องต้นเพลิงหรือใกล้เคียง ตนเองทำอะไรอยู่

3.11 รู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับใครในบ้านต้นเพลิงหรือไม่ เรื่องอะไร เมื่อใด

3.12 ทรัพย์สินอะไร ของใคร ที่ถูกไฟไหม้บ้าง ค่าเสียหายเท่าใด

3.13 มีใครได้รับอันตรายแก่กาย อันตรายสาหัสหรือตาย

3.14 ตัวบ้านเรือนและอาคารอื่นเสียหายมากน้อยอย่างใด ราคาเท่าใด

4 ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ในกรณีอยู่ในที่เกิดเหตุหรือออกไปที่อื่น

4.1 มีอาชีพอะไร พักอาศัยอยู่ที่ไหน นานเท่าใด

4.2 ตามวันเวลาเกิดเหตุทำอะไร อยู่ที่ไหน โดยละเอียด

4.3 เกิดเหตุพลิงไหม้เมื่อเวลาใด ที่ไหน เพราะเหตุใด

4.4 เข้าไปทำอะไร โดยละเอียด(ช่วยดับไฟหรือขนของหนี) มีใครเข้าไปช่วยด้วย

4.5 ขณะเกิดเหตุดับไฟในบ้านทั้งหมดหรือไม่ อย่างไร ขณะไฟไหม้ ไฟฟ้าดับหรือเปิดอยู่

4.6 เพลิงไหม้ทรัพย์อะไร ของใคร แต่ละอย่างราคาเท่าใด รวมทั้งหมดเท่าใด

4.7 บ้าน อาคารของใครเสียหาย อย่างไร เท่าใด

4.8 มีประกันไว้กับบริษัทใด เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด สัญญาประกันหมดอายุเมื่อใด

4.9 มีใครได้รับอันตรายแก่กาย อันตรายสาหัสหรือตาย

4.10 เพลิงดับเมื่อเวลาใด ด้วยเหตุใด

4.11 มีใครได้รับบาดเจ็บ หรือตาย จัดการกับผู้บาดเจ็บหรือตายอย่างไร

4.12 เพลิงไหม้บ้านหลังอื่นเสียหายอย่างไร ให้รายละเอียด

4.13 (หากผู้ต้องหาออกจากบ้านที่เกิดเหตุไปก่อน) ขอทราบว่าก่อนออกจากบ้านได้ทำอะไรบ้าง เป็นต้นว่า จุดธูป จุดยากันยุง ตั้งเตาไฟหุงข้าว เตารีดไว้ตรงไหน จุดบุหรี่วางหรือทิ้งก้นบุหรี่ไปที่ไหน ใกล้กับอะไร เปิดพัดลมไว้หรือไม่ ทำเป็นปกติหรือไม่ อย่างไร ออกจากบ้านไปเมื่อวันเวลาใด ไปไหน ด้วยธุระอะไร และทราบเหตุเพลิงไหม้วันเวลาใด จากใคร กลับมาพบเหตุการณ์อย่างไร

4.14 เคยกระทำการตามข้อ 4.4.13 มาก่อนหรือไม่ นานเท่าใด แต่ละครั้งนานเท่าใด เคยเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายหรือไม่ อย่างไร

4.15 เมื่อออกจากบ้านแล้ว มีใครอยู่ดูแลหรือฝากให้ใครช่วยดูแลให้ เพราะเหตุใด

4.16 มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายหรือไม่ อย่างไร

5 การถามพยานหรือผู้เสียหาย

5.1 พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด นานเท่าใด ห่างจากห้องต้นเพลิงกี่ห้อง ห่างกันกี่เมตร เป็นบ้านของตนหรือเช่า เสียค่าเช่าอย่างไร

5.2 รู้จักคนในบ้านเกิดเหตุ ผู้ต้องหาหรือไม่ นานเท่าใด ผู้ต้องหากับคนในบ้านประกอบอาชีพอะไร มีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร เป็นต้นว่ายากจน เดือดร้อย ค้าขายขาดทุน ถูกฟ้องขับไล่หรือถูกเรียกเงินค่าเช่าหรือเงินกินเปล่าอย่างไรหรือไม่

5.3 ทราบหรือไม่ว่า บ้านผู้ต้องหามีประกันภัยกับบริษัทใด เป็นเงินเท่าใด

5.4 นิสัย ความเป็นอยู่ของผู้ต้องหา เป็นต้นว่า ยากจน มั่งมี สุรุ่ยสุร่าย ขอบเที่ยวเตร่ เล่นการพนัน เที่ยวผู้หญิงบาร์ หรือติดบุหรี่ ขอบไหว้เจ้า ไหว้พระ ตั้งเตารีดไฟฟ้าไว้

5.5 บ้านของตนมีประกันภัยหรือไม่ กับบริษัทใด นานเท่าใด

5.6 วันเวลาเกิดเหตุ อยู่ที่ไหน ทำอะไร ได้ยิน ได้เห็นหรือได้กลิ่นอะไร เช่น กลิ่นควันไฟ กลิ่นน้ำมัน เสียงระเบิด เป็นต้น โดยละเอียด

5.7 เห็นควันไฟหรือแสงเพลิงเกิดที่ตรงไหน ตรงกับห้องใดและชั้นไหน

5.8 เห็นด้วยหรือไม่ว่าไฟลุกไหม้สิ่งใด และได้ทำอะไรบ้าน เช่น ช่วยดับไฟ ตะโกนเรียกให้คนช่วย ช่วยขนของ หรือหนีไฟอย่างไร โดยละเอียด

5.9 เพลิงไหม้แต่เวลาใดถึงเวลาใด นานเท่าใดจึงดับ เพลิงสงบโดยรถดับเพลิงหรือขาวบ้านช่วยกันดับอย่างไร

5.10 มีทรัพย์สินถูกเพลิงไหม้เสียหายอะไรบ้าง บอกรายละเอียด ราคาเท่าใด

5.11 มีใครได้รับบาดเจ็บหรือตายหรือไม่ เพราะเหตุใด

5.12 ก่อน ขณะหรือหลังเกิดเหตุพบผู้ต้องหาหรือไม่ ผู้ต้องหาทำอะไรอยู่ มีพิรุธอะไรบ้าง นอกจากผู้ต้องหาแล้วคนในบ้านใครมีพิรุธอย่างไรด้วย

5.13 มีใครอื่นช่วยดับไฟหรือรู้เห็นอีกบ้าง (ควรติดตามมาสอบสวนให้หมด)

5.14 วันเกิดเหตุ ใครอยู่บ้านผู้ต้องหา หรือเห็นใครออกจากบ้านเมื่อวันเวลาใด

5.15 ก่อนเกิดเหตุ เห็นมีการขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของอะไรออกไปจากบ้านหรือไม่ นานเท่าใด

5.16 ผู้ต้องหามีสาเหตุโกรธเคืองกับใครบ้าง เรื่องอะไร เมื่อใด (มุ่งเจ้าของห้องเช่า)

5.17 มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหาหรือไม่ เรื่องอะไร เมื่อใด

5.18 ขณะเกิดเหตุไฟฟ้าในห้องดับหรือเปิดอยู่

4.<u>การสอบสวนคดีกรรโชก</u>

ควรดำเนินการดังนี้

1. ต้องสอบสวนผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายให้ได้ความตามองค์ประกอบของความผิดฐานกรรโชกคือ

1.1 การบังคับโดยใช้กำลังข่มขืน หรือกระทำการประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญขืนใจ

1.2 ให้เขาสัญญาว่าจะส่งทรัพย์ให้ หรือให้เข้าทำ, ถอน หรือทำลายหนังสือสำคัญ

1.3 เขายอมตามที่บังคับนั้น

1.4 เจตนาทุจริต

2. ขณะที่ผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายถูกกรรโชกนั้น ผู้เสียหายทำอะไรอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร เมื่อใด (วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ)

3. ผู้ต้องหามีกี่คน หญิงหรือชาย เคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ มีอายุประมาณเท่าไร แต่งกายอย่างไร รูปร่างลักษณะตำหนิรูปพรรณอย่างไร สำเนียงพูดเป็นคนภาคไหนของประเทศไทย หรือเป็นคนต่างชาติมีอาวุธติดตัวมาด้วยหรือไม่ ถ้ามี เป็นอาวุธอะไร

4. ผู้ต้องหาทำอะไรกับผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหาย พูดจาบังคับขู่เข็ญว่าอย่างไร และสัญญาว่าอย่างไร ได้นำผู้เสียหายไปที่ไหนบ้าง

5. ผู้กล่าวหาหรือผู้ต้องหาตกลงกระทำตามสัญญาหรือไม่ เสียหายอย่างไร

6. สอบสวนพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ทุกคนอย่างละเอียด และสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมผู้ต้องหา (ถ้ามี) ไว้เป็นพยานด้วย

7. พนักงานสอบสวนต้องไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่สังเขปและถ่ายรูปไว้ด้วย

8. ถ้าจับผู้ต้องหาได้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต้องสอบสวนอย่างละเอียด ถึงวิธีการกระทำผิด ผู้ร่วมกระทำผิดแต่ละคน ใครทำอะไร อย่างไร แบ่งงานกันทำอย่างไรบ้าง ทรัพย์สิ่งของที่ได้ไปจากผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายมีอะไรบ้าง แบ่งกันอย่างไร อยู่ที่ไหนบ้าง ต้องติดตามเอาคืนมาให้ได้เพื่อเป็นพยานหลักฐาน

9. นำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุ ทำแผนประทุษกรรมตามขั้นตอนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุแล้วสอบสวนเพิ่มเติมไว้

5. <u>การสอบสวนคดีกระทำผิดในเวลาวิกลจริต</u>

1. การสอบสวนผู้ต้องหา ถ้าผู้ต้องหาสามารถให้การใด ให้ได้ความว่า

1.1 ชื่อตัว นามสกุล ชาติ บังคับ บิดา มารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด จำได้เหมือนบุคคลปกติหรือไม่ มีหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่จะนำมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหา

1.2 ตอบคำถามของพนักงานสอบสวนได้คล่องแคล่วเหมือนบุคคลธรรมดาหรือไม่ สังเกตุกิริยาท่าทาง นัยน์ตา ริมฝีปาก มือสั่นเหมือนคนมึนเมาสุรา ยาเสพติดให้โทษบ้างหรือไม่

1.3 ทำอะไรแก่ใครที่ไหน ทำไปโดยมีความมุ่งหมายหรือจุดประสงค์อะไร เคยรู้จักกับผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหามาก่อนหรือไม่

1.4 ใช้อะไรทำ ขณะที่ทำไปรู้สึกตัวหรือไม่ว่า ได้ทำอะไรกับใคร

1.5 ดื่มสุราของมึนเมา สูบบุหรี่ กัญชา ยาเสพติดอะไรบ้างหรือไม่

1.6 เคยป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง เคยเข้ารักษาพยาบาลสัตว์ที่ไหน กี่วัน เมื่อใด

2. สอบสวนพยาน ญาติพี่น้อง บิดามารดา ผู้ใกล้ชิด

2.1 เคยรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่ หรือเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับผู้ต้องหา

2.2 ผู้ต้องหาเคยเป็นคนวิกลจริตมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคย เคยไปรักษาตัวที่ไหน โรงพยาบาลไหน รักษาตัวอยู่นานเท่าใร

2.3 ผู้ต้องหาอยู่ในความอุปการะของผู้ใด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

2.4 มีหลักฐานเกี่ยวกับการรักษาตัวอย่างไรบ้าง

3. หาพยานเอกสารเกี่ยวกับประวัติของผู้ต้องหาที่เคยเข้าไปรักษาตัวประกอบ

4. ส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจหรือรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลโรคจิต หรือจิตเวช หรือแพทย์เกี่ยวกับโรคประสาท

เมื่อผู้ต้องหาถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลโรคจิตแล้ว ให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวนผู้ต้องหาไว้ก่อน ในระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลโรคจิต เพื่อให้แพทย์ตรวจอาการและรักษาพยาบาลนั้น พนักงานสอบสวนไม่ถือว่าเป็นการควบคุม ฉะนั้น ระยะเวลาควบคุมจึงต้องหยุดนับ ส่วนการสอบสวนพยานหลักฐานอื่น ๆ ให้คงปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น

5. สอบสวนแพทย์ประกอบว่า ผลการตรวจรักษา ผู้ต้องหาได้ผลอย่างไร เป็นโรคจิตประสาทหรือไม่ (มีจิตบกพร่อง, โรคจิต, หรือจิตฟั่นเฟือน) ในระหว่างเกิดเหตุนั้นสามารถจะรู้สึกผิดชอบหรือยับยั้งได้หรือไม่

6. ประเด็นในการสอบสวน ควรพิจารณา

6.1 ผู้ต้องหามีจิตใจวิปลาส หรือวิกลจริตอันเกิดจากโรคหรือไม่

6.2 ถึงขนาดที่ไม่สามารถรู้รับผิดชอบหรือยับยั้งด้วยตนเองได้หรือไม่

7. ถ้าการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ความตามพยานหลักฐานว่า ผู้ต้องหากระทำความผิดขณะไม่สามารถรู้รับผิดชอบ ป.อาญา มาตรา 65 ผู้ต้องหาย่อมได้รับการยกเว้นโทษ ให้สรุปสำนวนการสอบสวนควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาตามข้อกล่าวหาต่อไป

6. การสอบสวนคดีการตายเกิดจากการชกมวยควรสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายสนามมวยหรือผู้จัดให้มีการชกมวยควรสอบสวนให้ได้ความเกี่ยวกับ

1.1 วัตถุประสงค์ในการจัดให้มีการชกมวย

1.2 ชกมวยสากลหรือมวยไทย หรือมวยปล้ำ

1.3 ชกที่ไหน เมื่อไร

1.4 ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือไม่

(กรุงเทพมหานคร นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำท้องที่ ซึ่งดำรงตำแหน่งสารวัตรขึ้นไปเป็นผู้อนุญาต ตามปกติเป็น สวญ. หรือ สวป. จังหวัดอื่น นายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นผู้อนุญาต ทั้งนี้ต้องทำเรื่องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนโดยได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสำหรับกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับจังหวัดอื่น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 ข้อ 4 ข.

1.5 มีเวทีหรือไม่ และมีเครื่องอุปกรณ์การชกพร้อมหรือไม่ เช่น สิ่งรองพื้นเวที เชือกกั้น เวที ระฆัง นวม กระจับ ผ้าพันมือนักมวย ฯลฯ

1.6 แพทย์ประจำสนาม

1.7 กรรมการห้ามมวยบนเวที กรรมการตีระฆังหมดยก กรรมการให้คะแนน

1.8 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย

1.9 กติกาการชก

1.10 สาเหตุการตายของนักมวยเท่าที่เห็น

2. แพทย์ประจำสนามควรสอบสวนให้ได้ความว่า

2.1 สำเร็จการศึกษาแพทย์ระดับใด ทำงานที่ไหน จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์สาขาใดหรือไม่

2.2 ก่อนชกมวยได้ตรวจร่างกายนักมวยหรือไม่ ความสมบูรณ์ของนักมวยทั้งคู่ที่ชกกันเป็นอย่างไร

2.3 ขณะที่นักมวยชกกัน ได้ดูการชกหรือไม่ เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร และได้ช่วยเหลือพยาบาลอย่างไรบ้าง

2.4 เหตุที่ตายเพราะอะไร

3. กรรมการห้ามมวยบนเวที ควรสอบสวนให้ได้ความเกี่ยวกับ

3.1 มีความรู้เกี่ยวกับการชกมวยอย่างไร เช่น สำเร็จการศึกษาพลศึกษาเอก (เทียบ ปวช. ปวส.) หรือสำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย……พลศึกษา เป็นต้น

3.2 เคยห้ามมวยบนเวทีมามากน้อยเพียงใด หรือกี่ปี

3.3 ก่อนชกมวยได้ตรวจเครื่องแต่งกายนักมวยหรือไม่ เช่น นวม กระจับ เข็มขัดกางเกง แองเกิล (ถ้ามี) มีสภาพเป็นอย่างไร

3.4 ขณะชกมวย ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ แต่ละคนเอาเปรียบซึ่งกันและกันหรือไม่ และชกตามกติกาหรือผิดกติกาหรือไม่อย่างไร ถ้าชกผิดกติกา ได้ตักเตือนหรือไม่ กี่ครั้ง

3.5 นักมวยที่ตายถูกชกที่ส่วนใดของร่างกาย ได้ช่วยเหลือขณะล้มลงบนเวทีอย่างไร หรือไม่

4. กรรมการเปรียบนักมวยหรือกรรมการจัดคู่มวยชก ควรสอบสวนให้ได้ความเกี่ยวกับ

4.1 รูปร่างลักษณะมวยคู่ที่จะชกกันเป็นอย่างไร

4.2 น้ำหนักเท่ากันหรือมากน้อยกว่ากันเท่าไร

4.3 เคยได้ยินชื่อเสียงของนักมวยที่จะชกกันมาก่อนหรือไม่ เป็นอย่างไร (ประวัติของนักมวย)

4.4 ขณะเกิดเหตุได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีหรือไม่ และเห็นอย่างไร

5. พี่เลี้ยงหรือผู้ขึ้นไปให้น้ำนักมวยที่ตายควรสอบสวนให้ได้ความเกี่ยวกับ

5.1 ประวัติการชกของนักมวยที่ตาย

5.2 ขณะที่ชกนักมวยชกกันได้ดูหรือไม่ ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ ในเชิงการชก

5.3 การชกเป็นไปตามกติกาหรือไม่

5.4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

6. ต้องมีการชันสูตรพลิกศพนักมวยที่ถูกชกจนถึงแก่ความตาย ตาม ป.วิอาญา มาตรา 150 เพราะเป็นการตายผิดธรรมชาติ

7. เมื่อสอบสวนพยานหลักฐานเสร็จแล้วพิจารณา

7.1 ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

7.2 ถ้าจัดให้มีการแข่งขันชกมวยโดยไม่รับอนุญาตจะต้องดำเนินคดี กับผู้จัดให้มีการพนันชกมวยหรือนายสนามมวยนั้นต่างหาก

7.3 ถ้าจัดให้มีการพนักชกมวยโดยได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย นักมวยชกกันตามกติกา นักมวยคู่ชกทำให้อีกฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย น่าจะไม่มีเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือฆ่าผู้อื่นโดยมิได้เจตนา หรือทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย นักมวยคู่ชกนั้นเพียงเจตนาให้ได้รับชัยชนะในทางกีฬาชกมวยเท่านั้น

7.4 ไม่ต้องสืบสวนจับกุมนักมวยคู่ชกที่ทำการชกจนเป็นเหตุให้คู่ชกอีกฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย และไม่ต้องแจ้งข้อหา เว้นแต่นักมวยผู้นั้น (ผู้ต้องหา) มาปรากฏ ตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาตาม ป.วิอาญา มาตรา 134 แล้วให้ปล่อยตัวไปโดยประกันหรือไม่มีประกันแล้วรีบดำเนินการสอบสวน โดยทำความเห็นควร “สั่งไม่ฟ้อง” ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการพิจารณาโดยมิชักช้า

7. ประเด็นคำถามคดีข่มขืนกระทำชำเรา (1)

ควรตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อหาร่องรอยต่าง ๆ ให้ละเอียด เช่น ร่องรอยการต่อสู้ คราบโลหิต รอยคราบน้ำอสุจิ ให้ส่งตัวผู้เสียหายและผู้ต้องหาให้แพทย์ตรวจร่างกายและอวัยวะเพศทันที เพื่อยืนยันร่องรอยขีดข่วน รอยกัด รอยฉีก แตกและความบอบช้ำต่าง ๆ ว่ามีการข่มขืนหรือไม่ ได้รับอันตรายแก่กายอย่างไร แล้วสอบสวนแพทย์ผู้ตรวจเป็นพยานประกอบคดีด้วย และควรตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาเพื่อหาพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติม

1 การถามผู้เสียหาย

1.1 มีอาชีพอะไร เป็นนักเรียน หรือเป็นเด็กอายุเท่าใด (สำเนาทะเบียนบ้านประกอบ)

1.2 รู้จักผู้ต้องหากับพวกมาก่อนหรือไม่ ที่ไหน ชื่ออะไร มีอาชีพอะไร บ้านอยู่ที่ไหน บอกตำหนิรูปพรรณโดยละเอียด

1.3 เกิดเหตุวันเวลาใด ที่ไหน ตำบล อำเภออะไร หรือกำลังจะไปไหน

1.4 ผู้ต้องหากับพวกมาจากไหน ได้พูดจา ชักชวนหรือใช้กำลังฉุดลากอย่างใด

1.5 พาไปที่ไหนหรือพาไปพักที่ใดบ้าง ห่างจากที่เดิมเท่าใด สถานที่พาไปเป็นอย่างไร หากเป็นโรงแรมหรือบ้านเรือนให้บอกเลขหรือชื่อห้อง เลขที่บ้าน ถนน ตำบล อำเภอและจังหวัด

1.6 ใครใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ หรือทำร้ายอย่างใด ได้ต่อสู้ไปอย่างไรบ้าง

1.7 ร้องให้คนช่วยเหลือหรือไม่ เพราะเหตุใด มีใครเข้ามาช่วยเหลือบ้าง

1.8 บอกรายละเอียดว่าผู้ต้องหาคนไหนลงมือข่มขืนก่อนหลัง อย่างไร กี่ครั้ง (ร่วมประเวณี) ใครสำเร็จความใคร่หรือไม่ อย่างไร รวมระยะเวลาฉุดคร่าหรือข่มขืนนานเท่าใด

1.9 ได้รับอันตรายแก่กายหรือมีโลหิตไหลที่ใด อย่างไร

1.10 ผู้ต้องหาคนใดได้รับอันตรายแก่กายจากการต่อสู้ และหลบหนีไปทางไหน

1.11 หลักจากเกิดเหตุนานเท่าใด ได้เล่าให้ใครทราบไปอย่างไรบ้าง

1.12 แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใด เมื่อวันเวลาใด

1.13 มีทรัพย์สินอะไรเสียหายหรือสูญหายบ้างหรือไม่ ราคาเท่าใด

1.14 มีทรัพย์สินของผู้ต้องหาคนใดตกในที่เกิดเหตุบ้างหรือไม่

1.15 จำหน้าผู้ต้องหาคนใดได้เพราะเหตุใด โดยอาศัยแสงไฟอะไร ให้ระบุตำหนิรูปพรรณไว้ด้วย

1.16 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองหรือรักใคร่ชอบพอกับผู้ต้องหากับพวกหรือไม่ ให้บอกรายละเอียด

2 การถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

2.1 เคยรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยเมื่อใด ที่ไหน มีความรักใคร่ชอบพอกันหรือไม่ อย่างไร

2.2 วันเกิดเหตุพบผู้เสียหายที่ไหน ผู้เสียหายได้ไปกับใคร ถ้าไม่จักชื่อให้ ระบุอายุ ตำหนิรูปพรรณ บ้านพักอาศัยโดยละเอียด

2.3 ใครเข้าไปพูดจาชักชวนผู้เสียหายอย่างไร พูดจาอะไรกัน อย่างไร แล้วใครฉุดคร่าผู้เสียหาย มีใครรู้เห็นในขณะนั้น

2.4 พาผู้เสียหายไปที่ไหนบ้าง บอกสถานที่ไปแต่ละแห่งโดยละเอียด

2.5 ใครข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย กระทำอย่างไร ใครก่อนใครหลัง เป็นลักษณะช่วยกันโทรมผู้เสียหายอย่างไรหรือไม่

2.6 ผู้เสียหายดิ้นรน ขัดขืน ต่อสู้ ร้องขอความช่วยเหลือ หรือร้องไห้อย่างไรหรือไม่

2.7 ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ มีรอยขีดข่วน รอยกัดที่ใด (ส่งแพทย์ตรวจยืนยัน)

2.8 ใครทำร้ายผู้เสียหาย ได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด บอกรายละเอียดบาดแผล

2.9 ที่เกิดเหตุมีแสงสว่างมากน้อยแค่ไหน รู้เห็นเหตุการณ์จากแสงอะไร

2.10 ใกล้เคียงที่เกิดเหตุมีบ้านคนอื่นหรือไม่ มีใครรู้เห็นเหตุการณ์บ้าง

2.11 มีใครมาช่วยเหลือ หรือไม่ หลังเกิดเหตุพากันหลบหนีไปทางไหน ส่วนตัวผู้เสียหายไปทางไหน

2.12 เหตถที่ฉุดคร่า ข่มขืนมีอย่างไร

2.13 เอาทรัพย์สินอะไรของผู้เสียหายไปด้วยหรือไม่ ถ้าเอาไป อยู่ที่ไหน

2.14 ใครทำสิ่งของตกในที่เกิดเหตุบ้างหรือไม่ เป็นของใคร

3 การถามผู้ต้องหาปฏิเสธ

3.1 เคยรู้จักผู้เสียหายมาก่อนหรือไม่ แต่เมื่อใด

3.2 วันเกิดเหตุพบผู้เสียหายหรือไม่ ที่ไหน พูดกันเรื่องอะไร

3.3 ตามวันเวลาเกิดเหตุอยู่ที่ไหน กับใคร เล่ารายละเอียด (ถ้าออกไปนอกบ้าน) ออกไปเมื่อใด ไปธุระอะไร พบใครบ้าง เล่ารายละเอียดจนถึงเวลาเกิดเหตุ แล้วไปต่อที่ไหนอีกและกลับบ้านกับใคร เมื่อใด

3.4 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายหรือบิดามารดา ญาติผู้เสียหายหรือไม่ เรื่องอะไร เมื่อใด

4 การถามพยาน

4.1 วันเวลาเกิดเหตุอยู่ที่ไหน ไปไหนมา อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเท่าใด

4.2 รู้เห็นเหตุการณ์อย่างไร โดยละเอียด

4.3 เห็นเหตุการณ์โดยอาศัยแสงสว่างจากอะไร

4.4 เคยรู้จักผู้เสียหาย ผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันด้วยหรือไม่ ถ้ามีให้รายละเอียด

4.5 ให้ระบุชื่อและตำหนิรูปพรรณ เสื้อผ้าของผู้ต้องหากับพวกโดยละเอียด

4.6 ผู้เสียหายได้ร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร รู้เรื่องได้จากเหตุใด

4.7 ได้เข้าช่วยเหลือ ห้ามปรามหรือแจ้งความอย่างไรบ้าง

4.8 ผู้ต้องหากับพวกหลบหนีไปทางไหน โดยพาหนะอะไร

4.9 มีใครร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ตอนก่อนเกิดเหตุ เวลาเกิดเหตุและหลังจากเกิดเหตุ พยานแต่ละคนอยู่ ที่ไหน

4.10 หลังเกิดเหตุ พบผู้ต้องหากับพวกอีกหรือไม่ ถ้าพบ ที่ไหน เมื่อใด

4.11 ทราบหรือไม่ผู้เสียหายกับผู้ต้องหามีความประพฤติอย่างไร เคยยุ่งเกี่ยวกับใครหรือไม่ อย่างไร ให้เล่าโดยละเอียด

8. การสอบสวนคดี “ข่มขืนกระทำชำเรา” (2)

ควรดำเนินการดังนี้

1. สอบบิดามารดา ญาติ หรือนายจ้างหรือผู้ปกครองของหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราว่า ขณะเกิดเหตุหญิงคนกลางอยู่ในความดูแลของตน หรือไม่หญิงคนกลางได้ออกไปนอกบ้านได้รับอนุญาตจากใครไปที่ไหนหญิงคนกลางถูกใครข่มขืนกระทำชำเราที่ไหน กี่ครั้ง จำผู้ข่มขืนกระทำชำเราได้หรือไม่ กิริยาอาการของหญิงคนกลางขณะเล่าให้ฟังเป็นอย่างไร

2. สอบหลักฐานเกี่ยวกับอายุของหญิงคนกลางเช่นทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานการเข้าโรงเรียน ความประพฤติทั่ว ๆ ไปของหญิงคนกลาง

3.พนักงานสอบสวนต้องไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่สังเขป บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

4. สอบสวนเจ้าของบ้านและพยานก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุรู้เห็นเหตุการณ์อย่างไรบ้าง

5. ต้องส่งหญิงคนกลางไปให้แพทย์ตรวจร่างกายถึงร่องรอยการถูกทำร้าย ร่องรอยการถูกข่มขืนกระทำชำเรา ตรวจหาน้ำอสุจิของชายในช่องคลอด

6. ตรวจเครื่องแต่งกายของหญิงคนกลางมีคราบน้ำอสุจิติดอยู่หรือไม่ มีเส้นผม ขน ติดอยู่ตามกางเกงชั้นใน ผ้าถุงหรือไม่

7. บันทึกมอบคดีให้กับพนักงานสอบสวน พร้อมกับรับคำร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษไว้

8. ถ้าจับผู้ต้องหาได้และผู้ต้องหารับสารภาพต้องสอบให้ละเอียดว่า พบหญิงคนกลางที่ไหน รู้จักกันมาก่อนหรือไม่ พาหญิงคนกลางไปที่ไหน ขณะร่วมหลับนอนด้วยกันหญิงคนกลางยินยอมหรือไม่ กระทำชำเรากี่ครั้ง และสำเร็จความใคร่หรือไม่ นำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุ นำแผนประทุษกรรมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานทุกระยะ

9. ส่งผู้ต้องหาไปให้แพทย์ตรวจร่างกายหาร่องรอยการถูกข่วน ถูกกัด

9. <u>การสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา</u>

การสอบสวนคดีเกี่ยวกับการปลอมแปลงนั้นควรจะทราบความหมายคำว่า “ปลอม,แปลง และปลอมแปลง” ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไว้บ้าง ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า

“ปลอม” หมายถึง ทำให้เหมือนสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นสิ่งนั้น

“แปลง” หมายถึง เปลี่ยนสิ่งเดิมให้ผิดแปลกออกไป, เปลี่ยนรูปทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปหนึ่ง, เปลี่ยนจากรูปเดิมโดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย

“ปลอมแปลง” หมายถึง ทำเลียนแบบให้เหมือนของจริง การสอบสวนถ้าได้ข้อเท็จจริงว่า การปลอมโดยเจตนาเพื่อให้เป็นเงินตรา ก็นับว่าเป็นการปลอมแล้ว ถึงแม้จะมีลักษณะผิดเพี้ยนไปก็ตาม เพราะเมื่อเป็นของปลอมแล้วก็อาจมีคนหลงเชื่อได้ว่าเป็นของจริง

การสอบสวนพยานหลักฐาน

1. วัตถุพยาน

1.1 สิ่งที่ปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเงินตรา ไม่ว่าจะเป็น

1.1.1 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้ หรือให้อำนาจออกใช้

1.1.2 พันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ

1.2 สิ่งที่แปลงขึ้นไม่ว่าจะเป็น

1.2.1 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้ หรือให้อำนาจออกใช้

1.2.2 พันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ

1.3 เครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตราเช่นเครื่องพิมพ์ แท่นพิมพ์ กระดาษ สี บล็อก เพรส เครื่องตัดกระดาษ กระเป๋า กล่องกระดาษ ฯลฯ

1.4 รถยนต์, รถจักรยานยนต์ พาหนะทุกชนิด รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนย้าย, การพิมพ์ทุกชนิด (ถ้ามี)

2. พยานบุคคล

2.1 เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุม (ผู้กล่าวหา)

2.2 เจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมจับกุม

2.3 เจ้าพนักงานตำรวจผู้สืบสวนตั้งแต่ต้นจนถึงมีการจับกุม

2.4 ในส่วนภูมิภาค คลังจังหวัดหรือพนักงานดูเงินประจำสำนักงานคลังจังหวัดนั้น ๆ ส่วนกลางกองพิสูจน์หลักฐานที่ทำการตรวจและพิสูจน์เงินตราว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลง

2.5 ผู้ที่เคยได้รับเงินตราที่ถูกปลอมหรือแปลง

2.6 ผู้รู้เห็นการกระทำผิด, หรือผู้ที่เคยทราบพฤติการณ์ในการกระทำผิด

2.7 ผู้ที่เคยช่วยเหลือขนย้าย หรือบรรทุกสิ่งของ เช่น เครื่องพิมพ์ แท่นพิมพ์ อุปกรณ์ในการปลอมและแปลง

2.8 เจ้าของร้านค้าที่เคยจำหน่าย สี กระดาษ อุปกรณ์การพิมพ์

3. พยานเอกสาร

3.1 ผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลง

3.2 จดหมายหรือเอกสารติดต่อกับบุคคลอื่น (ถ้ามี)

3.3 ใบเสร็จรับเงินในการซื้ออุปกรณ์การพิมพ์ เช่น กระดาษ สี ฯลฯ

3.4 บันทึกการสืบสวนตั้งแต่ต้นจนถึงมีการจับกุม

3.5 การจับกุมคดีปลอมแปลงเงินตรา เป็นคดีที่ต้องรายงานด่วนต่อผู้บังคับบัญชา (เหตุที่ต้องรายงานด่วน)

3.6 หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะ

3.7 หลักฐานสถานที่เกิดเหตุ เป็นบ้านของผู้ต้องหาเองหรือเช่าจากใคร ที่ไหน มีหลักฐานอย่างไร

3.8 บันทึกการจับกุม บัญชีของกลางคดีอาญา

3.9 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหา ถ้าผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวต้องสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวติดสำนวน

4. พยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณี

4.1 ความเป็นอยู่ของผู้ต้องหา

4.2 การติดต่อระหว่างผู้ต้องหากับบุคคลภายนอก

4.3 พฤติการณ์ของผู้ต้องหาในบางกรณี

4.4 และอื่น ๆ

ประเด็นที่ควรสอบสวน

1. สอบผู้กล่าวหาให้ปรากฏว่า ก่อนทำการจับกุมผู้ต้องหาได้สอบสวนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นสืบสวน ได้ความชั้นต้นอย่างไรบ้าง ในการกระทำผิดครั้งนี้มีผู้ต้องหาร่วมกระทำผิดด้วยกันกี่คน ที่ไหน ตั้งแต่เมื่อใด วันเวลา สถานที่จับกุมผู้ต้องหา ได้ผู้ต้องหากี่คน หลบหนีไปกี่คน มีของกลางอะไรบ้าง แจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหากระทำผิดฐานใดผู้ต้องหาปฏิเสธหรือรับสารภาพ ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพ รับว่าอย่างไร ได้ร่วมกับใคร ทำอะไร ที่ไหน ของกลางที่ยึดได้มีอะไรบ้าง เป็นของใคร ได้มาจากไหน เงินตราปลอม เมื่อปลอมหรือแปลงแล้วนำไปใช้หรือจำหน่ายให้กับใครที่ไหน (ให้ตรงกับบันทึกการจับกุม และบันทึกการสืบสวน)

2. สอบผู้ต้องหา ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ต้องสอบให้ละเอียดว่า เคยต้องหาต้องโทษในคดีอาญามาก่อนหรือไม่ คดีนี้ได้ร่วมกับใครบ้างกระทำความผิด ใครมีหน้าที่ทำอะไร มูลเหตุจูงใจในการกระทำครั้งนี้ ของกลางที่เจ้าพนักงานยึดได้มีอะไรบ้าง แต่ละอย่างหรือแต่ละรายการเป็นของใคร ได้มาจากไหน ใครเป็นคนควบคุมการพิมพ์เงินตราปลอมหรือแปลงครั้งนี้ เมื่อปลอมแปลงเงินตราเสร็จแล้วนำไปใช้หรือจำหน่ายที่ไหน ในราคาเท่าไร ชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ นำพนักงานสอบสวน

ไปชี้ที่เกิดเหตุหรือไม่ ถ้าไป ไปที่ไหน ชี้ที่เกิดเหตุตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง หลังจากนำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุแล้ว ต้องสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาไปตามลักษณะคดี

3. สอบสวนพยานบุคคลให้ได้รายละเอียดว่า เคยรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่ ตั้งแต่เมื่อใด เหตุที่รู้จักกัน เห็นผู้ต้องหาคนใด ทำอะไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร และเมื่อไร เห็นกลางวันหรือกลางคืน อาศัยแสงสว่างจากที่ใด (ถ้าเป็นเวลากลางคืน) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

4. ถ้าพยานรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนให้จัดให้มีการดูตัวผู้ต้องหา ถ้าพยานไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อน แต่เคยเห็นหน้าและถ้าเห็นอีกจำได้ให้จัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหาก่อนนำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุ แล้วสอบสวนพยานยืนยันตามที่ได้ดูตัวหรือชี้ตัวผู้ต้องหาแล้ว

5. ต้องส่งของกลางเช่น ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่รัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจออกใช้ พันธบัตรของรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ไปตรวจพิสูจน์ว่าปลอมหรือแปลงหรือไม่

6. เครื่องพิมพ์ แท่นพิมพ์ บล็อก เพรส อุปกรณ์การพิมพ์ ต้องส่งไปตรวจพิสูจน์พร้อมกับเงินตราว่าพิมพ์มาจากแท่นพิมพ์ หรือเครื่องพิมพ์ของกลางที่ยึดได้ใช่หรือไม่

7. ตามข้อ 4, 5 จะต้องสอบสวนผู้ตรวจพิสูจน์ในฐานะผู้มีความรู้หรือผู้ชำนาญหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ของกลางนั้น (สอบพยานบุคคลประกอบเอกสารความเห็นที่ได้ตรวจพิสูจน์แล้ว) และควรสอบให้ปรากฏว่าของปลอมหรือแปลงแตกต่างกับของจริงอย่างไรบ้าง เช่น กระดาษ สี จุดตำหนิสำคัญ สักษณะพิเศษที่สำคัญ เป็นต้น

8. การสอบสวนผู้ต้องหาทุกครั้ง ต้องแจ้งด้วยว่า คำให้การของผู้ต้องหานั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยันตัวผู้ต้องหาในการพิจารณาคดีชั้นศาลได้

9. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่พนักงานสอบสวนได้มา จะต้องนำให้ผู้ต้องหาและพยานดู ยืนยันรับรองความถูกต้องหรือไม่ประการใด ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้

10. การได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่าง ๆ พนักงานสอบสวนต้องบันทึกที่มาของพยานหลักฐานนั้น ๆ ว่าได้มาอย่างไร เช่นได้มาโดยการสืบสวน การสอบสวนผู้ต้องหา การตรวจค้นตัว ค้นบ้าน ที่อยู่อาศัยของผู้ต้องหา พยานอื่นที่นำมาบอกหรือให้การถึง บุคคลอื่นที่หวังดีต่อทางราชการ ฯลฯ การได้มาซึ่งพยานหลักฐานอย่างเลื่อนลอย โดยไม่มีเหตุผลที่มาของพยาน จึงไม่น่าจะเป็นการสอบสวนที่สมบูรณ์

11. บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุของผู้ต้องหาแต่ละขั้นตอน ของกลางทุกอย่างที่ประกอบคดี จะต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย

10. การสอบสวนพิจารณาเนรเทศคนต่างด้าว

เมื่อคนต่างด้าวกระทำความผิด เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาเนรเทศ นอกจากจะต้องทำการสอบสวนดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดนั้นในทางอาญาตามปกติแล้ว ให้พนักงานสอบสวนสำเนาสำนวนการสอบสวนเพื่อขอเนรเทศขึ้นอีกสำนวนหนึ่งและจะต้องสอบสวนตามหลักหัวข้อดังต่อไปนี้คือ

1. บุคคลต่างด้าวนั้นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติทะเบียนคนต่างด้าวหรือไม่ ถ้ามีเป็นใบสำคัญที่เจ้าพนักงานอำเภอ หรือสถานีตำรวจใด จังหวัดใดออกให้และมีหมายเลขทะเบียนที่เท่าใดเมื่อวันที่เท่าใด แล้วได้ต่ออายุไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่

2. ต้องสอบสวนสัญชาติของผู้ถูกพิจารณาเนรเทศ โดยสอบสวนสัญชาติ เชื้อชาติ ที่เกิด การเข้าเมือง ภูมิลำเนาที่อยู่ในประเทศไทย อาชีพ ทรัพย์สมบัติ เครือญาติให้ชัดเจนและต้องมีลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว 2 แผ่น สำเนาคำพิพากษาใบแดงแจ้งโทษใบสำคัญแสดงรูปพรรณ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี) รวมไว้ในสำเนาทุกราย และก่อนที่จะส่งสำเนาไปยังกระทรวงเพื่อพิจารณาเนรเทศนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวมาแล้วให้ครบถ้วนเสียก่อนทุกครั้ง

3. ถ้าผู้ต้องหาต่อสู้ในเรื่องสัญชาติให้ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานของผู้นั้นตลอดจนพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จะสืบสวนค้นคว้ามาได้ เพื่อให้ได้ความยุติธรรมและความจริง หาใช่ฟังแต่ถ้อยคำของผู้นั้นแต่ผู้เดียว แม้ผู้นั้นจะรับว่าเป็นคนต่างด้าวก็ต้องคัดสำเนาทะเบียนคนต่างด้าวไว้ในสำนวนด้วย และถ้าไม่มีทะเบียนคนต่างด้าว ก็ต้องถือตามสำนวนการพิจารณาของศาล ในคดีที่ผู้นั้นถูกพิจารณาชั้นศาลมาแล้ว ประกอบกับพยานบุคคลและหลักฐานอื่น ๆ อีกด้วย ตลอดจนการพิจารณารูปร่าง ลักษณะใบหน้าและสำเนียงพูดของผู้ต้องหา ก็ย่อมแสดงพอให้ทราบเป็นการประกอบการพิจารณาได้อีกทางหนึ่ง และในชั้นสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนพยานหลักฐานในเรื่องสัญชาติของผู้เสียหายให้ละเอียดซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการสอบดังต่อไปนี้

ก. คนต่างด้าวนั้น เกิดที่ไหน เป็นบุตรใคร บิดามารดาเกิดที่ไหน มีเครือญาติใครบ้าง มีสูจิบัตรแจ้งการเกิดหรือไม่

ข. คนต่างด้าวนั้น อาศัยอยู่ในที่ใดเป็นลำดับมาและได้ลงทะเบียนสำมะโนครัวหรือขึ้นทะเบียนทหารไว้หรือไม่ หรือหลักฐานใดในทางราชการที่จะอ้างอิงถึง

ค. ตามที่คนต่างด้าวกล่าวอ้างตามข้อ 1-2 นั้น ความจริงอย่างไรเครือญาติหรือพยานที่อ้างถึงนั้นยังมีตัวอยู่ก็ให้สอบปากคำไว้โดยละเอียด และไม่มีตัวตนอยู่ก็ให้สอบให้ปรากฏว่า ตายหรือสูญหายไปอย่างไรและการสอบสวนต้องให้พยานดูตัวผู้ถูกพิจารณาเนรเทศด้วยว่าเป็นคนเดียวกับที่พยานให้การยืนยันไว้หรือไม่ และต้องบันทึกการดูตัวไว้ด้วย

ง. เมื่อคนต่างด้าวนั้น ตามปกติพูดภาษาอะไร และพูดภาษาของชาวพื้นเมืองที่อ้างว่าคนเกิดนั้น มีสำเนียงชัดเจนหรือไม่ และผู้นั้นมีรูปร่าง ลักษณะอย่างไร พนักงานสอบสวนต้องบันทึกในข้อนี้ไว้ด้วย

จ. พนักงานสอบสวนต้องบันทึกแสดงความเห็นไว้ด้วย การอ้างสัญชาตินั้นควรเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใด

4. ถ้าการสอบสวนปรากฏว่า คนต่างด้าวไม่มีหลักฐานการเข้าเมืองอย่างใดและไม่เคยขอรับใบสำคัญประจำตัวเลย หรือรับเอกสารการเข้าเมืองแล้ว ไม่ไปขอรับใบสำคัญภายในกำหนด หรือมีใบสำคัญประจำตัวขาดต่ออายุ หรือเป็นคนจรจัดเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและทั้งไม่ประกอบอาชีพก็ดี ต้องสอบสวนพฤติการณ์ของบุคคลนั้นโดยละเอียดให้ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

ก. มีอายุเท่าไร ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใด หรืออาศัยผู้ใดอยู่ที่ไหน

ข. เป็นบุตรใคร บิดามารดายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว ถ้าอยู่อยู่ที่ไหน ประกอบอาชีพอะไร

ค. เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด โดยทางใด เสียค่าธรรมเนียมการเข้าเมืองหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานให้แสดงประกอบโดยชัดเจน

ง. ประกอบการอาชีพอย่างไรหรือไม่ อยู่ทีใด ถ้าไม่มี อยู่ได้อย่างไร แต่ก่อนเคยประกอบอาชีพอย่างไรมาแล้วบ้างหรือไม่ มีรายได้เป็นรายวัน สัปดาห์ หรือเดือนละเท่าใด

จ. มีหลักทรัพย์อะไรบ้าง คิดเป็นราคาทั้งหมดเท่าใด

ฉ. เคยต้องโทษมาแล้วหรือไม่ ให้ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย ถ้าปรากฏว่าตามใบแดงแจ้งโทษว่าเคยต้องโทษมาแล้วก็ให้สอบถามเจ้าตัวว่าเคยต้องโทษมาตามนั้นจริงหรือไม่และจดบันทึกไว้ในคำให้การด้วย

ช. เป็นผู้มีความประพฤติอย่างไร แต่เดิมมาจนบัดนี้เท่าที่สามารถจะทราบได้

ซ. มีบุตรภรรยาพี่น้องหรือไม่ ถ้ามีให้บอกนามและอาชีพของบุคคลนั้นพอสมควร และภรรยาเป็นคนสัญชาติ เชื้อชาติใด ได้เกิดบุตรด้วยกันกี่คนแต่ละคนชื่อใด อายุเท่าใด ได้ให้เข้าศึกษาโรงเรียนใด

5. คนต่างด้าวซึ่งจะต้องถูกสอบสวน เพื่อพิจารณาเนรเทศ ให้พนักงานสอบสวน สอบสวนหลักฐานอายุของผู้ต้องหาไว้ และต้องสอบทางทะเบียนท้องถิ่นประกอบกับ ให้บันทึกรูปร่างหน้าตาไว้ว่าจะสมกับอายุที่อ้างเพียงไรหรือไม่ ติดสำนวนไปด้วย

6. ถ้าเด็กสัญชาติต่างประเทศซึ่งมีอายุกว่า 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 17 ปี กระทำผิดอันเข้าหลักเกณฑ์เนรเทศ ให้พนักงานสอบสวน สอบสวนไปตามความผิดที่เกิดขึ้น แต่ไม่ต้องสอบสวนพิจารณาเนรเทศ เพราะทางการมีนโยบายในอันที่จะอบรมดัดสันดานเด็กทุกคนโดยไม่เลือกสัญชาติ แต่ถ้าเด็กสัญชาติต่างประเทศดังกล่าวแล้วกระทำความผิดในทางการเมือง คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในภาคที่ 2 ลักษณะ 1 ตั้งแต่มาตรา 107 ถึง 135 จึงให้สอบสวนพิจารณาเสนอเนรเทศต่อไปในเรื่องที่ปัญหาเด็กเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณา จึงต้องสอบสวนในเรื่องอายุไว้ให้ชัดเจน

7. ถ้าการสอบสวนปรากฏว่า คนต่างด้าวต้องหาในคดีอาญาเรื่องหนึ่งเรื่องใดตกอยู่ในกรณีอันน่าจะต้องถูกศาลพิพากษาให้กักกัน ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการไปในทางที่จะจัดการเนรเทศแทนการฟ้องของให้ศาลกักกัน ไม่ต้องแจ้งข้อหาขอให้กักกันไปยังพนักงานอัยการ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวแก่การที่จะแจ้งและ

ส่งหลักฐานไปยังพนักงานอัยการแสดงว่าผู้ต้องหาได้เคยต้องโทษมาแล้ว เพื่อจัดการให้ศาลเพิ่มโทษตามที่เคยปฏิบัติมา

8. เพื่อป้องกันมิให้คนต่างด้าว อันไม่เป็นที่พึงปรารถนารอดจากการถูกเนรเทศคดีใดที่พนักงานขอพิจารณาเนรเทศผู้ต้องหาที่เป็นคนต่างด้าวอีกทางหนึ่งด้วยให้บันทึกไว้ให้ชัดเจนในรายงานการสอบสวนในสำนวนการสอบสวนคดีอาญาว่าได้ทำการขอเนรเทศเป็นอีกสำนวนหนึ่งด้วยแล้ว

9. ในการที่จะถือว่าคนต่างด้าวผู้ใด กระทำการอันเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาเนรเทศนั้น ต้องถือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วในข้อต้น ๆ และต้องสอบสวนพยานหลักฐานตามวิธีการที่กำหนดไว้ และต้องให้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะลงความเห็นวินิจฉัยในเรื่องนั้นได้ ถ้าเรื่องใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้อง ร้องขอให้ศาลลงโทษได้ ก็ให้พิจารณาดำเนินคดีฟ้องร้องผู้ต้องหาไปตามความผิดนั้นก่อนหรือถ้าเห็นว่าคดีมี หลักฐานอ่อนหรือคดีมีหลักฐานแต่จะฟ้องร้องขอให้ศาลลงโทษมีผลน้อย ก็ให้รีบดำเนินการพิจารณาเนรเทศแต่เบื้องแรก

10. สำนวนที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรพิจารณาเนรเทศคนต่างด้าวนั้นนอกจากพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนไปตามความผิด และปฏิบัติตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนสำเนาสำนวนการสอบสวนในคดีนั้นไว้ พร้อมด้วยสอบปากคำผู้ต้องหาไว้ต่างหากด้วยแล้วให้รีบเสนอสำนวนไปตามลำดับชั้นเพื่อกระทรวงจะได้ พิจารณาต่อไป ให้บันทึกไว้ในสำนวนนั้นให้ปรากฏชัดด้วยว่าทางคดีได้สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ถ้าหากคดีที่สั่งฟ้องและศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วให้สำเนาคำพิพากษาติดสำนวนด้วย หรือถ้าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลก็บันทึกไว้ในสำนวนและเมื่อศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ให้รีบติดต่อคัดสำเนาคำพิพากษาของศาล แล้วรีบเสนอไปตามลำดับขั้น เพื่อกระทรวงจะได้พิจารณาสั่งการต่อไป

11. สำนวนที่มีความเห็น ควรขอให้พิจารณาเนรเทศคนต่างด้าวนั้น อาจมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องอำนาจการควบคุมผู้ต้องหา เพราะตาม พ.ร.บ. การเนรเทศ พ.ศ. 2499 พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาเนรเทศได้เพียง 7 วัน ถ้ากระทรวงยังไม่ได้มีคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวผู้นั้นให้พิจารณาเนรเทศได้เพียง 7 วัน ถ้ากระทรวงยังไม่ได้มีคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวผู้นั้นให้พนักงานสอบสวนปล่อยตัวผู้ต้องหาไปได้

12. สำนวนใดที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาเนรเทศให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว ในเขตตำรวจนครบาล ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณาสั่งการมีความเห็นเสนอไปยังกรมตำรวจ โดยมิชักช้าให้กรมตำรวจส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ให้พนักงานสอบสวนเสนอคณะกรรมการพิจารณาเนรเทศประจำจังหวัด เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไรแล้วจึงต้องดำเนินการตามคำสั่งนั้น

การส่งสำนวนในเรื่องเนรเทศไปยังกระทรวงมหาดไทยนั้น ให้เสนอผ่านกรมตำรวจเพื่ออธิบดีกรมตำรวจจะได้พิจารณามีความเห็นก่อนแล้วจะได้เสนอต่อกระทรวงมหาดไทยอีกชั้นหนึ่ง

13. การสอบสวนคดีเนรเทศนี้ พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการสอบสวนให้ได้หลักฐานประเด็นครบถ้วนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะถ้าไม่ครบถ้วนจะต้องทักท้วงให้สอบสวนเพิ่มเติมกันอีก ก็จะเป็นความลำบากแก่ การควบคุมตัวผู้กระทำผิด เพราะกฎหมายให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ถูกพิจารณาเนรเทศได้เพียง 7 วันเท่านั้น ทั้งในกรณีที่ปล่อยตัวผู้ถูกเนรเทศไปแล้ว เพราะไม่มีอำนาจควบคุมบางกรณีอาจไม่สามารถจัดทำการสอบสวนให้ได้หลักฐานและประเด็นครบถ้วนตามต้องการก็ได้ เพราะตัวผู้ถูกพิจารณาเนรเทศอาจหลบหนีไปเสียก่อน ทำให้ขาดหลักฐานที่จะประกาศสืบจับเอาตัวมาดำเนินการต่อไปได้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถูกพิจารณาเนรเทศเคยมีคำสั่งเนรเทศอยู่ก่อนแล้วไปกระทำความผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาเนรเทศขึ้นอีก ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบปฏิบัติดังนี้

13.1 ในกรณีที่ผู้ถูกพิจารณาเนรเทศเคยมีคำสั่งเนรเทศตลอดชีวิตอยู่ก่อนแล้ว กระทำความผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องถูกพิจารณาอีก ให้พนักงานสอบสวนแจ้งการดำเนินคดีให้กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาลทราบโดยไม่ต้องเสนอสำนวนการสอบสวนพิจารณาเนรเทศไปด้วย และเมื่อคดีถึงที่สุดประการใดก็ให้แจ้งผลคดี และส่งสำเนาคำพิพากษาของศาลไปให้กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาลทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

13.2 ในกรณีที่ผู้ถูกพิจารณาเนรเทศเคยมีคำสั่งเนรเทศไม่ถึงตลอดชีวิต ถ้าผู้ต้องเนรเทศกระทำผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องถูกพิจารณาเนรเทศอีก ให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนพิจารณาเนรเทศตามนัยที่กล่าวมานี้ไปตามระเบียบทุกครั้งที่มีการกระทำผิด เพื่อให้กองตำรวจสันติบาลดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป

13.3 ในกรณีที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ถูกพิจารณาเนรเทศคนใด เคยมีคำสั่งเนรเทศแล้วเป็นคำสั่งเนรเทศตลอดชีวิตหรือไม่ ให้พนักงานสอบสวนติดต่อขอทราบไปทางแผนก 3 กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล ก่อนดำเนินการในขั้นต่อไปดังกล่าวแล้วข้างต้น

11. <u>ประเด็นคำถามคดีขับรถประมาท</u> (1)

เมื่อได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับรถโดนกัน ชนหรือทับบุคคลหรือทรัพย์สินเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนต้องรีบไปสืบสวนสอบสวนยังสถานที่เกิดเหตุ เพื่อหาพยานหลักฐานและทำแผนที่ที่เกิดเหตุไว้ประกอบคดี แล้วจัดการเคลื่อนย้ายรถที่ชนกัน ซึ่งยังอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ รวมทั้งสิ่งอื่นใดอย่าให้กีดขวางการจราจร ทำแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุและบันทึกรายละเอียดการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร โดยให้ผู้ขับขี่และพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์เป็นผู้นำชี้ แม้จะชี้ไม่ตรงกันก็ให้บันทึกหมายเหตุให้ชัดเจนว่าไม่ตรงกันอย่างไร และให้ผู้นำชี้พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนผู้ทำแผนที่ลงชื่อรับรองให้ครบถ้วน

พนักงานสอบสวนจะจัดให้ถ่ายภาพแสดงร่องรอยและสภาพรถที่เสียหายไว้ และจะจัดให้ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุประกอบเพื่อให้พยานหลักฐานมั่นคงขึ้นก็ยิ่งดี

ในการตรวจอุปกรณ์สำคัญของรถคันที่เกิดเหตุ เช่น ห้ามล้อมือ ห้ามล้อเท้า แตร ไฟ พวงมาลัย ฯลฯ ว่าชำรุดเสียหายใช้การได้ดีหรือไม่เพียงใด จะต้องรีบส่งสารวัตร งาน 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจรดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า เสร็จแล้วให้คืนรถแก่เจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเร็ว แต่เพื่อความสะดวกและรวดเร็วจะให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องรถของเอกชนตรวจให้ก็ได้ โดยจะต้องตรวจบันทึกใบทะเบียนรถ ใบอนุญาติขับรถ ตลอดจนใบรับรองการประกันภัยตามกฎหมายด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถว่ามีถูกต้องหรือไม่ ถ้าเป็นความผิดก็ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดนั้นด้วย

หลังจากได้เปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกแล้ว เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นควรยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นด้วย ให้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ แล้วรีบดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งโดยเร็ว

ในกรณีผู้ขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วหลบหนีหรือไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนมีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับหลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่ไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแสดงตัวภายในหกเดือนนับแต่วันเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนอาจพิจารณาคืนรถให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเมื่อมีเหตุอันสมควรดังนี้

(1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ปกปิดช่วยเหลือผู้ขับรถของตนให้พ้นจากการจับกุม แต่ได้กระทำการใด ๆ อันแสดงว่าได้พยายามช่วยเหลือเพื่อให้เจ้าพนักงานจับกุมคนขับขี่หลบหนี เช่น ได้นำเอกสารหลักฐานอันสำคัญที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ขับขี่รถคันเกิดเหตุซึ่งหลบหนีไปจริง และ

(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ช่วยเหลือ และได้บรรเทาผลร้าย เช่น ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศพ ค่าเสียหายจนผู้เสียหายพอใจ ในกรณีที่ผู้เสียหายเรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควรจนเห็นได้ชัด ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้พอสมควรแล้ว แม้ผู้เสียหายยังไม่พอใจหรือไม่ยอมรับ ก็อาจคืนรถให้ไปได้

ความดังกล่าวไม่ใช้บังคับในกรณีที่การสอบสวนปรากฏชัดว่ารถนั้นถูกผู้อื่นโจรกรรมไป

เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถที่ถูกยึดร้องขอรับรถคืน พนักงานสอบสวนจะต้องเสนอข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นให้หัวหน้าสถานีตำรวจหรือสารวัตรหัวหน้าหน่วยงาน แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งคืนหรือไม่คืนรถภายใน 3 วัน นับแต่วันรับคำร้อง โดยหัวหน้าสถานีตำรวจหรือสารวัตรหัวหน้าหน่วยงานจะต้องสั่งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลารับเรื่อง ถ้าหัวหน้าสถานีตำรวจหรือสารวัตรหัวหน้าหน่วยงานมีความเห็นให้คืนรถคำสั่งนั้นเป็นที่สุด หากหัวหน้าสถานีตำรวจหรือสารวัตรหัวหน้าหน่วยงานเห็นควรไม่คืนรถ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นผู้พิจารณาสั่งโดยเร็ว คำสั่งนั้นให้เป็นที่สุด

1 การถามผู้เสียหาย (เจ้าพนักงานตำรวจ)

1.1 รับราชการตำแหน่งใด วันเกิดเหตุเข้าเวรเวลาใดถึงเวลาใด

1.2 ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถชน เมื่อวันเวลาใด ที่ถนนไหนแล้วทำอย่างไร (ออกไปตรวจที่เกิดเหตุ ทำแผนที่)

1.3 เหตุเกิดแต่วันเวลาใด จากการสอบสวนและตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุได้ความว่าใครเป็นผู้ต้องหา ผู้ต้องหาขับรถยี่ห้อ เลขทะเบียน สีใด แล่นมาตามถนนใด จากทางไหน จะไปทางไหน

1.4 มีผู้บาดเจ็บหรือตายหรือไม่ เป็นใครอยู่ที่ไหน มาจากไหน จะไปทางไหน ข้ามถนนจากฝั่งใด ไปฝั่งไหน ตรงหน้าบ้านเลขที่เท่าใด เป็นทางคนข้ามหรือไม่

1.5 ผู้ต้องหาขับรถเร็วประมาณเท่าใด แล่นชนกันอย่างไร ถ้าชนคนผู้บาดเจ็บถูกชนที่ตรงไหน (ขา ตะโพก) กระเด็นไปทางใด บาดเจ็บที่ใด ศีรษะฟาดพื้นหรือไม่จุดชนอยู่ตรงไหนห่างจากขอบถนนด้านไหน ระยะเท่าใด มีรอยโลหิตหรือเศษกระจกแตกเศษดินตกหรือไม่ผู้บาดเจ็บกระเด็นไปห่างจากจุดชนเท่าใด ตรงไหน ห่างจากขอบถนนด้านไหน ห่างเท่าใด

1.6 ใคร (ผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่นั่งไปด้วย หรือผู้ต้องหา) นำตัวผู้บาดเจ็บหรือตายไปที่ไหน

1.7 มีรอยห้ามล้อหรือไม่ กี่รอย หัวรอยห้ามล้อและท้ายหรือปลายรอยห้ามล้อด้านซ้ายห่างจากขอบถนนเท่าใดรอยห้ามล้อแต่ละล้อยาวเท่าใด ห่างจากขอบถนนด้านไหน เท่าใด

1.8 รถที่ชนยังจอดในที่เกิดเหตุหรือไม่ แต่ละล้ออยู่ห่างจากขอบถนนด้านไหน เท่าใด รถแล่นเลยจากจุดชนไปเท่าไร

1.9 ขอทราบสาเหตุที่ผู้ต้องหาขับรถประมาทอย่างไร (แซงรถหัวเลี้ยวทางแยก มึนเมาสุรา ไม่ใช้ไฟหรี่ ไฟจอด เมื่อรถแล่นมามองไม่เห็น ขับรถด้วยความเร็วสูง ฯลฯ)

1.10 พบหรือได้ตัวผู้ต้องหาที่ไหน ผู้ต้องหามีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ ประเภทใด ขาดอายุหรือไม่

1.11 ผู้ต้องหาบาดเจ็บอย่างไรหรือไม่ รถผู้ต้องหามีรอยชนตรงไหน เสียหายอย่างไร ประมาณราคาเท่าใด (ถ่ายรูปรอยชนไว้) มีใครมากับผู้ต้องหาบ้าง

1.12 กล่าวหาผู้ต้องหาว่าอย่างไร

1.13 เคยรู้จัก และมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหาอย่างไรหรือไม่

1.14 ขณะเกิดเหตุมีใครรู้เห็นในที่เกิดเหตุ

1.15 สภาพถนนดินฟ้าอากาศและทัศนวิสัยเป็นอย่างไร ผู้ต้องหา ผู้บาดเจ็บหรือผู้ตายมีกลิ่นสุรา หรืออาการมึนเมาสุราหรือไม่ (ถ้ามีส่งแพทย์ตรวจเป็นหลักฐาน)

2 การถามผู้ต้องหา

2.1 มีใบอนุญาติขับขี่หรือไม่ ประเภทใด (ให้แสดง) นำติดตัวมาด้วยหรือไม่ ได้รับใบอนุญาตมานานกี่ปี

2.2 วันเวลาเกิดเหตุขับรถอะไร ยี่ห้อ สี เลขทะเบียนอะไร ของใคร ในธุรกิจของใคร จากไหน จะไปทางไหน ไปตามถนนใด มีใครนั่งมาด้วยกี่คน ใครนั่งตรงไหน

2.3 ไปไหนมา (กินเลี้ยงให้ถามเรื่องดื่มสุรา) จะไปไหนใช้ความเร็วเท่าใด

2.4 หากเป็นเวลากลางคืน สอบถามการใช้ไฟ (ไฟหรี่ ไฟจอด ไฟธรรมดา หรือไฟสูง) ว่าใช้ไฟอะไร

2.5 เห็นผู้บาดเจ็บหรือคนตาย ครั้งแรกเมื่อใด รถแล่นมาถึงจุดใด ผู้บาดเจ็บข้ามถนนตรงไหน จากฝั่งไหนไปฝั่งใดเป็นทางคนข้ามหรือไม่ มีสิ่งใดบังตาบ้าง (เช่น ต้นไม้ เสา รถที่จอดท้ายรถยนต์ประจำทาง ถ้าเป็นเวลากลางคืนสอบสวนด้วยว่าแต่งกายอย่างไร สีใด ขาว ดำ ให้นำชี้ที่เกิดเหตุแสดงจุดสำคัญต่าง ๆ ไว้) ผู้บาดเจ็บ เดิน วิ่ง อย่างไร ทำอย่างไร (ห้ามล้อ ชะลอความเร็ว ขับความเร็วเท่าเดิม เร่งความเร็วตัดหน้า) โดยละเอียด

2.6 ได้ให้แตรสัญญาณขอทางหรือไม่ ผู้บาดเจ็บแสดงบกิริยาอย่างไร หยุดเดิน วิ่งต่อไป หรือถอยหลังกลับ

2.7 ทำอย่างไรต่อไป (ห้ามล้อให้รถหยุด ขับด้วยความเร็วสูง ขับความเร็วตามเดิม เร่งความเร็วขึ้นหน้าผู้บาดเจ็บ หักรถหลบทางด้านซ้าย ขวา) ขณะนั้นผู้บาดเจ็บอยู่ตอนใดของถนน รถห่างจากผู้บาดเจ็บเท่าใด

2.8 รถชนผู้บาดเจ็บที่ใด (กลางตัว ขา) ด้านใด (หน้า หลัง ข้างซ้าย ขวา) ชนที่จุดไหนบนถนน (ให้ลงนามรับรองในแผนที่สังเขป) ห่างจากขอบทางด้านซ้ายเท่าใด ตรงกับหน้าร้านอะไร เลขที่เท่าไร

2.9 ผู้บาดเจ็บล้มลงหรือกระเด็นไปอย่างไร ห่างจากจุดชนกี่เมตร จุดที่ผู้บาดเจ็บกระเด็นไปห่างจากขอบทางด้ายซ้ายกี่เมตร (เพื่อทราบว่าชนกระเด็นไปทางด้ายซ้ายหรือขวาของรถ)

2.10 ผู้บาดเจ็บ ๆ ที่ตรงไหน ศรีษะฟาดพื้นหรือไม่ หยุดช่วยเหลืออย่างใด นำส่งโรงพยาบาลใดหรือเปล่า ผู้ถูกชนตายในที่เกิดเหตุนั้นเอง

2.11 ตัวเองบาดเจ็บอย่างไรหรือไม่ รถมีรอยชนตรงไหน มีสิ่งใดแตกเสียหาย บุบ คิดเป็นเงินราคาเท่าใด

2.12 รถเป็นของใคร ซื้อมานานเท่าใด ห้ามล้อ ไฟ แตร สัญญาณ ใช้ได้ดีหรือไม่

2.13 ใครนำความไปแจ้งตำรวจ ตำรวจผู้ประสบเหตุจับกุมเองหรืออย่างไร

2.14 เคยกระทำผิดมาแล้วหรือไม่ เมื่อใด เรื่องอะไร

2.15 รู้จักผู้บาดเจ็บหรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

2.16 หากเป็นกลางคืนสอบถามการแต่งกายสีเสื้อผ้าหรือไม่สวมเสื้อผ้า ผู้บาดเจ็บและพวกมีอาการมึนเมาสุราในชณะข้ามถนนหรือไม่

2.17 มีใครรู้เห็นเหตุการณ์นี้ (พวกที่มากับผู้ต้องหาและผู้บาดเจ็บ พยานอยู่ในรถ เดิน นั่งอยู่ใกล้เคียงรู้เห็น) อย่างไรบ้าง ห่างที่เกิดเหตุเท่าใด

2.18 ค่าบาดเจ็บ ค่าทำขวัญและค่าเสียหายจะให้กันอย่างไร เท่าใด ผลเป็นอย่างใด

3 การถามผู้บาดเจ็บ

3.1 มีบ้านพักอยู่ที่ไหน มีอาชีพอะไร ขณะเกิดเหตุไปไหนมา ดื่มสุรามาบ้างหรือไม่ กำลังจะไปไหน หรือลงจากรถเดินหรือวิ่งข้ามถนน

3.2 เกิดเหตุวันเวลาใด ข้ามถนนหรือยืนอยู่ตรงไหน จากด้านใดจะไปด้านใด ตรงกับบ้านหรือร้านค้าเลขที่อะไร ตรงนั้นเป็นทางคนข้ามหรือไม่ มีโคมไฟริมถนนหรือแสงไฟจากร้านค้าหรือไม่อย่างใด

3.3 แต่งกายด้วย เสื้อผ้าสีอะไร มากับใคร

3.4 ขณะข้ามถนนเดินหรือวิ่งอย่างไร เห็นมีรถมาจากด้านไหน

3.5 ได้ยินเสียงแตรหรือห้ามล้อรถหรือไม่ จากด้านไหน

3.6 สภาพถนน ดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไร มีฝนตก หมอกลงหรือไม่

3.7 ถูกชนจากด้านไหน ถูกส่วนใดของร่างกาย (ด้านหน้า หลัง ซ้าย ขวา) อย่างไร บาดเจ็บมากน้อยเพียงไร

3.8 ถึงกับล้มลงหรือกระเด็นไปอย่างไร ไกลจากจุดชนเท่าใด

3.9 ผู้ต้องหาหยุดรถช่วยเหลือหรือไม่ มีใครมาช่วยเหลืออย่างไร ใครพาไปส่งโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจ

3.10 ผู้ต้องหาขับรถอะไร ยี่ห้อ สี หมายเลขทะเบียน มีใครนั่งมาด้วย นั่งมาตอนใด

3.11 ขณะชนอยู่ตอนใดของถนน ห่างจากขอบถนนด้านไหนเท่าใด (ให้ลงนามชี้จุดชนในแผนที่)

3.12 มีรอยห้ามล้อรถหรือไม่ ยาวประมาณเท่าใด

3.13 จะเรียกร้องค่าเสียหายค่าทดแทนค่ายาค่าทำขวัญเท่าใด ผู้ต้องหาให้เท่าใด แล้วได้รับเท่าใดจากใครหรือไม่

3.14 รักษาบาดแผลกี่วันหาย อยู่โรงพยาบาลกี่วัน มารักษาตัวที่บ้านกี่วัน ประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้กี่วัน

3.15 รถผู้ต้องหามีรอยชน รอยบุบ แตกที่ตรงไหน เสียหายประมาณเท่าใด

3.16 ประมาณว่าผู้ต้องหาขับเร็วมากน้อยเพียงใด ที่เกิดชนครั้งนี้ เป็นความผิดของใครเพราะเหตุใด

3.17 เมื่อตำรวจเรียกตรวจใบขับขี่ผู้ต้องหามีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ ผู้ต้องหามีกลิ่นสุรา หรือมึนเมาหรือไม่ อย่างไร

4 การถามพยาน

4.1 วันเวลาเกิดเหตุไปไหนมา ถึงมาประสบเหตุให้เล่ารายละเอียด

4.2 ขณะเห็นเหตุการณ์ อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเท่าใ ด ตรงไหน กำลังทำอะไรอยู่ (ให้พยายชี้และลงนามรับรองในแผนที่สังเขป)

4.3 มากับผู้ใดหรือไม่ เป็นใคร

4.4 รู้จักผู้ต้องหาผู้บาดเจ็บมาก่อน หรือไม่

4.5 ขณะเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บเดินมาจากทางไหน จะข้ามถนนตรงใด หน้าร้านหรือบ้านเลขที่อะไร ตรงที่ดังกล่าวเป็นทางคนข้ามหรือไม่

4.6 ผู้บาดเจ็บข้ามถนนจากด้านไหน ไปทางใด พยานอยู่ด้านใด ผู้บาดเจ็บ ข้ามถนนในลักษณะไหน (เดินหรือวิ่ง)

4.7 รถผู้ต้องหาเป็นรถชนิดใด ยี่ห้อ สี หมายเลขทะเบียนอะไร สภาพรถเก่าใหม่อย่างไร (เพื่อทราบประสีทธิภาพของห้ามล้อ) แล่นมาจากด้านไหน ตามถนนอะไร จะไปด้านไหน

4.8 รถชนผู้บาดเจ็บตรงใด (แขน กลางตัว) ด้านใด (ด้านหน้า หลัง ซ้าย ขวา) ขณะนั้นผู้บาดเจ็บเดิน วิ่งมาถึงที่ไหน (กลางถนน ริมถนนด้ายซ้าย ขวา ให้ชี้รับรองในแผนที่สังเขป)

4.9 ผู้บาดเจ็บมีร่องรอยบาดแผลที่ใด มากน้อยแค่ไหน ตายหรือผู้บาดเจ็บล้มลงตรงไหนหรือกระเด็นไปไกลจากจุดชนเท่าใด (ให้พยานชี้ในแผนที่สังเขปว่าตรงกับผู้ต้องหาชี้หรือไม่ มีรอยโลหิตรอยกระจกแตกสมจริงตามคำพยานอื่นหรือผู้ต้องหาหรือไม่ จะนั่งทำแผนที่สังเขปและฟังจากคำผู้ต้องหาและพยานอยู่ที่สถานีตำรวจไม่ได้)

4.10 ผู้ต้องหามีบาดเจ็บอย่างไร รถเสียหายอย่างไรบ้าง ตรงไหนที่ชนมีรอยบุบ รอยแตก สีถลอกหรือไม่ ค่าเสียหายมากน้อยเพียงไร

4.11 หากเป็นเวลากลางคืน สีเสื้อผ้าผู้บาดเจ็บสีอะไร แต่งกายอย่างไร ขณะเห็นรถผู้ต้องหาแล่นมา เปิดใช้ไฟอะไร (ไฟหรี่ ไฟจอด ไฟต่ำหรือไฟสูง)

4.12 ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงแตรรถผู้ต้องหาหรือไม่ ดังอย่างไร กี่ครั้งจึงเกิดชน ได้ยินเสียงห้ามล้อ (ยางบดถนน) หรือไม่ ในที่เกิดเหตุมีรอยห้ามล้อหรือไม่ ยาวเท่าใด ขณะชนได้ยินเสียงชนหรือไม่ดังแค่ไหน

4.13 มีใครมากับผู้บาดเจ็บ เดินด้านไหน อย่างใด ขณะเกิดเหตุอยู่ที่ไหน โดยละเอียด

4.14 มีใครนั่งรถมากับรถผู้ต้องหาบ้าง ใครนั่งตรงไหนบาดเจ็บหรือไม่อย่าไร

4.15 ขณะเกิดเหตุสภาพดินฟ้าอากาศ (ฝนตกหรือไม่) ถนนเป็นอย่างไร มีโคมไฟในถนนหรือไม่ อย่างไร โดยละเอียด

4.16 ผู้ต้องหาหยุดรถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างไรหรือไม่ ใครนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใด และใครเป็นผู้นำความไปแจ้งให้ตำรวจทราบ

4.17 ผู้ต้องหา ผู้บาดเจ็บมีกลิ่นสุราหรือไม่ แสดงอาการมึนเมาอย่างไร

4.18 บริเวณที่เกิดเหตุมีป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายหยุด ห้ามจอด ทางคนข้าม ฯลฯ หรือไม่ ห่างเท่าใด

4.19 มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่

12. <u>การสอบสวนคดีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถชนกัน ชนบุคคล หรือทรัพย์เสียหาย (2)</u>

(ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถผู้อื่นเสียหายและมีผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัส)

หลักการสอบสวน

พนักงานสอบสวน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว รวบรวมหลัก ฐานต่าง ๆ ไว้ แล้วพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการสอบสวนต่อไป ดังนี้

1. คดีรถชนกันเอง หรือชนบุคคล หรือทรัพย์สิ่งของเสียหาย ให้ทำการสอบสวนถึง

    1.1 การเปลี่ยนเจ้าของรถ

    1.2 การเปลี่ยนคนขับ

    1.3 การจดทะเบียนประจำปี และการต่อทะเบียนประจำงวด

    1.4 ใบอนุญาตขับขี่ประจำปี หรือตลอดชีพ ตลอดจนการต่อใบอนุญาตขับขี่

2. คดีรถชนบุคคลถึงแก่ความตาย หรือบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย ให้ทำการสอบสวนถึง

    2.1 วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

    2.2 อายุ เพศ ของผู้บาดเจ็บและตาย

    2.3 สาเหตุที่เกิด เช่น

        2.3.1 ข้ามถนนไม่ระมัดระวัง

        2.3.2 เดินออกจากหน้าหรือหลังรถที่จอด

        2.3.3 วิ่งตัดหน้ารถในระยะที่ใกล้

        2.3.4 ขับรถโดยประมาท

        2.3.5 รถชนกัน

        2.3.6 ห้ามล้อใช้การไม่ได้

        2.3.7 ตกจากรถกำลังแล่น

        2.3.8 วิ่งเล่นในถนน

        2.3.9 ขับขี่รถจักรยานไม่ระวัง

        2.3.10 เกาะห้อยโหนรถ

        2.3.11 เดินในทางรถ

        2.3.12 ถอยหลังรถ

        2.3.13 รถคว่ำหลบรถอื่น

        2.3.14 นั่งบนขอบทางเท้า

        2.3.15 กระโดดลงจากรถ

        2.3.16 หลบคนหรือสัตว์

        2.3.17 หยุดรถโดยกระทันหัน

        2.3.18 ถูกรถเบียด ระหว่างรถคันอื่น หรือ สิ่งอื่น

2.3.19 ล้มลงข้างหน้ารถ

2.3.20 และเหตุอื่น ๆ

3. เมื่อสอบสวนตามที่กล่าวมาแล้วใน 1-2 จะต้องสอบสวนให้เป็นไปตาม ป.วิอาญา โดยมีหลักที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ให้พิจารณากะประเด็นที่จะต้องสอบสวนเสียให้รอบคอบ ว่าในคดีใดมีประเด็นอย่างใด และควรดำเนินการสอบสวนตามประเด็นนั้น ๆ ประการใด เช่น ขับรถยนต์ชนคนถึงแก่ความตาย ซึ่งโดยพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องผู้ขับขี่มีความประมาทเป็นเหตุให้รถชนคนตาย ดังนี้ ประเด็นสำคัญแห่งคดีก็คือผู้ขับขี่มีความประมาทจนเป็นเหตุให้รถชนคนตายจริงหรือไม่

3.2 เมื่อกะประเด็นและวางแนวการดำเนินการสอบสวนไว้ ให้จัดการสอบสวนไปตามประเด็นและแนวการสอบสวนนั้นให้รัดกุม ด้วยความรอบคอบและครบถ้วนทุกประเด็น เช่น คดีมีประเด็นตามที่กล่าวใน ก. จะต้องสอบสวนพยานหลักฐานไปในแนวทางที่ว่า ขับขี่มีความประมาทจริงหรือไม่ พร้อมกับให้นึกถึงหลักเกณฑ์การกระทำโดยประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การกระทำโดยประมาท” ได้แก่กระทำความผิดโดยมิใช่เจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระทำ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่

การกระทำ ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นการที่จักกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

จึงต้องทำการสอบสวนผู้ขับขี่ ได้ขับรถมาจนถึงที่ชนคนด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง ผู้ตายวิ่งตัดหน้ารถของผู้ต้องหาในระยะที่ห่างกี่มากน้อย ผู้ต้องหาได้ใช้เครื่องห้ามล้อหรือให้สัญญาณในการเดินรถอย่างใดหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ เมื่อประมวลเข้าด้วยกันแล้ว ก็พอจะนำเข้าไปประกอบข้อวินิจฉัยในประเด็นที่ตั้งขึ้นได้

ในกรณีรถชนกัน ชนคร หรือทรัพย์สิ่งของเสียหาย ประเด็นสำคัญ อาจจำแนกออกเป็น 3 ประเด็น คือ

1. เกิดจากเจตนาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

2. เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย

3. เกิดจากอุบัติเหตุ หรือ เหตุสุดวิสัย

วิธีดำเนินการ

เมื่อมีรถชนกัน ชนคน หรือสิ่งของเกิดขึ้น จึงจำเป็นที่พนักงานสอบสวนจะต้องรีบจัดการรวบรวมพยานหลักฐานประกอบคดี เช่น รีบออกไปทำแผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุบันทึกสภาพของรถที่ชนกันตลอดทั้งส่งรถไปทดลองตรวจพิสูจน์ เพราะหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมได้มาเหล่านั้น และจะเป็นการที่พนักงานสอบสวนจะวินิจฉัยตั้งประเด็นเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป พนักงานสอบสวนต้องพิจารณาเบื้องต้นว่า เหตุที่รถชนกันนั้นเกิดขึ้นจากผู้ขับขี่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ มีหลักฐานเช่น แนวเส้นทางการ

เดินรถและพยานอื่น ๆ เพียงพอที่ผู้ต้องหากระทำไปโดยเจตนา ก็ต้องวินิจฉัยไปในประเด็นเกิดขึ้นโดยประมาท เมื่อไม่ประมาทกรณีก็เป็นอุบัติเหตุ

สมมุติว่า นายก. ขับรถชนนาง ข. ถึงแก่ความตายในท้องถนนหลวง ตามทางสืบสวนและสอบสวนได้ความว่าจากพยานหลักฐาน ดังนี้

1. ตามประเด็นใน 1 (เกิดจากเจตนาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด)

1.1 นายก. ผู้ต้องหากับนาง ข. ผู้ตายมีสาเหตุส่วนตัวไม่ถูกกันมาก่อน

1.2 ตามวัน เวลาเกิดเหตุ นาย ก. แลเห็นนาง ข. ยืนอยู่ริมถนนที่เกิดเหตุห่างจากรถยนต์ที่นาย ก. ขับขี่ประมาณ 25 วา

1.3 นาย ก. ผู้ต้องหาฉวยโอกาสที่นาง ขง ยืนอยู่ริมถนนนั้น ขับรถแล่นชนนาง ข. ถึงแก่ความตายอยู่ในที่เกิดเหตุ

1.4 เหตุเกิดในเวลากลางวัน และสถานที่เกิดเหตุไม่มีบุคคลพลุกพล่าน

อย่างนี้ ก็พอจะตั้งประเด็นสอบสวนไปในทำนองผู้ต้องหาเจตนาฆ่าผู้อื่นได้

2. ตามประเด็นใน 2 (เกิดจากความประมาทของผู้ขับ)

2.1 นาย ก. ผู้ต้องหา กับนาง ข.ผู้ตาย ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน

2.2 ตามวันเวลาเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน นาย ก. ขับรถยนต์มาตามถนนด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือประกาศของเจ้าพนักงานจราจรบังคับไว้ แลเห็นนาง ข. ผู้ตาย กำลังเดินข้ามถนนห่างจากรถยนต์ของนาย ก. ประมาณ 15 วา นาย ก. ไม่ลดความเร็วของรถ เพราะคิดเสียว่า นาง ข. คงเดินข้ามถนนทัน จึงเป็นเหตุให้รถชนนาง ข. ถึงแก่ความตาย

อย่างนี้ ก็พอจะวินิฉัยตั้งประเด็นสอบสวนกล่าวหานาย ก. ขับรถยนต์ชนนาง ข. ถึงแก่ความตายโดยประมาทได้

3. ตามประเด็นใน 3 (อุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย)

3.1 นาย ก. ขับรถยนต์ไปตามถนนด้วยความเร็วปกติ ไม่เกินอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนดหรือที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด นาง ข. วิ่งตัดหน้ารถยนต์ของนาย ก. ในระยะห่างประมาณ 1 เมตร นาย ก. ใช้เครื่องห้ามล้อหยุดรถไม่ทัน เป็นเหตุให้รถยนต์ชนและทับนาง ข. ถึงแก่ความตายกลางถนน

อย่างนี้ ก็พอจะวินิจฉัยได้ว่า เข้าในลักษณะอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย

การตั้งประเด็นในการสอบสวน หลักสำคัญอยู่ที่พยานหลักฐาน ดังนั้นการสอบสวนคดี ควรจะตั้งหลักไว้ 3 ประการคือ

1. การกระทำเป็นความผิดต่อกฎหมายใด มาตราใด

2. ประเด็นแพ้ ชนะ ของคดีอยู่ในข้อใด

3. ลักษณะพยานชนิดใด เป็นพยานเช่น 1, 2, 3 ที่ควรรับฟังประกอบสำนวนแต่ละคดี

ตามประเด็นทั้ง 3 ประการดังกล่าวมาแล้ว จะต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า

1. พยานแต่ละคนที่สอบมานั้น จะต้องสอบโดยมีเหตุผลด้วย

2. ต้องสอบให้ละเอียดพอสมควร มีต้นมีปลาย

3. ต้องมีข้อความซึ่งอ่านแล้วไม่เกิดการสงสัยได้

4. ถ้าสอบไม่ละเอียดรอบคอบ ย่อมจะเกิดการแตกต่างได้ง่ายเมื่อถูกซัก

5. พนักงานสอบสวนต้องขยัน หมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ เช่น อ่านกฎหมายที่แก้ไขใหม่ หรือคำพิพากษาศาลฎีกา หรือความเห็นของอธิบดีกรมตำรวจ หรือความเห็นของอธิบดีกรมอัยการเป็นต้นในกรณีเกี่ยวกับ รถชนคน ควรปฏิบัติเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากรถชนกันกล่าวคือ

5.1 ผู้ถูกรถชนมีบาดเจ็บ

ให้รีบจัดส่งผู้บาดเจ็บ ไปสถานีอนามัย หรือสถานพยาบาบหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และรีบสอบสวนปากคำผู้บาดเจ็บไว้ แล้วรวมใบชันสูตร บาดแผลของแพทย์เกี่ยวกับผู้ถูกรถชนนั้นไว้ในสำนวน

5.2 ผู้ถูกรถชนถึงแก่ความตาย

เมื่อพนักงานสอบสวนไปถึง ขณะที่ผู้ตาย ยังไม่ถึงแก่ความตาย ให้รีบสอบสวนปากคำผู้ตายไว้โดยเร็วที่สุดที่จะทำได้

การชันสูตรพลิกศพ ให้ปฏิบัตตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 150 เสร็จแล้ว รวมรายงานชันสูตรพลิกศพไว้ในสำนวนการสอบสวน

การดำเนินคดีกับผู้ต้องหา

1. ถ้าคดีใดอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะเปรียบเทียบปรับได้ และคู่กรณียินยอมให้เปรียบเทียบ ก็ให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบ

2. ถ้าคดีใดเกินอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะเปรียบเทียบปรับ หรือแม้คดีนั้นอยู่ใอำนาจที่จะเปรียบเทียบปรับได้ แต่คู่กรณีไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ก็ให้พนักงานสอบสวนส่งฟ้องศาลต่อไป

3. คดีใดที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการไว้โดยเฉพาะว่าให้ปฏิบัติอย่างไร ก็ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามคำสั่งนั้น

4. เมื่อการสอบสวนของพนักงานสอบสวนปรากฏจากพยานหลักฐานว่า ผู้ต้องหากระทำผิดตามกฎหมายบทใด มาตราใด เช่น ผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ พ.ร.บ.ล้อเลื่อน และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ก็ให้ดำเนินคดีในข้อหานั้น ๆ ด้วย

5. ถ้าผู้ต้องหาเป็นทหารหรือผู้เสียหายเป็นทหาร การสอบสวนให้ปฏิบัติตาม “เรื่องข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการปฏิบัติและการประสานงานในกรณีที่ทหารเป็นผู้เสียหาย หรือเป็นผู้ต้องหาในความผิดอาญา พ.ศ. 2498 (ป.เกี่ยวกับคดี ลักษณะ 20)

6. ถ้าผู้ต้องหาเป็นทหารกระทำผิดแต่ฝ่ายเดียว และเป็นผู้อยู่ในอำนาจศาลทหารจะต้องส่งผู้ต้องหาและสำนวนการสอบสวนไปยังอัยการศาลทหาร มณฑลทหารบกท้องที่ที่เกิดเหตุตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16

การเรียกค่าเสียหาย

1. ในกรณีทที่มีรถชนกัน ชนคนได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานสอบสวนก็คือ ผู้เสียหายเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายมักจะเรียกร้องมากเกินไป จนฝ่ายผู้ขับรถไม่อาจจะตกลงกันได้ การเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะบังคับให้คู่กรณีตกลงกัน เพราะเป็นความแพ่งแต่ก็ชอบที่จะไกล่เกลี่ยชี้แจงให้คู่กรณีทราบ เพื่อเขาจะได้ไปจัดการทางแพ่งต่อไป

2. การไกล่เกลี่ย และชี้แจงของพนักงานสอบสวนนั้น ควรจะใช้หลักวินิจฉัยตาม ป.พ.พ. บรรพ 2 มาตรา 438 กล่าวคือ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้วินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ควรใช้หลักของขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นขึ้นมาพิจารณาด้วย แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับให้คู่กรณียินยอมการตกลงใด ๆ เป็นเรื่องของคู่กรณีที่จะยินยอมและตกลงกันเอง

3. เมื่อคู่กรณียินยอม หรือตกลงกันประการใด หรือไม่ยินยอมตกลงกันประการใดให้พนักงานสอบสวนบันทึกและลง ป.จ.ว. ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง แล้วนำติดสำนวนการสอบสวนไว้ (ป.เกี่ยวกับคดี ลักษณะ 1 บทที่ 2 ข้อ 3(2) และลักษณะ 12 ข้อ 379

4. ในกรณีมีการเรียกร้องค่าเสียหายสูงเกินไป ซึ่งคู่กรณีไม่อาจที่จะตกลงกันได้พนักงานสอบสวนจะต้องชี้แจงให้ผู้เรีบร้องค่าเสียหายเข้าใจในอำนาจและหน้าที่ของตำรวจซึ่งไม่อาจที่จะดำเนินการให้ได้ หากผู้เรียกร้องไม่เข้าใจ เรื่องราวต่าง ๆ จะไม่ยุติ จึงมีการร้องเรียนกล่าวโทษพนักงานสอบสวนว่า ไม่จัดการให้หรือไม่ให้ความเป็นธรรม ซึ่งเคยมีอยู่เสมอ

การยึดรถหรือคืนรถ

1. สาเหตุที่ยึดรถของกลาง

1.1. เพื่อตรวจสภาพของรถคันที่เกิดเหตุนั้น

1.2. ผู้ขับ ๆ รถชนคนแล้วหลบหนี

1.3. ไม่หยุดรถและช่วยเหลือตามสมควร

1.4. ไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงนั้นทันที

1.5. ผู้ขับรถไม่แสดงตัวว่าตนเป็นผู้ขับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ

1.6. ไม่มีผู้แสดงตนว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 6 เดือน นับแต่วันเกิดเหตุ (ตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522)

2. การคืนรถที่ยึดไว้มีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองร้องขอรับรถคืนจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 เมื่อพนักงานสอบสวนได้จัดการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถหรือตรวจพิสูจน์เครื่องกลและเครื่องอุปกรณ์ของรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.2 มีหลักฐานแสดงว่าผู้ร้องขอรับรถคืนเป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือเป็นผู้ครอบครองรถโดยชอบด้วยกฎหมาย

2.3 จับผู้ต้องหาได้ หรือผู้ต้องหาเข้ามอบตัว หรือผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย ณ ที่เกิดเหตุ (แสดงว่าได้ตัวผู้ต้องหา)

2.4 เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.4.1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ปกปิดช่วยเหลือผู้ขับรถของตนให้พ้นจากการจับกุม แต่ได้กระทำการใด ๆ อันแสดงว่าได้พยายามช่วยเหลือเพื่อให้เจ้าพนักงานจับกุมคนขับที่หลบหนี เช่น ได้นำเอกสารหลักฐานอันสำคัญที่น่าเชื่อถือว่าเป็นผู้ขับรถคันเกิดเหตุแล้วหลบหนีไปจริง และ

2.4.2 เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ช่วยเหลือ และได้บรรเทาผลร้าย เช่น ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศพ ค่าเสียหาย จนผู้เสียหายพอใจ แต่ในกรณีที่ผู้เสียหายเรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควรจนเห็นได้ชัด ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้พอสมควรแล้ว แม้ผู้เสียหายยังไม่พอใจหรือยังไม่พอใจหรือยังไม่ยอมรับ ก็อาจคืนรถให้ไปได้

ความในข้อ 2.4 นี้ ไม่ใช้บังคับในกรณีที่การสอบสวนปรากฏชัดว่ารถนั้นถูกผู้อื่นโจรกรรมไปและผู้ขับขี่ได้ขับขี่ไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

3.ผู้มีอำนาจสั่งคืนรถ เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถที่ถูกยึดไว้ร้องขอรับรถคืนให้ดำเนินการดังนี้

3.1 ให้พนักงานสอบสวนที่สอบสวนคดีนั้นเสนอข้อเท็จจริง และสำนวนการสอบสวนพร้อมด้วยความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาและให้ผู้กำกับการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งคืนหรือไม่คืนรถที่ยึดไว้ เว้นแต่กรณีที่ผู้กำกับการเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการคืนรถ ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ เป็นผู้พิจารณา

3.2 ในกรณีเรื่องขึ้นส่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้กำกับการ เช่นมีผู้ร้องเรียนต่อกรมตำรวจ ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาสั่งคืนหรือไม่คืนรถที่ถูกยึดไว้แทนผู้กำกับการ

(บันทึก กรมตำรวจ ที่ 0503/21923 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2523 เรื่องหลักเกณฑ์การคืนรถยนต์ของกลางตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522)

หลักสำคัญเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร

1. รีบออกไปสืบสวนและสอบสวน ณ ที่เกิดเหตุโดยเร็ว

2. ให้ความยุติธรรมในการสอบสวน

3. อย่าโวยวายหรือพูดว่าฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนั้นผิด เมื่อยังไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริง

4. การไปตรวจสถานที่เกิดเหตุไม่ควรไปกับรถยนต์ของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จัดมารับ

5. เอกสารทุกอย่างที่ยึดได้จากผู้ต้องหา จะต้องบันทึกไว้ ให้ผู้ต้องหาเซ็นชื่อรับรองไว้

6. บันทึกที่พนักงานสอบสวนทำขึ้น ให้คู่กรณีเซ็นชื่อรับรองไว้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความเห็นแย้งก็ให้บันทึกไว้ และให้คู่กรณีเซ็นชื่อรับรองไว้

7. คำร้องขอของผู้ต้องหา หรือคู่กรณีที่มีถึงพนักงานสอบสวน จะต้องรับไว้แล้วรีบพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ หากเกินอำนาจที่จะพิจารณาได้ ให้รีบแสนอผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการ

8. ถ้ามีผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เคารพนับถือขอร้องให้ช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ต้องรับฟังไว้ด้วยความเคารพ แล้วรายงาน หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่านทราบ อย่าโวยวาย หรือแสดงกิริยา ท่าทีโกรธเคือง

9. สถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตพื้นที่ ที่พนักงานสอบสวนมีอำนาจทำการสอบสวนได้หรือไม่ เช่น เขตพื้นที่การสอบสวนของตำรวจนครบาล, ตำรวจทางหลวง, ตำรวจภูธรท้องที่

10. ในกรณีผู้ต้องหาหลบหนี เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ มักจะไม่บอกชื่อจริง สกุล อายุ อาจจะบอกว่าผู้ขับขี่ชื่อนายแดง ไม่ทราบนามสกุล หรือทราบอายุ และที่อยู่ตลอดจนตำหนิรูปพรรณอย่างละเอียด แต่เมื่อสืบสวนแล้วปรากฏว่าไม่มีตัวในท้องที่นั้น ๆ

11. เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ หรือเด็กคนท้ายรถ หรือผู้ขับขี่มักจะจดชื่อ สกุลอายุ ที่อยู่ ตำหนิรูปพรรณของคน ๆ หนึ่งไว้ในสมุดพกตรงกัน ซึ่งเป็นชื่อที่สมมุติขึ้น เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็บอกชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ของผู้ขับขี่ที่หลบหนีไปตรงกัน แต่ความจริงแล้วเป็นการหลอกให้พนักงานสอบสวนหลงเชื่อ แท้ที่จริงแล้วไม่มีตัว แต่ผู้ต้องหาคือบุคคลื่อน หรือตัวผู้บอกนั่นเอง

12. อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ อันจะนำไปสู่ความไม่ยุติธรรม

13. ต้องหาหลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถให้ได้

14. ถ้าผู้ต้องหากระทำความผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องยึดใบอนุญาตขับขี่ ก็ให้รีบเสนอใบอนุญาตไปยังผู้บังคับบัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้บัญชาการตำรวจภูธร, ผู้บังคับการจราจร, ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เพื่อพิจารณาสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน หรือในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงสมควรจะเพิกถอนอนุญาตขับขี่ก็ให้นำใบอนุญาตขับขี่ติดสำนวนการสอบสวน เพื่อพนักงานอัยการจะได้ร้องขอต่อศาลให้พักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นต่อไป

15. ในกรณีถ้ามีคนตายเกิดขึ้นโดยนั่งรถแถวเดียวกับคนขับ หรือนั่งรถคันเดียวกัน ผู้ขับรถที่แท้จริงมักจะบอกว่าคนตายเป็นผู้ขับ ต้องรีบดำเนินการดังนี้

15.1 ให้รีบสอบสวนบันทึกปากคำพยานบุคคลที่มากับรถ หรือคนที่เห็นเหตุการณ์ครั้งแรกไว้ เช่น คนที่ช่วยเหลือคนเจ็บ คนที่ช่วยนำศพผู้ตายลงจากรถ

15.2 รีบถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่า คนที่นั่งถือพวงมาลัยรถนั้นเป็นใคร คนที่ตายนั่งอยู่ตรงไหน

15.3 ต้องรีบจัดการตรวจหาพิมพ์ลายนิ้วมือแฝงที่ประตูรถด้านจะเข้าขับรถกระจกมองหลัง, หรือหูช้าง และพวงมาลัยรถ แล้วนำส่งตรวจพิสูจน์ว่า เป็นลายนิ้วมือของคนตาย หรือลายนิ้วมือของคนขับรถที่ไม่ตายแล้วซัดทอดว่าผู้ตายเป็นคนขับ

13. <u>การสอบสวนคดีความผิดเข้ามาในราชอาณาจักรไม่รับอนุญาต</u>

1. การสอบสวนผู้กล่าวหาและพยานควรเน้นถึง

1.1 เหตุที่รู้ว่าผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

1.2 ผลการสืบสวนได้ความว่าอย่างไรบ้างมีบันทึกการสืบสวนประกอบ

1.3 ผู้ที่สมควรที่จะต้องสอบสวนเป็นพยาน เช่นบุคคลที่อยู่ใกล้กันที่รู้เห็นว่าเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาอยู่กับใครที่ไหน มาทำงานอะไร และมาอยู่นานเท่าไร โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนแพทย์ประจำตำบล หรือบุคคลที่เชื่อถือได้

2. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญประจำตัว ทะเบียนบ้าน ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งของทางราชการ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขต ท่า กำหนดเวลาต้องถ่ายภาพ หรือสำเนาติดสำนวนการสอบสวนเพราะเป็นข้อเท็จจริง

3. การสอบสวนผู้ต้องหาควรเน้นถึง

3.1 ผู้ต้องหามีเชื้อชาติ สัญชาติอะไร เกิดที่ไหน เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ และ วัน เดือน ปี ใด

3.2 เข้ามาในราชอาณาจักรกับใคร เมื่อ วัน เดือน ปี ใด

3.3 เข้ามาทางไหน เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดใด หรือช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขต ท่าใด และเข้ามาโดยวิธีใด (เดิน, ว่ายน้ำ, นั่งเรือ, รถยนต์, เกวียน, ยานพาหนะอื่น ๆ)

3.4 พยานที่รู้เห็นมีใครบ้าง ไปพักกับใครที่ไหน ใครเป็นผู้ให้ที่พักอาศัย และให้ความอุปการะ ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบหรือไม่ ถ้าแจ้ง ๆ เมื่อไร

3.5 ผู้ต้องหามีเอกสารเกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ ติดตัวมาหรือเปล่า ถ้ามีได้สำเนาหรือถ่ายภาพติดสำนวนการสอบสวนไว้

4. คดีคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยไม่รับอนุญาตนั้น แม้จะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานก็ไม่ทำให้คดีขาดอายุความที่จะเป็นเหตุให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นความผิดต่อเนื่อง

5. ต้องจัดทำสำนวนการสอบสวน 3 สำนวนคือ

5.1 สำนวนที่ 1 เก็บไว้ที่ทำการของพนักงานสอบสวนเช่น สน. สภ. ตม.

5.2 สำนวนที่ 2 ส่งพนักงานอัยการ, ผู้ว่าคดีศาลแขวง

5.3 สำนวนที่ 3 ส่ง ตม. ที่ใกล้เคียง เว้นพนักงานสอบสวน ตม. ทำการสอบสวนเอง

6. เมื่อสอบสวนคดีเสร็จสิ้นแล้ว แม้คดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณีของพนักงานอัยการ หรือการพิจารณาของศาล พนักงานสอบสวนจะต้องขออายัดตัวคนต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้ต้องหานั้นไว้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าคดีจะถึงที่สุดหรือไม่ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้นำตัวส่ง ตม. ที่ใกล้เคียง (ตม.จังหวัดหรืออำเภอ) เพื่อพิจารณาดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรต่อไป

7. การสอบสวนคดีคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตนี้ พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนพยานหลักฐานให้ปรากฏให้ชัดว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยวิธีใด

ยานพาหนะอะไร มาช่องทาง, ด่านตรวจคนเข้าเมือง, เขตท่า, สถานีหรือท้องที่ หมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัดใด, เมื่อวัน, เดือน, ปี เวลาใด

14. การสอบสวนคดีฆ่าช้างป่าหรือช้างเถื่อนในเขตอุทยานแห่งชาติ

1. การสอบสวนผู้กล่าวหาหรือพยาน ควรสอบสวนให้ได้ความว่า

1.1 ช้างที่ถูกยิงหรือถูกล่า หรือถูกฆ่า เป็นช้างป่าหรือช้างเถื่อนหรือไม่ อายุช้างประมาณกี่ปี เป็นเพศผู้ หรือเพศเมีย ถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือไม่

1.2 บริเวณที่สัตว์ถูกล่าหรือถูกฆ่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือไม่ ถ้าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานแห่งชาติอะไร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติฉบับใด ประกาศใช้เมื่อไร

1.3 แนวเขตอุทยานแห่งชาตินั้นอยู่ในท้องที่ตำบล อำเภอ จังหวัดใด

1.4 สาเหตุที่สัตว์ที่ถูกล่าหรือถูกฆ่านั้น ถูกทำร้ายด้วยอะไร

1.5 ผู้กล่าวหาหรือพยานที่ยืนยันชนิดของสัตว์ที่ถูกล่าหรือถูกฆ่าควรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศรัฐมนตรี หรืออาจเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสัตวี เช่น สัตวแพทย์อำเภอ สัตวแพทย์จังหวัด ฯลฯเป็นต้น

1.6 บริเวณอุทยานแห่งชาติอันเป็นสถานที่เกิดเหตุ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เคยอนุญาตให้ผู้ใดทำการล่าสัตว์บ้างหรือไม่

2. การสอบสวนผู้ต้องหา ควรสอบสวนให้ได้ความว่า

2.1 ทราบหรือไม่ว่าบริเวณล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ถ้าทราบ ทราบได้อย่างไร มีอะไรเป็นเครื่องหมายบอกไว้ เช่น แผ่นป้าย หลักเขต แนวเขต

2.2 ใช้อะไรล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์ เช่น กับ ขวาก ตัง ตาข่ายหรือแห จั่นห้าว ปืนกล หรือปืนยิงเร็ว หลุมพราง ศรหรือหน้าไม้ที่ใช้ลูกอาบยาพิษ ยาพิษ วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ประทัด ยาเบื่อเมา ถ้าเป็นอาวุธปืนอย่างอื่น เช่น ปืนพก ปืนลูกซองยาว, สั้น ปืนแก๊ป ปืนเพลิง เป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตให้มี และใช้ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ หรือไม่

2.3 ใช้ยานพาหนะอะไร

2.4 ล่า ยิง หรือฆ่า นำไปทำอะไร

2.5 ไปล่าหรือยิงกี่คน ใครบ้าง

2.6 ได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือไม่

2.7 และอื่น ๆ ที่ควรสอบสวน

3. ถ้าผู้ต้องหาใช้อาวธปืนล่าหรือยิง ตรวจพบกระสุนปืน ปลอก กระสุนปืน หัวกระสุนปืน ควรส่งไปตรวจพิสูจน์ยังกองพิสูจน์หลักฐานว่า อาวุธปืนที่จับได้ ใช้ยิงได้ และสามารถประหัตประหารทำให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ถึงบาดเจ็บหรือตายได้หรือไม่ ปลอกกระสุน หัวกระสุนปืน ใช้ยิงมาจากอาวุธปืนของกลางตามที่ยึดได้ ใช่หรือไม่

4. บริเวณสถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจริงหรือไม่ ให้ทำแผนที่สังเขปประกอบสำนวนการสอบสวนไว้ เช่นเดียวกับการสอบสวนคดีความผิดฐานบุกรุก

5. ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพ ควรนำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพด้วย แล้วทำการสอบสวนเพิ่มเติมไปตามลักษณะของคดี

6. ของกลางที่ยึดได้ประกอบคดี การนำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุทำแผนประทุษกรรมควรถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน แล้วบันทึกไว้ต่อหน้าพยาน

15. ประเด็นคำถามคดีฉ้อโกง

1 การถามผู้เสียหาย

1.1 รู้จักกับผู้ต้องหาและพวกมานานเท่าใด ที่ไหน ผู้ต้องหาทำอาชีพอะไร

1.2 เมื่อวันเวลาใด ผู้ต้องหามาหาที่ไหน ตำบลอะไร

1.3 ผู้ต้องหาใช้อุบายหลอกลวงอย่างไร โดยละเอียด

1.4 ได้มอบทรัพย์สินอะไร รวมราคาเท่าใด ให้กับผู้ต้องหาไปเมื่อวันเวลาใด ที่ไหน หรือเมื่อวันเวลาใด ที่ไหน ได้ทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ให้หรือไม่ เรื่องอะไร อย่างใด

1.5 มีใครรู้เห็นในการมอบทรัพย์ ทำถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ์ด้วย

1.6 ได้พบผู้ต้องหาอีกหรือไม่ เมื่อใด ที่ไหน ผู้ต้องหาขอปฏิบัติตามที่หลอกลวงนั้นหรือไม่ หรือขอผัดผ่อนอย่างไร

1.7 ทราบเรื่องถูกผู้ต้องหาฉ้อโกงเมื่อวันเวลาใด

1.8 แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีเมื่อวันเวลาใด

1.9 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่ ถ้ามีเมื่อใด เรื่องอะไร

1.10 ของทราบชื่อ อายุ และตำหนิรูปพรรณผู้ต้องหาทุกคน โดยละเอียด (ผู้ต้องหาหนี)

2 การถามผู้ต้องหารับสารภาพ

2.1 รู้จักผู้เสียหายนานเท่าใด เคยติดต่อกันอย่างไร

2.2 เมื่อวันเวลาใด ที่ไหน ได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าอย่างไร โดยละเอียด มีใครร่วมรู้เห็นอยู่ด้วย

2.3 เมื่อวันเวลาใด ที่ไหน ได้ทรัพย์สิ่งใดไปจากผู้เสียหาย ราคาเท่าใดหรือผู้เสียหายทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์อะไรให้ โดยมุ่งต่อผลอย่างไร เกิดประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นอย่างไรบ้าง คิดเป็นเงินเท่าใด

3 การถามผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ

3.1 รู้จักหรือเคยติดต่อผู้เสียหายมาก่อนหรือไม่ อย่างไร โดยละเอียด

3.2 ตามวันเวลาเกิดเหตุ ทำอะไร อยู่ที่ไหน กับใคร ให้เล่ารายละเอียด

3.3 เคยมายังที่เกิดเหตุบ้างหรือไม่ เมื่อใด เรื่องอะไร พบกับใครบ้าง

3.4 เคยได้รับทรัพย์หรือให้ผู้เสียหายทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ์อะไรบ้างหรือไม่ ถ้าเคยให้เล่ารายละเอียดไว้

3.5 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายหรือไม่ เมื่อใด เรื่องอะไร

4 การถามพยาน

4.1 รู้จักผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือไม่ นานเท่าใด รู้จักได้อย่างไร

4.2 ตามวันเวลาเกิดเหตุมาจากไหน พบกับใครที่ไหน รู้เห็นเหตุการณ์อย่างไร โดยละเอียด มีใครร่วมรู้เห็นอีก

4.3 ผู้ต้องหาได้ทรัพย์อะไรไปจากผู้เสียหาย ราคาเท่าใด หรือผู้เสียหายได้ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ์อะไร เมื่อวันเวลาใด ที่ไหน มีใครรู้เห็นหรือไม่

4.4 หลังจากนั้นได้พบผู้เสียหาย ผู้ต้องหาอีกหรือไม่ รู้เห็นอะไรเพิ่มเติมอีก

4.5 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่

16. ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

1 การสอบสวนผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหาย

1.1 เป็นผู้เสียหายหรือได้รับมอบอำนาจให้มาร้องทุกข์แทน (ให้ยืนยันหนังสือมอบอำนาจ)

1.2 ร้องทุกข์มอบคดีให้ดำเนินคดีกับใคร ข้อหาใด

1.3 เมื่อวันเวลาใดได้รับเช็คของธนาคารใด กี่ฉบับ (บอกรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลข วันสั่งจ่าย จำนวนเงินที่สั่งจ่ายจากใคร และมอบเช็คเป็นของกลางเพื่อประกอบคดี)

1.4 เช็คที่ได้รับนั้นเกิดจากมูลหนี้อะไร

1.5 มีใครเป็นผู้เขียนเช็คและลงชื่อเป็นผู้สั่งจ่าย รวมทั้งผู้สลักหลัง (ให้สอบสวนถึงชื่อทุกคนที่ปรากฏในเช็คไม่ว่าด้านหน้าและด้านหลัง รวมทั้งตราของนิติบุคคลด้วย)

1.6 เช็คเขียนที่ใด มีใครรู้เห็นหรือไม่ หรือตอนส่งมอบเช็คมีใครเป็นผู้รู้เห็นบ้าง

1.7 ผู้ออกเช็คหรือใช้เช็คได้กล่าวคำรับรองอะไรหรือไม่

1.8 นำเช็คไปเบิกเงินสดหรือเข้าบัญชีเมื่อใด โดยธนาคารใด หากไม่เรียกเก็บเงินตามวันที่สั่งจ่ายเป็นเพราะเหตุอันใด

1.9 ทราบว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อใด โดยใคร ว่าอย่างไร

1.10 แจ้งให้ผู้ออกเช็คทราบเรื่องเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงินหรือไม่ เมื่อใด และได้ติดตามทางหนี้เช็คกับใครบ้าง ได้ผลอย่างไร

1.11 การที่เช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงินครั้งนี้ได้รับความเสียหายอย่างไร

1.12 สถานที่ที่ได้รับเช็คหรือที่เขียนเช็คคือที่ไหน (ให้ระบุแขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด)

1.13 เคยรู้จักคนเขียนเช็คหรือคนสั่งจ่ายเช็คหรือไม่ มีประวัติความเป็นมาอยางไร รวมทั้งตำหนิรูปพรรณ

1.14 ทราบหรือไม่ว่าผู้สั่งจ่ายหรือผู้ต้องหาอยู่แห่งใด จะหลบหนีไปอยู่ที่ไหน

1.15 ธนาคารที่ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้นตั้งอยู่ที่ใด

1.16 ถ้าเช็คถูกปิดบัญชีก่อนการเขียนสั่งจ่าย โดยผู้กล่าวหารับเช็คนั้นจากผู้สั่งจ่ายโดยตรง จะร้องทุกข์ในข้อหาฉ้อโกงด้วยหรือไม่ (ถ้าร้องทุกข์ในความผิดฐานฉ้อโกงต้องสอบสวนและกล่าวหาในข้อหานี้ด้วย)

1.2 การสอบสวนพยานธนาคาร

2.1 มีตำแหน่งหน้าที่อะไรในธนาคาร

2.2 ดูเช็คของกลางแล้วเป็นของธนาคารนี้หรือไม่ ให้บอกรายละเอียดของเช็ค (ระบุชื่อธนาคารเลขที่ของเช็ควันสั่งจ่ายและจำนวนเงินที่สั่งจ่าย)

2.3 ใครเป็นผู้สั่งจ่าย มีผู้สลักหลังหรือไม่ เป็นใคร

2.4 เช็คนี้ธนาคารฯ จ่ายให้กับใคร ใครเป็นเจ้าบัญชี อยู่ที่ไหน มีหลักฐานเอกสารอะไรประกอบในการขอเปิดบัญชี (บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลให้สำเนาประกอบ)

2.5 ผู้สั่งจ่ายเปิดบัญชีกระแสรายวันครั้งแรกเมื่อใด ด้วยเงินจำนวนเท่าใด ได้รับหมายเลขบัญชีเท่าไร มีบัญชีเดินสะพัดเบิกเงินเกินบัญชีด้วยหรือไม่ ในวงเงินจำนวนเท่าใด

2.6 เช็คของกลางถูกนำมาเรียกเก็บเงินโดยใคร ผ่านธนาคารใด เมื่อใด

2.7 ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินไปเมื่อวันเวลาใด (บอกรายละเอียดเวลาด้วยเพราะเป็นวันเวลากระทำผิด) ด้วยเหตุใด ได้แจ้งให้ใครทราบบ้าง เมื่อใด

2.8 ลายเซ็นของผู้สั่งจ่ายตรงกับตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคารหรือไม่

2.9 ถ้าบัญชีของผู้สั่งจ่ายปิด ขอทราบว่าปิดบัญชีเมื่อใด เพราะเหตุใด ผู้สั่งจ่ายทราบหรือไม่เมื่อใด

2.10 วันออกเช็ค วันรับเช็คหรือวันเขียนเช็ค มีเงินอยู่ในบัญชีเท่าใด

2.11 วันสั่งจ่าย (วันที่ถึงกำหนดในเช็ค) มีเงินอยู่เท่าใด

2.12 ถ้านำเช็คไปเรียกเก็บเงินภายหลัง วันที่นำเช็คเรียกเก็บนั้นมีเงินอยู่เท่าใด

2.13 ผู้สั่งจ่ายหรือผู้ต้องหามาติดต่อของนำเงินตามเช็คมาชำระหรือไม่ อย่างไร

2.14 ธนาคารนี้ตั้งอยู่ที่ใด

2.15 ขอทราบตำหนิรูปพรรณผู้สั่งจ่ายหรือผู้ต้องหา ทราบหรือไม่ว่าจะติดตามตัวได้ที่ใด เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

17. <u>การสอบสวนความผิดเกี่ยวกับแต่งกายเป็นภิกษุ</u>

ในพระพุทธศาสนาโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นภิษุที่แท้จริง

การสอบสวนควรสอบสวนผู้เกี่ยวข้องคือ

1. สอบสวนผู้กล่าวหาและพยานให้ได้ความว่า

1.1 ได้ทราบว่าพระภิษุ (ผู้ต้องหา) กระทำความผิดด้วยตนเอง หรือมีใครมาบอกให้

1.2 ถ้ามีผู้มาบอกกล่าว เล่าให้ฟัง ผู้นั้นเป็นใคร อยู่ที่ไหน หากไม่ควรเปิดเผยชื่อและที่อยู่ก็ไม่ต้องถามข้อนี้ เป็นเพียงบันทึกลงไปว่า มีผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะออกนามมาแจ้งให้ทราบว่า……

1.3 ที่พบผู้ต้องหาอยู่ที่ไหน แต่งกายอย่างไร และกำลังทำอะไรอยู่

1.4 ผู้ต้องหาแต่งกายเป็นพระภิษุสงฆ์ หรือแต่งกายในศาสนาใด และศาสนานั้นๆ ทางราชการรับรองหรือไม่

1.5 เชื่อหรือไม่ว่า ผู้ต้องหาเป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช นักพรตในศาสนานั้นจริงๆ ถ้าเชื่อได้ทำความเคารพโดยยกมือไหว้ จับมือ ถวายหรือให้สิ่งของเป็น “ทาน” บ้างหรือไม่

1.6 ได้สอบถามผู้ต้องหาหรือไม่ว่า บวชหรืออุปสมบท บรรพชาที่วัดไหน วันเดือนปีใด ใครเป็นพระ อุปฌาย์ ใครเป็นพระคู่สวด (2 องค์) และมีพระอันดับกี่องค์ มีหนังสือรับรอง (ใบสุทธิ) ของพระอุปฌาย์ออกให้หรือไม่)

1.7 ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดอะไรบ้าง มีพยานหลักฐานอย่างไร และมีอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่ได้มาหรือมีไว้ครอบครองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

1.8 ขณะจับกุมผู้ต้องหาให้การอย่างไร (ปฏิเสธ ภาคเสธ รับสารภาพ)

2. สอบสวนผู้ต้องหา ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต้องให้ได้ความว่า

2.1 อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด

2.2 บวชหรืออุปสมบทที่วัดใด หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดใด และเมื่อใด

2.3 ใครเป็นคนโกนศีรษะให้ เครื่องแต่งกายเช่น สบง จีวร อังสะ รัดปะคต บาตร หรือเครื่องอัฐบริขาลได้มาจากไหน ใครให้หรือซื้อมาเอง ซื้อมาจากร้านไหน ตลาดใด ตำบล อำเภอ จังหวัดใด ราคาเท่าไร

2.4 ใครเป็นพระอุปฌาย์ ใครเป็นพระคู่สวดและใครบ้างที่เป็นพระอันดับขณะที่บวช

2.5 มีใบสุทธิรับรองการบวชของพระอุปฌาย์หรือไม่

2.6 บวชแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดใด และได้เดินทางไปที่ไหนบ้าง การเดินทางออกจากวัดได้รับอนุญาตหรือบอกกล่าวเจ้าอาวาสวัดหรือไม่

18. การสอบสวนคดีแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ใช้ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ควรดำเนินการดังนี้

ศึกษาเรื่องเครื่องแบบตำรวจ

1. เครื่องแบบตำรวจนั้นย่อมประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องหมายยศ จำพวก สังกัด และอื่น ๆ กับเครื่องประกอบต่าง ๆ

2. ลักษณะ ชนิด และประเภท ของเครื่องแบบตำรวจนั้น จะแต่งอย่างไร เมื่อไร มีเงื่อนไขในการแต่งอย่างไร ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง

3. ต้องศึกษา พ.ร.บ. เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)

5. การแต่งเครื่องแบบตำรวจต้องปฏิบัติตาม ป. ไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 16 บทที่ 1 ถึง บทที่ 23 ระเบียบกรมตำรวจว่าด้วย “การแต่งเครื่องแบบ” โดยตลอด

1. การสอบสวนผู้กล่าวหาควรสอบสวนในประเด็น

1.1 เห็นผู้ต้องหาแต่งเครื่องแบบตำรวจ ลักษณะ ชนิด และประเภทใด ที่ไหน เมื่อไร

1.2 แต่งเครื่องแบบชนิดนั้นถูกต้องครบถ้วยหรือไม่ เช่น หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า เครื่องหมายยศ จำพวก สังกัด

1.3 ประดับแพรแถบเครื่องหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกต้องหรือไม่

1.4 แต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อกระทำความผิดทางอาญาหรือไม่

1.5 เมื่อพบครั้งแรกเชื่อหรือไม่ว่าผู้ที่แต่งเครื่องแบบตำรวจนั้นเป็นตำรวจที่แท้จริง

2. การสอบสวนผู้ต้องหาควรสอบสวนในประเด็น

2.1 มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบตำรวจโดยใช้เครื่องหมายยศ จำพวก สังกัด ประดับเครื่องหมายอื่นและประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่

2.2 เครื่องแบบและส่วนประกอบของเครื่องแบบเช่น เสื้อ กางเกง เข็มขัด เครื่องหมายยศ สังกัด จำพวกแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปได้มาจากไหน

2.3 แต่งเครื่องแบบตำรวจทำไม เพื่อประสงค์อะไร

2.4 รับราชการเป็นตำรวจจริงหรือไม่ ถ้าจริงรับราชการอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไร มีหน้าที่อย่างไร ถ้าเคยรับราชการเป็นตำรวจมาก่อนเคยรับราชการตำรวจมียศตำแหน่งใด อยู่ที่ไหน สาเหตุที่ออกจากราชการเพราะอะไร เช่นลาออก ถูกให้ออก ปลดออก ไล่ออก หรืออยู่ระหว่างพักราชการ

2.5 ไปแต่งเครื่องแบบตำรวจที่ไหน มาจากไหน และจะไปไหน ไปทำอะไร

3. การสอบสวนพยานควรสอบสวนในประเด็น

3.1 เห็นผู้ต้องหาแต่งเครื่องแบบตำรวจ ลักษณะชนิด ประเภทใดที่ไหน

3.2 ผู้ต้องหาทำอะไรกับใครที่ไหน

3.3 พยานเชื่อหรือไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แท้จริง

3.4 พยานเห็นคนเดียวหรือหลายคนมีใครบ้าง

3.5 ลักษณะท่าทางและพฤติการณ์ของผู้ต้องหาเป็นอย่างไรบ้าง

3.6 พยานไปแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือบุคคลอื่นทราบหรือไม่

19. <u>การสอบสวนคดีทำการประกอบโรคศิลปะ</u>

เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับใบอนุญาต

การสอบสวนควรดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้สอบสวนผู้กล่าวหาให้ได้รายละเอียดว่า ผู้กล่าวหาทราบได้อย่างไรว่า ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดเกี่ยวกับโรคศิลปะโดยไม่ได้รับอนุญาต รู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการสืบสวน หรือมีคนมาบอก ถ้ามีคนมาบอกผู้นั้นเป็นใคร บอกว่าผู้ต้องหาเป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และทำอย่างไร ที่เห็นว่าได้กระทำผิดกฎหมาย ถ้าทราบเองโดยการสืบสวนไปพบการกระทำผิดด้วยตนเองหรืออย่างไร ถ้าพบด้วยตนเองผู้ต้องหาทำอะไรกีบใคร และทำอย่างไร ได้สอบถามผู้ต้องหาหรือไม่ว่า ผู้ต้องหาประกอบโรคศิลปะมีทะเบียนหรือใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาใด เมื่อใด เหตุเกิดที่ไหน วัน เดือน ปี เวลาใด

2. ให้สอบสวนผู้ต้องหา ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ต้องสอบสวนให้ได้รายละเอียดว่า ผู้ต้องหาได้รับการศึกษาระดับใด เคยทำงานเกี่ยวกับการรักษาโรคของคนป่วยมาหรือไม่ รู้วิธีการซื้อหรือสั่งยาให้กับผู้ป่วยหรือไม่ การใช้เครื่องอุปกรณ์การแพทย์แต่ละอย่างใช้อย่างไร มีทะเบียนและใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะหรือไม่ ถ้ามีใบอนุญาตถูกเพิกถอน สั่งพักจากทางราชการหรือไม่ ผู้ต้องหาได้ไปรักษาคนป่วยชื่ออะไร อยู่ที่ไหน เป็นโรคอะไร ผู้ต้องหาให้ยาคนป่วยด้วยวิธีใด ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างไรบ้าง ขณะที่ผู้ต้องหาถูกจับกุม ผู้ต้องหาทำอะไร กับใคร ที่ไหน และทำอย่างไร เคยต้องหาต้องโทษคดีอาญามาก่อนหรือไม่

3. ให้สอบสวนพยานให้ได้รายละเอียดว่า พยานรู้จักกับผู้ต้องหา เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ ได้พบผู้ต้องหาทำอะไรกับใคร ที่ไหน และทำอย่างไร ทราบหรือไม่ว่าผู้ต้องหาเป็นหมอหรือแพทย์ที่แท้จริง ถ้าพยานถูกผู้ต้องหารักษาโรคให้ พยานเป็นโรคอะไร รู้จักกับผู้ต้องหาเมื่อไร รู้จากใครบอกหรือใครแนะนำ ผู้ต้องหารักษาโรคให้พยานโดยวิธีใดบ้าง และพยานเสียเงินค่ารักษาให้กับผู้ต้องหาเท่าไร มีใครรู้เห็นบ้าง

4. ถ้าการยึดเครื่องมือเครื่องใช้ ยารักษาโรค ได้จากผู้ต้องหา ต้องส่งให้แพทย์สาธารณสุขอำเภอหรือแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจ หรือส่งกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจหรือกระวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการตรวจว่า เครื่องมือเครื่องใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแพทย์หรือพยาบาลใช้ ใช่หรือไม่ ยาต่างๆ ที่ยึดได้เป็นยาชนิดใด ใช้ในการรักษาโรมนุษญ์ได้หรือไม่ และถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะเป็นอันตรายแก่ชีวิติและร่างกายหรือไม่

20. การสอบสวนคดีทำให้หญิงแท้งลูก ประกอบโรคศิลปะ ประกอบอาชีพพยาบาล และผดุงครรภ์ไม่รับอนุญาต

1. การสอบสวนหญิงที่ไม่ยินยอมให้ทำแท้งลูกต้องสอบสวนให้ได้ความว่า

1.1 ตั้งท้องกับใคร กี่เดือนแล้ว

1.2 ยินยอมให้ใครเป็นคนทำแท้งให้หรือไม่

1.3 เมื่อไม่ยินยอม ผู้นั้นทำแท้งให้ได้อย่างไร

1.4 ทำที่ไหน เมื่อไร

1.5 มีใครรู้เห็นการกระทำบ้าง

1.6 ได้ไปรักษาตัวที่ไหน กี่วัน

1.7 ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ไหน กับใคร เมื่อใด

1.8 ต้องสอบสวนหญิงคนกลางไว้ ในฐานะผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา

2. การสอบสวนหญิงที่แท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องสอบสวนให้ได้ความว่า

2.1 ตั้งท้องกับใคร กี่เดือนแล้ว

2.2 เคยเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนหรือไม่ เคยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวมากี่ครั้งแล้ว เสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด

2.3 สถานภาพทางครอบครัวเป็นอย่างไร

2.4 การตั้งครรภ์เนื่องมาจากถูกข่มขืนกระทำชำเรา อายุไม่เกินสิบห้าปีถูกข่มขืนกระทำชำเรา ถูกผู้อื่นล่อลวงชักพาไปเพื่ออนาจารหรือสำเร็จความใคร่ของผู้อื่นหรือไม่

2.5 สมัครใจยินยอมให้ผู้ต้องหาทำแท้งลูกให้หรือไม่

2.6 ผู้ทำแท้งลูก (ผู้ต้องหา) ชื่ออะไร อยู่ที่ไหน รูปร่างลักษณะตำหนิรูปพรรณเป็นอย่างไร เป็นหมอหรือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

2.7 ได้ชำระเงินค่าทำแท้งลูกให้กับใคร เท่าไร มีหลักฐานอย่างไร

2.8 การทำแท้งลูก ผู้ทำให้มีกี่คน จำได้หรือไม่ว่าเป็นใครบ้าง

2.9 ก่อนทำแท้ง ขณะทำแท้ง หลังทำแท้ง ผู้ทำได้ทำอะไรให้บ้าง เช่น ทำความสะอาด ฉีดยา ถ่างมดลูก ขูดมดลูก นัดให้มาตรวจที่ไหน ผู้ทำแท้งทำอะไรให้บ้าง

2.10 ได้รับบาดเจ็บที่ไหนบ้าง ไปรักษาตัวที่ไหน กี่วัน ปกติทำงานอะไรที่ไหน ประกอบอาชีพอะไร ไปทำงานปกติได้ภายในกี่วัน

2.11 ในกรณีหญิงยินยอมให้ผู้อื่นทำแท้ง ต้องสอบสวนหญิงนั้นเป็นพยาน อย่าสอบสวนเป็นผู้เสียหาย หรือผู้กล่าวหา เพราะหญิงนั้นมีส่วนร่วมกระทำผิดด้วย

2.12 ควรสอบสวนเจ้าพนักงานตำรวจผู้สืบสวนจับกุมเป็นผู้กล่าวหา

3. การสอบสวนพยานต้องสอบสวนให้ได้ความว่า

3.1 รู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่

3.2 รู้เห็นการทำแท้งลูกของผู้ต้องหาอย่างไรบ้าง เช่น

- ก่อนทำแท้งมีการตรวจร่างกายอย่างไรบ้าง
- ก่อนทำความสะอาดร่างกายทำที่ไหน ทำอย่างไร
- การฉีดยา
- การขูดมดลูก
- การใช้สิ่งของต่างๆ เข้าไปในช่องคลอด
- การเก็บสิ่งต่างๆ ที่นำออกช่องคลอด
- เครื่องมือเครื่องใช้มีอะไรบ้าง เก็บไว้ที่ไหน
- การจ่ายยา การชำระเงิน
- การนัดคนป่วยให้มาพบ

3.3 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหา หรือคนอื่นที่ทำงานด้วยกันมาก่อนหรือไม่

3.4 ใครเป็นผู้นำหรือเชิญพยานมาให้การกับพนักงานสอบสวน

4. การสอบสวนผู้ต้องหาให้ได้ความว่า

4.1 ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต้องสอบสวนให้ได้ความว่า

4.1.1 มีความรู้ในการทำคลอดทำแท้งมาจากไหน ใครเป็นคนสอนให้

4.1.2 ทำคลอด ทำแท้งลูกที่ไหน มีใครช่วยเหลือบ้าง

4.1.3 ได้รับผลประโยชน์อย่างไร

4.1.4 ใครเป็นผู้สนับสนุนสั่งให้ทำ

4.1.5 เครื่องมือเครื่องใช้ของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดได้เป็นของใคร ได้มาจากไหน แต่ละอย่างใช้ทำอะไร ถ้าเป็นยาเป็นยาชนิดใด ใช้เพื่ออะไร ได้มาจากไหน เป็นของผู้ต้องหาหรือไม่

4.1.6 ประกอบโรคศิลปะได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรือไม่

4.1.7 ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลหรือไม่

4.1.8 ที่ให้การรับสารภาพพาพนักงานสอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุได้หรือไม่

4.1.9 เคยต้องโทษต้องหาคดีอาญามาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยเคยถูกศาลพิพากษาปรับ หรือจำคุกหรือไม่ ถ้าจำคุกจำคุกกี่เดือน กี่ปี ศาลรอการลงโทษให้หรือไม่อย่างไร

4.2 ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธต้องสอบสวนให้ได้ความว่า

4.2.1 เคยต้องหาต้องโทษคดีอาญามาก่อนหรือไม่

4.2.2 สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านใคร

4.2.3 ของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดได้ เป็นของใคร มีไว้ทำไม ใครเป็นผู้ใช้และใครเป็นผู้รักษา

4.2.4 พยานชี้ตัวผู้ต้องหา เคยรู้จักกันและมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

5. การสอบสวนผู้กล่าวหาหรือพยานจับกุม ต้องสอบสวนให้ได้ความว่า

5.1 การสืบสวนก่อนมีการจับกุม ได้พยานหลักฐานอะไรบ้าง

5.2 การจับกุมผู้ต้องหา พบผู้ต้องหา หญิงคนกลางผู้ถูกทำแท้งที่ไหน กำลังทำอะไรอยู่กับใคร

5.3 ยึดของกลางได้อะไรบ้าง

5.4 ของกลางที่ยึดได้ประกอบคดีเป็นของใคร ยึดได้ที่ไหน

5.5 ผู้ต้องหาให้การขณะจับกุมว่าอย่างไร

6. หากตรวจยึดของกลางได้ในที่เกิดเหตุควรส่งไปตรวจพิสูจน์ดังนี้

6.1 หญิงคนกลางมีโลหิตหมู่ใด

6.2 ก้อนเลือดหรือโลหิตที่ยึดได้ ณ ที่เกิดเหตุเป็นโลหิตของมนุษย์ใช่หรือไม่ หมู่ใด

6.3 ยาที่ยึดได้เป็ยยาชนิดใด ใช้สำหรับทางแพทย์หรือไม่

6.4 เครื่องมือเครื่องใช้ที่ยึดได้ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับแพทย์ใช่หรือไม่

6.5 เส้นผม ขน อาจยึดได้จากที่เกิดเหตุต้องนำไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นเส้นผม ขน ของมนุษย์ และเป็นของหญิงคนกลางใช่หรือไม่

21. <u>คดีบัตรเครดิต</u> (โกงธนาคาร)

ถาม ท่านทำงานตำแหน่งหน้าที่อะไร

ตอบ ข้าฯ เป็นผู้จัดการสำนักงานบัตรเครดิต ของธนาคารนครไทยจำกัด มีหน้าที่ควบคุมจัดการ ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคาร และข้าฯ ทำงานมาสายนี้มานานประมาณ 5 ปี แล้ว

ถาม ท่านมาพบพนักงานสอบสวนด้วยเรื่องอะไร

ตอบ ข้าฯ มาแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตบัตรเครดิต โดยข้าฯ ได้รับมอบอำนาจจากธนาคาร ปรากฏตามเอกสารการมอบอำนาจของธนาคารที่ได้มอบให้เพื่อประกอบการสอบสวนในวันนี้แล้ว

ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดในเรื่องนี้

ตอบ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2538 ภรรยาของนายอิทธิพล พิทักษ์ประชา ซึ่งรับราชการเป็นนายอำเภออยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี ได้มาแจ้งกับธนาคารว่า นายอิทธิพลฯ ซึ่งเป็นสามีได้ขอเป็นผู้ถือบัตรวีซ่ากับธนาคาร ปรากฏว่านายอิทธิพลยังไม่ได้รับบัตรเครดิตจากธนาคารเลย แต่ปรากฏมีรายการแจ้งหนี้จากธนาคารให้นายอิทธิพล ชำระหนี้จากรายการการใช้บัตรเครดิตดังกล่าว เป็นยอดหนี้ทั้งหมด 160,000 บาท

ถาม เป็นความจริงประการใดที่บัตรเครดิตยังไม่ได้ออกให้กับนายอิทธิพลฯ แต่มีการนำไปใช้ซื้อสินค้า

ตอบ บัตรเครดิตที่นำไปใช้ซื้อสินค้านั้น ธนาคารได้ออกบัตรโดยทำบัตรเครดิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 เป็นบัตรเครดิตวีซ่า หมายเลขบัตร 5404 8810 9001 2345 เพียงแต่รอให้นายอิทธิพลฯ มารับไปเท่านั้น แต่จากการตรวจสอบของธนาคาร ไม่ปรากฏมีลายมือชื่อของนายอิทธิพบมาเซ็นรับไปแต่อย่างใด แต่มีรายการนำไปใช้ซื้อสินค้า

ถาม มีการนำไปซื้ออะไรบ้าง

ตอบ มีการซื้อทองรูปพรรณอย่างเดียว ซื้อจากร้านทองทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยซื้อทั้งหมด 22 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2538 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2538

ถาม ขอทราบรายละเอียดในการนำบัตรเครดิตไปใช้

ตอบ 1. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2538 ซื้อที่ร้านทองโชคดีเป็นเงิน 25,500 บาท

2. วันที่ 25 เมษายน 2538 ซื้อที่ร้านทองดีจิน เป็นเงิน 15,900 บาท

…….

……

22. วันที่ 2 มิถุนายน 2538 ซื้อที่ร้านทองจินดาเป็นเงิน 24,977 บาท

รวมทั้งสิ้น 22 รายการ เป็นเงิน 160,000 บาท

ถาม ท่านมีหลักฐานอะไรที่แสดงว่ามีการนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้านทองดังกล่าว

ตอบ วันนี้ข้าฯ ได้มอบ Sales Slip (ฉบับธนาคาร) ที่ร้านค้าทองต่าง ๆ นำมาขึ้นเงินกับธนาคารให้พนักงานสอบสวนไว้ประกอบการพิจารณา

ถาม ท่านสงสัยผู้ใดหรือไม่

ตอบ ในขณะนี้ข้าฯ ยังไม่ทราบ แต่เชื่อว่าต้องเป็นพนักงานในฝ่ายบัตรเครดิตอย่างแน่นอน จึงขอให้ทำการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

ถาม เหตุใดท่านจึงสงสัยพนักงานในฝ่ายบัตรเครดิต

ตอบ เนื่องจากบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาเอาบัตรเครดิตนี้ออกไปได้ บัตรเครดิตที่จัดทำเรียบร้อยและรอผู้มาถือบัตรมารับนั้น ปกติจะเก็บไว้ที่ใดในตู้เหล็กเก็บเอกสารที่ตั้งอยู่ในฝ่ายบัตรเครดิต

ถาม ขอทราบสถานที่เกิดเหตุ

ตอบ ธนาคารนครไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ อยู่ที่เลขที่…..แขวง…..เขต……กทม. และหลายท้องที่เกี่ยวเนื่องกัน

จากคำให้การของผู้กล่าวหา และการตรวจสอบ หลักฐานจาก Sales Slip พยาน บุคคลที่จะต้องทำการสอบสวนต่อไปคือร้านค้าผู้รับบัตร ผู้เป็นประจักษ์พยาน

การสอบสวนพยาน (ร้านค้าผู้รับบัตร) ร้านที่ 1

ถาม ท่านเกี่ยวข้องอย่างไรกับร้านทองโชคดี

ตอบ ข้าฯ เป็นน้องสาวของเจ้าของร้านโชคดี และเป็นพนักงานขายทองของร้านด้วย

ถาม Sales Slip ฉบับธนาคารที่ให้ท่านตรวจดูนี้เป็นฉบับเลขที่ 1247224 จำนวนเงิน 14,536 บาท อยากทราบว่าเป็น Slip ที่ซื้อทองจากร้านของท่านใช่หรือไม่

ตอบ ใช่ ซื้อไปจากร้านโชคดี

ถาม อยากทราบว่าท่านยังจำลูกค้าคนนี้ได้หรือไม่ หากพนักงานสอบสวนนำภาพถ่ายมาให้ดู ท่านสามารถชี้ลูกค้าจากภาพถ่ายได้หรือไม่

ตอบ ข้าฯ ยืนยันว่าข้าฯ สามารถชี้ได้ถ้าได้ดูภาพถ่าย ในวันที่ลูกค้าคนนี้เข้ามาซื้อทองในร้านนั้นเดินเข้ามาคนเดียว สวมเสื้อสีขาว กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ ผมหยักศก ลักษณะเป็นคนหมดจด ผิวค่อนข้างขาว หุ่นดี สมส่วน เขาเป็นคนซื้อง่ายเข้ามาแล้วก้มหน้าที่ตู้โชว์ ชี้นิ้วลงไปแล้วบอกว่าเอาเส้นนี้ เมื่อได้ดูสร้อยแล้วก็ถามราคาเท่าไร และก็ตกลงทันที ข้าฯ ยังเอะใจเลยว่าทำไมซื้อง่าย ถ้าลูกค้าเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ดี

การสอบสวนพยาน (ร้านค้าผู้รับบัตร) ร้านที่ 2

มีการตั้งคำถามแบบร้านแรก จนกระทั่ง

ถาม ท่านจำลูกค้าคนที่มาซื้อทองตาม sales slip นี้ได้หรือไม่

ตอบ จำได้ เพราะในครั้งแรกที่นำบัตรเครดิตมาซื้อสินค้านั้น ปรากฏว่าเมื่อรูดกับเครื่อง เครื่องไม่อนุมัติให้ทำรายการ หลังจากนั้นอีกประมาณ 1 สัปดาห์ ก็กลับมาซื้ออีกคราวนี้เครื่องทำรายการอนุมัติผ่าน ที่ข้าฯ จำได้เพราะเป็นลูกค้าใหม่

จากการที่ร้านค้าสามารถจำลูกค้าที่มาซื้อสินค้าได้ ประกอบกับผู้กล่าวหาให้การว่า เชื่อว่าเป็นคนในฝ่ายบัตรเครดิต สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ จัดให้ร้านค้าชี้ภาพถ่ายลูกค้าเสียก่อน

มีการประสานงานชอภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรเครดิตทั้งหมดร่วม 40 คน นำไปให้ร้านทองที่ให้การว่าจำหน้าผู้นำบัตรเครดิตมาใช้ได้ ปรากฏว่าพนักงานขายทองร้านโชคดี ชี้ไปที่รูปของพิสันต์ และลงลายมือชื่อยืนยันหลังภาพของ พิสันต์ด้วย

การสอบสวนเพิ่มเติม

ถาม เหตุใดจึงจำลูกค้าคนนี้ได้อย่างแม่นยำ ทั้ง ๆ ที่ดูจากภาพถ่าย

ตอบ สาเหตุเกิดจากการใช้บัตรเครดิต และทางร้านไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อกับศูนย์ได้ จึงต้องใช้เวลาประมาณ 10 นาที ระหว่างที่รอนั้นก็ได้ใช้เวลาคุยกันและสังเกตเห็นว่าเขากระวนกระวายใจมาก และที่สามารถจำได้แม่นยำก็เป็นคนรูปร่างดี พูดเพราะ

ร้านขายทองหลายร้านจำลูกค้าคนนี้ได้ และยันยันภาพถ่ายไปที่พิสันต์คนเดียวจึงต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจับกุมและออกหมายจับ

มีการจับกุมพิสันต์ที่ธนาคาร นำพิสันต์ไปตรวจค้นที่บ้านในห้องนอน ปรากฏพบตลับทองเปล่าในห้องหลายตลับ ซึ่งตลับเหล่านั้นตรงกับร้านค้าใน sales slip พอดี

เอกสารส่งตรวจพิสูจน์

มีการส่ง Sales Slip ทั้งหมด ให้ พฐ. ทำการตรวจพิสูจน์เพื่อเป็นหลักฐานว่า

1. Sales Slip ทั้งหมดรูดจากบัตรเครดิตใบเดียวกันหรือไม่
2. ลายเซ็นใน Sales Slip ทั้งหมด เป็นลายมือเขียนจากคน ๆ เดียวกันหรือไม่

ผลปรากฏว่า ทั้งหมดรูดบัตรเครดิตบัตรเดียวกัน และร้านค้าหลายร้านก็ชี้ตัวหลังจากจับกุมพิสันต์ได้ว่า เป็นคนที่ไปซื้อทองตาม Slip แม้ว่าอีกหลายร้านจะให้การว่าจำลูกค้าคนนี้ไม่ได้ก็ตาม ซึ่งก็ต้องสอบสวนติดสำนวนไปด้วย เพื่อให้หมดสิ้นกระแสความ

22. คดีโกงร้านค้า

คดีนี้ร้านค้าไม่ได้ทุจริต แต่รับบัตรเครดิตปลอมและผิดเงื่อนไขโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ธนาคารเรียกเงินคืนจากร้านค้าได้ ร้านค้าจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี

สอบสวนผู้กล่าวหา

ถาม ท่านเกี่ยวข้องอย่างไรกับร้านเพ็ญพักตร์

ตอบ ข้าฯ เป็นเจ้าของร้าน

ถาม ร้านของท่านเป็นสมาชิกร้านค้ารับบัตรเครดิตวีซ่ากับธนาคารกรุงเทพจำกัดใช่หรือไม่ ตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2536 ปรากฏตามสัญญาที่ได้มอบให้ประกอบการสอบสวนนี้

ถาม ท่านแจ้งกับธนาคารว่าร้านค้าของท่านรับบัตรเครดิตสำหรับสินค้าหรือบริการอะไรบ้างตอบ จำหน่ายและบริการเครื่องปรับอากาศ

ถาม ท่านประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับใคร ในข้อหาอะไร

ตอบ ข้าฯ ต้องการแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด (ยังไม่ทราบชื่อจำนวน) ในข้อหาฉ้อโกง ปลอมและใช้บัตรเครดิตปลอม

ถาม ผลการจากฉ้อโกง ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมของผู้กระทำความผิดท่านได้รับความเสียหายอย่างไร

ตอบ ผู้กระทำความผิดได้เครื่องปรับอากาศของข้าฯ ไปจำนวน 30 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750,000 บาท

ถาม ขอทราบพฤติกรรมในการกระทำความผิด

ตอบ เมื่อวันที่…….เดือน……พ.ศ. 2538 เวลากลางวัน ชายไทยหน้าตาดีคนหนึ่งเข้ามาในร้านของข้าฯ ติดต่อขอซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง โดยบอกกับเข้าฯว่าจะเอาไปติดตั้งในบ้านเช่าและสำนักงาน มีการตกลงราคากันที่ 25,000 บาท ต่อเครื่อง เมื่อตกลงแล้วเขาก็บอกกับข้าฯว่า พรุ่งนี้จะพานายฝรั่งมาจ่ายเงิน และในวันรุ่งขึ้นชายคนเดียวกันนี้ก็เข้ามาในร้านของข้าฯ อีก บอกว่านายฝรั่งเดินทางด่วนไปต่างประเทศแต่ได้ถ่ายหนังสือเดินทางและรูด Sales Slip เซ็นชื่อใน Sales Slip เรียบร้อยด้วย ข้าฯ ได้ตรวจดูเป็นเอกสาร 1 ชุด ที่มีทั้งฉบับธนาคาร ฉบับลูกค้าและฉบับร้านค้า มีข้อมูลที่รูดปรากฏให้เห็นข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิตชื่อ TONY และดูจากหนังสือเดินทางเป็นคนสัญชาติอังกฤษ ชายคนเดียวกันยังได้บอกกับข้าฯ อีกว่า เพื่อความสบายใจขอให้ข้าฯ ติดต่อที่ศูนย์บัตรเครดิตก่อนว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่ และจะมารับของเมื่อเรียกเก็บเงินได้แล้ว

ข้าฯ จึงได้โทรศัพท์ติดต่อกับศูนย์โดยทันทีเพื่อขออนุมัติวงเงินบัตรเครดิต ปรากฏว่าศูนย์อนุมัติให้หมายเลขรหัสอนุมัติมาด้วย และในวันรุ่งขึ้นข้าฯ ก็ได้นำ Sales Slip ไปเรียกเก็บเงินกับธนาคาร ธนาคารก็จ่ายเงินให้ ทำให้ ข้าฯ มั่นใจว่า บัตรเครดิตดังกล่าวเป็นบัตรที่แท้จริง จากนั้นในวันรุ่งขึ้นชายดังกล่าวก็มารับเครื่องปรับอากาศไปโดยไม่ให้พนักงานของข้าไปส่ง

จากนั้นต่อมา ชายคนเดียวกันนี้ก็ได้ใช้วิธีการเดียวกันมาซื้อเครื่องปรับอากาศอีกหลายครั้งรวม 30 เครื่อง

ถาม ท่านทราบได้อย่างไรว่า Sales Slip ดังกล่าวรูดจากบัตรเครดิตปลอม

ตอบ ธนาคารได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบโดยแจ้งว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรที่อยู่ในต่างประเทศได้ และนอกจากนี้ผู้ถือบัตรยังยืนยันว่าไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยและซื้อเครื่องปรับอากาศเลย

ถาม ท่านเสียหายอย่างไร

ตอบ ธนาคารเรียกเงินคืนจากข้าฯ ทั้งหมด 750,000 บาท โดยข้าฯ ต้องรับผิดชอบในการรับบัตรเครดิตปลอม ข้าฯจึงต้องมาแจ้งความ

ถาม ขอทราบตำหนิรูปพรรณของชายไทยดังกล่าว

ตอบ ……..

ถาม เหตุเกิดที่ใด เมื่อไร

ตอบ เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ ถนน แขวง เขต กทม. เมื่อระหว่าง วันที่ – วันที่ เดือน พ.ศ. 2538 เวลากลางวัน

(เนื่องจาก Sales Slip ที่ซื้อเครื่องปรับอากาศรูดจากบัตรเครดิตต่างประเทศจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมคือ)

1. หลักฐานจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่ยืนยันว่า นาย TONY ผู้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวเลย

2. หลักฐานจากผู้ออกบัตรในต่างประเทศที่มีบันทึกปากคำผู้ถือบัตรยืนยันว่า ผู้ถือบัตรเครดิต (นาย TONY) ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยเลย และบัตรเครดิตนั้น นาย TONY ยังถืออยู่ (หลักฐานนี้ต้องให้ธนาคารที่เรียกเก็บเงินในประเทศไทยรับรองเอกสารถูกต้องด้วย) และนาย TONY ปฏิเสธลายเซ็นใน Sales Slip

3. ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของนาย TONY ที่ขอจากต่างประเทศเทียบกับภาพถ่ายหนังสือเดินทางที่ร้านค้า รับไว้

ทั้งนี้รายการดังกล่าว ติดต่อประสานผ่านทางธนาคารผู้เป็นคู่สัญญากับร้านค้าจัดหาให้

สอบสวนพยาน

ถาม ท่านมีตำแหน่งหน้าที่อะไร

ตอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรเครดิตของธนาคารประชาไทยจำกัด มีหน้าที่บริการลูกค้าที่เป็นสมาชิกร้านค้าบัตรเครดิต

ถาม ร้านเพ็ญพักตร์ เป็นสมาชิกร้านค้ารับบัตรเครดิตของธนาคารประชาไทยจำกัดใช่หรือไม่ เป็นมาตั้งแต่เมื่อไร

ตอบ ใช่ เป็นมาตั้งแต่วันที่……เดือน…….พ.ศ. ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายที่ได้มอบให้แล้ว

ถาม ท่านเป็นผู้ตรวจสอบร้านเพ็ญพักตร์ใช่หรือไม่ ทราบได้อย่างไรว่าร้านดังกล่าวรับบัตรเครดิตปลอม

ตอบ เมื่อธนาคารได้รับ Sales Slip ที่ร้านเพ็ญพักตร์นำมาขึ้นเงินแล้ว ก็ส่งไปยังธนาคารที่ผู้ถือบัตรเป็นลูกค้าอยู่ในต่างประเทศให้เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรให้ ก็ได้รบการปฏิเสธว่าไม่เคยเดินทางไปประเทศไทยและใช้บัตรเครดิตซื้อเครื่องปรับอากาศเลย

ถาม รายการที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตปลอมมีกี่รายการ

ตอบ .....รายการ ปรากฏตาม Sales Slip ฉบับธนาคารที่มอบให้ประกอบการสอบสวน (เอกสารนี้ร้านค้าผู้ร้องทุกข์ต้องมอบฉบับร้านค้าให้ด้วย)

ถาม ธนาคารได้รับความเสียหายจากร้านเพ็ญพักตร์หรือไม่ อย่างไร

ตอบ ไม่ได้รับความเสียหาย เพราะได้รับการชดใช้จากร้านเพ็ญพักตร์แล้ว

(ลักษณะการกระทำความผิดเช่นนี้ คงยากที่จะสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดได้ แต่คดีนี้ปรากฏมีการจับกุมตัวในคดีอื่น พบเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องเก็บไว้ในทาวน์เฮ้าส์และสินค้าอีกมากมาย มีการขยายผลจนทราบว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้บัตรเครดิตซื้อมาจากร้านเพ็ญพักตร์ มีการจับกุมเจ้าของบ้านและผู้เกี่ยวข้อง

พยานหลักฐานด้านกองพิสูจน์หลักฐาน

1. ส่ง Sales Slip ตรวจสอบว่า รูดจากบัตรเครดิตปลอมหรือไม่
2. ลายเซ็นใน Sales Slip เซ็นจากบุคคลเดียวกันหรือไม่
3. รายงานการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญ

การแจ้งข้อกล่าวหา

1. ร่วมกันฉ้อโกง (ร้านค้า) โดยแสดงตนเป็นคนอื่น
2.ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม
3. ร่วมกันรับของโจร

23. <u>คดีบัตรเครดิต</u> (โกงผู้ถือบัตร)

สอบสวนผู้กล่าวหา

ถาม ท่านทำงานตำแหน่งหน้าที่อะไร มีภูมิลำเนาอยู่ใด

ตอบ ข้าฯ ทำงานเป็นผู้จัดการบริษัท……..มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้พักอยู่ที่บ้านเลขที่ …….ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

ถาม ท่านต้องการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการอะไร

ตอบ ข้าฯ มาแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด (ไม่ทราบชื่อจำนวน) ขโมยบัตรเครดิตไปใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้า ห้างสรรพสินค้าหลายรายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,210 บาท

ถาม บัตรเครดิตของท่านเป็นบัตรอะไร ใครออกให้

ตอบ บัตรเครดิตของข้าฯ เป็นบัตรสีทอง ออกโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด หมายเลขบัตร 4921 0009 9028 4827

ถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าบัตรเครดิตของท่านถูกขโมยไปจากที่ใด

ตอบ ข้าฯ ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าน่าจะเป็นที่สนามกอล์ฟย่านบางนา เพราะข้าฯ เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปออกรอบ เสื้อผ้าเก็บไว้ที่ล็อคเกอร์ และคิดว่าน่าจะเป็นวันที่…….เดือน……..พ.ศ. …… เพราะเป็นวันสุดท้ายที่ข้าฯ เข้าไปเล่นกอล์ฟและบัตรเครดิตของข้าฯ ที่ถูกขโมย มีการเอาไปซื้อสินค้าถัดจากนั้นเพียง 2 วัน

ถาม ท่านเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรวีซ่าสีทอง ธนาคารกสิกรไทยมาตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ ข้าฯ เป็นสมาชิกและได้รับบัตรเครดิตมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2539

ถาม ท่านได้รับความเสียหายจากการที่คนร้ายนำบัตรเครดิตของท่านไปซื้อสินค้าเป็นเงินเท่าใด

ตอบ ข้าฯ ได้ตรวจดูจากใบแจ้งหนี้ ที่ธนาคารส่งให้ข้าฯ ปรากฏว่ามีการนำไปซื้อสินค้าถึง 17 ครั้ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 153,210 บาท ดังมีรายการดังต่อไปนี้

1. วันที่……เดือน…….พ.ศ.2539 ซื้อสินค้าที่ห้างเซ็นทรัลเป็นเงิน 5,120 บาท

2.……

3.……

4. วันที่…….เดือน…….พ.ศ. 2539 ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินกรุงเทพ-เชียงใหม่ 2 ใบ เป็นเงิน 4,000 บาท

ถาม ท่านทราบเมื่อใดบัตรเครดิตของท่านถูกขโมย

ตอบ เมื่อวันที่…….เดือน…….พ.ศ. 2539 เมื่อข้าฯ ควักบัตรเครดิตวีซ่าสีทองออกจากกระเป๋าสตางค์เพื่อชำระค่าอาหารในภัตตาคาร แต่บ๋อยในภัตตาคารกลับนำมาคืนและแจ้งว่า “ขอโทษครับ ศูนย์ขัดข้อง บัตรของท่านติดต่อไม่ได้” เมื่อข้าฯ รับบัตรกลับมาดูจึงรู้ว่ามันไม่ใช่บัตรเครดิตของข้าฯ และในวันรุ่งขึ้น ข้าฯ ได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคารจึงได้รู้ว่าบัตรเครดิตของข้าขโมย

ถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าบัตรเครดิตสีทองที่ท่านยื่นชำระราคานั้นเป็นของใค

ตอบ ข้าฯ ทราบจากเพื่อนคนไทยที่ไปรับประทางอาหารด้วยกันในวันนั้นว่าบัตรดังกล่าวเป็นของนายวิชัย ที่ได้แจ้งหายไว้แล้ว และข้าฯ คิดว่าคนร้ายคงเอาบัตรเครดิตของนายวิชัยมาเปลี่ยนบัตรเครดิตของข้า ฯ ไป เพื่อมิให้ข้าฯ สงสัยเมื่อเปิดกระเป๋าดู

ถาม เหตุเกิดที่ใด เมื่อใด

ตอบ เหตุเกิดที่สนามกอล์ฟ……ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. ระหว่างวันที่-วันที่……..เดือน…….พ.ศ. 2539 กลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน (วันที่เกิดเหตุนับแต่วันที่ถูกขโมยบัตรจนถึงวันที่ซื้อสินค้าเป็นครั้งสุดท้าย โดยดูจากใบแจ้งหนี้)

(ขณะที่เจ้าของบัตรมาแจ้งความร้องทุกข์นั้น ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ขโมย แต่รู้ว่ามีการนำไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าต่าง ๆ ใน กทม. และบริษัทการบินไทย ซึ่งพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการคือสอบสวนปากคำผู้รับบัตรเครดิต)

สอบสวนพยาน (พนักงานธนาคารผู้ออกบัตร)

ขณะนี้พนักงานสอบสวนมีเพียงใบแจ้งหนี้ในมือเท่านั้น และมีข้อมูลเพียงว่าซื้อสินค้าที่ไหน เท่าไร เมื่อไร จึงควรขอข้อมูลจากธนาคารก่อน

ถาม ท่านทำงานตำแหน่งหน้าที่อะไร

ตอบ ข้าฯ เป็นพนักงานฝ่ายบัตรเครดิตของธนาคารเกษตรจำกัด มีหน้าที่กำกับดูแลและบริการลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคาร และติดตามหนี้จากบัตรเครดิต และข้าฯ มีภูมิลำเนาดังกล่าวแล้ว

ถาม บัตรเครดิตวีซ่าสีทองหมายเลข 4921 0000 9028 4827 อยากทราบว่าธนาคารออกให้กับผู้ใด

ตอบ ออกให้กับนายซานชิโร ชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย

ถาม บัตรเครดิตฉบับนี้มีการแจ้งหายหรือไม่

ตอบ เพิ่งเข้ามาแจ้งกับธนาคารเมื่อสองวันที่ผ่านมาและธนาคารแนะนำให้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน

ถาม ขณะนี้ปรากฏว่านายซานชิโร มาแจ้งว่าบัตรเครดิตถูกขโมยไปซื้อสินค้ารวม 17 รายการ (ปรากฏตามใบแจ้งหนี้ที่ให้ท่านดูนี้) พนักงานสอบสวนจะขอ Sales Slip ที่ซื้อสินค้าดังกล่าวไปประกอบการสอบสวนจะได้หรือไม่

ตอบ ไม่ขัดข้อง และขอมอบให้ในวันให้การนี้ด้วย (พนักงานสอบสวนควรรับต้นฉบับและถ่ายเอกสารให้ธนาคารเก็บรักษาไว้แทน)

(จาก Sales Slip จะทราบว่าซื้อที่ใด เมื่อใด ใครเป็นคนรับบัตรเครดิต ซึ่งพนักงานผู้รับบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะเป็นพนักงาน พนักงานสอบสวนควรสอบสวนปากคำเจ้าของผู้จัดการไว้สั้น ๆ โดยให้ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้)

สอบสวนพยาน (ร้านค้า,ผู้จัดการ,เจ้าของ)

ถาม ท่านเกี่ยวข้องอย่างไรกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

ตอบ ข้าฯ เป็นผู้จัดการฝ่ายขายแผนกเหล้าสุราต่างประเทศ

ถาม Sales Slip ที่ให้ตรวจดูนี้เป็นการซื้อสินค้าจากแผนกเหล้าสุราต่างประเทศใช่หรือไม่

ตอบ ใช่ ซื้อเมื่อวันที่……..เดือน……พ.ศ….. มีคุณโฉมสุดาเป็นผู้ขายและรับบัตรเครดิต

ถาม ท่านเคยเห็นผู้ซื้อรายนี้หรือไม่

ตอบ ไม่เคยเห็น เพราะไม่มีหน้าที่ขาย

ถาม ถ้าจะสอบสวนปากคำคุณโฉมสุดาเกี่ยวกับการขายเหล้ารายนี้ ท่านจะขัดข้องหรือไม่

ตอบ ข้าฯ จะให้คุณโฉมสุดามาพบและให้การกับท่าน
(เป็นการโยงพยานบุคคลตามขั้นตอน)

สอบสวนพยาน (ร้านค้า,ผู้ขายหรือผู้รับบัตร)

ถาม ท่านทำงานในตำแหน่งหน้าที่อะไร ทำมาตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ ข้าฯ เป็นพนักงานชาย แผนกเหล้าและสุราต่างประเทศของห้างเซ็นทรับมานานประมาณปีเศษแล้ว

ถาม ท่านเป็นผู้จำหน่ายสุราต่างประเทศตาม Sales Slip ฉบับหมายเลข 3246598 นี้ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่ เมื่อวันที่…….เดือน…….พ.ศ……..ข้าฯ จำหน่ายบรั่นดี วี.เอส.โอ.พี 2 ขวด เป็นเงิน 7,000 บาท ตาม Sales Slip ฉบับที่ให้ข้าฯ ดูนี้

ถาม ใครเป็นผู้กรอกรายการใน Sales Slip ทั้งหมดนี้ ท่านใช่หรือไม่

ตอบ ข้าฯ เป็นผู้กรอก

ถาม ท่านจำลูกค้ารายนี้ได้หรือไม่

ตอบ ข้าฯ จำได้แม่นยำมาก เพราะผ่านไปไม่ถึงเดือน

ถาม เหตุพิเศษใดที่ท่านสามารถจำลูกค้ารายนี้ได้

ตอบ ลูกค้ารายนี้มีรูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาวแบบเอเชีย หน้าตาคล้ายจีนหรือญี่ปุ่น สูงประมาณ 180 ซม. หน้ารูปสี่เหลี่ยม คิ้วดก ตาโต อายุประมาณ 40 เศษ พูดไทยสำเนียงญี่ปุ่น ประการสำคัญคือเขาเป็นคนขี้เล่นพูดจาสนุกสนาน

ถาม ลูกค้ารายนี้เซ็นชื่อใน Sales Slip ต่อหน้าท่านหรือไม่

ตอบ เขาเซ็นภาษาญี่ปุ่นอย่างคล่องแคล่วต่อหน้าข้าฯ

ถาม เหตุใดท่านไม่บันทึกหมายเลขหนังสือเดินทางลงใน Sales Slip เพราะลูกค้าเป็นคนต่างชาติ

ตอบ เพราะข้าฯ เชื่อว่าบัตรดังกล่าวไม่ปลอม และคิดว่าเป็นการให้เกียรติลูกค้าอีกทั้งเป็นสินค้าที่มีราคาไม่สูงนัก ประการสำคัญก็คือก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ลูกค้าคนนี้ก็เคยมาซื้อและจ่ายเงินสดครั้งหนึ่งแล้ว

ถาม เห็นหน้าอีกครั้งยังจำได้หรือไม่

ตอบ ยังจำหน้าได้แม่นยำ

(พนักงานสอบสวนต้องสอบสวนปากคำร้านค้าทุกร้านในประเด็นเดียวกันนี้และต้องไม่ลืมขอ Sales Slip ฉบับร้านค้าประกอบสำนวนการสอบสวนด้วย)

สอบสวนพยาน (บริษัทการบินไทย,พนักงานชายบัตรโดยสารเครื่องบิน)

ถาม ท่านเป็นผู้จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินและรับบัตรเครดิตจากลูกค้าที่ยื่นชำระราคาตาม Sales Slip หมายเลข……นี้ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ถาม ท่านทราบหรือไม่ว่าจำหน่ายบัตรโดยสารให้กับผู้ใด

ตอบ ผู้ที่มาซื้อบัตรโดยสารมีชื่อตามบัตรเครดิตว่า ซานชิโร แต่ระบุชื่อผู้โดยสารว่า ภูมิจิตร์และรัชนี

ถาม ท่านจำหน้าลูกค้ารายนี้ได้หรือไม่

ตอบ ข้าฯ จำได้ดี เป็นคนญี่ปุ่น รูปร่างสูงโปร่ง สูงประมาณ 180 ซม. ผิวขาวแบบเอเชีย ใบหน้าเหลี่ยม ตาโต คิ้วดก อายุประมาณ 40 ปี พูดไทยสำเนียงญี่ปุ่น ลักษณะเป็นคนขี้เล่น ขอบพูดตลก อารมณ์ดี

ถาม เหตุใดท่านจึงยังจำได้ ทั้งที่ผ่านมาเกือบเดือนแล้ว และลูกค้าของท่านในแต่ละวันก็มากมาย

ตอบ เนื่องจากลักษณะเป็นคนขี้เล่น กันเอง และระหว่างที่รอบัตรโดยสารข้าฯ ได้คุยกับลูกค้ารายนี้อยู่หลายนาที เขาเล่าให้ฟังว่าอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้ว พูดไทยได้บ้าง และสำเนียงที่พูดก็เป็นสำเนียงญี่ปุ่นผสมไทย

ถาม ทำไมท่านคิดว่าเป็นคนญี่ปุ่น

ตอบ เขาถือบัตรเครดิตที่มีชื่อญี่ปุ่น อีกทั้งเมื่อเวลาเซ็นชื่อก็เซ็นเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยความคล่องแคล่วไม่มีพิรุธ

ถาม ถ้าให้ชี้ตัวท่านสามารถชี้ได้หรือไม่

ตอบ ข้าฯ เห็นอีกก็จำได้ และสามารถชี้ได้ถูกต้อง

(ปกติแล้วการโดยสารเครื่องบินในประเทศ มักไม่เข้มงวดเรื่องชื่อนัก แต่ในเรื่องนี้ไม่สามารถมองข้ามได้ จึงต้องติดต่อสำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนกระทรวงมหาดไทย ขอภาพถ่ายนายภูมิจิตร์และรัชนี ปรากฏว่าพยานหลายคนยืนยันว่าเป็นผู้ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าจริง จึงขอความเห็นชอบจับกุมและออกหมายจับและติดต่อพยานชี้ตัว ผลชี้ได้ถูกต้อง ประการสำคัญต้องไม่ลืมนำไปค้นบ้านเพื่อหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง)

พยานเอกสาร

1. Sales Slip ทั้งฉบับธนาคารและฉบับร้านค้าทั้งหมด

2. ลายเซ็นที่ภูมิจิตร์เซ็นต่อหน้าพนักงานสอบสวน

3. หนังสือขอให้ พฐ.ตรวจลายมือชื่อระหว่าง Sales Slip กับลายเซ็นที่เซ็นต่อหน้าพนักงานสอบสวน เพื่อยืนยันว่าเป็นลายเซ็นของคนเดียวกันหรือไม่

4. รายงานการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญ

24. การสอบสวนคดีความผิดฐานบุกรุก

ควรแยกการพิจารณาเกี่ยวกับการสอบสวน 2 อย่างคือ

1. บุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ควรสอบสวนให้ได้ความว่า

1.1 อสังหาริมทรัพย์นั้นกรรมสิทธิ์เป็นของใคร หรือใครเป็นเจ้าของ และใครเป็นผู้ครอบครองโดยชอบ ด้วยกฎหมาย

1.2 มีหลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอย่างไรบ้าง

1.3 ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์นั้น จำเป็นต้องมีแผนที่ประกอบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ผู้ต้องหาบุกรุก

1.4 ผู้ต้องหาหรือกระทำผิดต้อง

1.4.1 มีเจตนาที่จะมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุขและได้เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น

1.4.2 มีเจตนาเพื่อที่จะครอบครองทรัพย์นั้นโดยการยักย้าย หรือทำลายสิ่งต่าง ๆ ให้ผิดไปจากเดิม ได้เข้าไปภายในเขตอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยมีเหตุอันสมควรหรือไม่

1.4.3 มีอาวุธติดตัวไปหรือไม่ ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือไม่

1.4.4 กระทำด้วยกันกี่คน เวลากลางวันหรือกลางคืน

2. บุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่น ควรสอบสวนให้ได้ความว่า

2.1 สถานที่เกิดเหตุใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน, โรง, เรือ, หรือ แพ เป็นบริเวณที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยตาม ป.อาญา มาตรา 1(4) หรือไม่

2.2 ที่อยู่อาศัยมีรั้วล้อมหรือไม่ ถ้ามีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ต่ำสูง สร้างด้วยอิฐ คอนกรีต ไม้ หรืออะไร

2.3 ก่อนสอบสวน พนักงานสอบสวน จะต้องไปดูแลและตรวจสถานที่เกิดเหตุถ่ายรูป ทำแผนที่สังเขปก่อน จะได้สะดวกเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหา (ถ้ามี) และผู้เสียหาย ผู้กล่าวหา และพยาน

2.4 เคหสถานนั้นใครเป็นเจ้าของ หรือใครเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

3. การสอบสวนผู้เสียหายให้ได้ความว่า

3.1 เคหสถานนั้นใครเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นที่พักอาศัยเป็นเรือนไม้ ตึกกี่ชั้น มีกี่ห้อง อยู่ด้วยกันกี่คน ใช้แสงสว่างด้วยอะไร

3.2 วัน เดือน ปี เวลา ที่ถูกบุกรุก และผู้บุกรุกมีกี่คน เข้าไปทางไหน ออกทางไหน ทำอะไรกับใคร ทำอย่างไร มีทรัพย์สินอะไรเสียหายบ้าง เห็นมีอาวุธหรือไม่

3.3 ทราบหรือไม่ว่า ผู้บุกรุกเป็นใคร รูปร่างลักษณะ ตำหนิรูปพรรณที่อยู่ของผู้บุกรุก รู้จักหรือเคยเห็นหน้ามาก่อนหรือไม่

3.4 มีพยานหลักฐานอย่างไรบ้าง อาจเป็นพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสารหรืออื่น ๆ ที่ผู้บุกรุกทำให้เกิดขึ้น หรือทิ้งไว้บริเวณที่เกิดเหตุ

3.5 ทราบหรือไม่ว่าผู้บุกรุก (ผู้ต้องหา) มีเจตนาอย่างไร เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

3.6 สถานที่เกิดเหตุ ตำบล อำเภอ จังหวัดใด

3.7 เอกสารใด ๆ ที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้น ถ้าเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย หรือผู้กล่าวหา ควรนำให้ผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาตลอดจนพยานดู เช่น รูปถ่าย แผนที่สังเขป สถานที่เกิดเหตุ ถ้ารับว่าถูกต้องให้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย

3.8 สิ่งอื่น ๆ ที่พนักงานสอบสวนเห็นว่า ควรสอบสวน

4. การสอบสวนผู้ต้องหา ถ้ารับสารภาพควรสอบสวนให้ได้ความว่า

4.1 บุกรุกเข้าไปที่ไหน เมื่อใด เพื่อประสงค์อะไร

4.2 ไปกับใครบ้าง มีอาวุธอะไรติดตัวเข้าไปบ้าง

4.3 เข้าทางไหน ออกทางไหน

4.4 ไปทำอะไรกับใคร และทำอย่างไร

4.5 ทิ้งของส่วนตัวอะไรไว้ ณ ที่เกิดเหตุบ้าง

4.6 เคยต้องหาต้องโทษในคดีอาญาถึงจำคุกมาก่อนหรือไม่

4.7 และอื่น ๆ ที่ควรสอบถาม

5. การสอบสวนพยาน ควรสอบสวนให้ได้ความว่า

5.1 รู้เห็นการกระทำของผู้ต้องหาตอนไหน (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ) วัน เดือน ปี เวลาใด

5.2 เห็นผู้ต้องหากี่คน รู้จักกันมาก่อนหรือไม่ ตำหนิรูปพรรณอย่างไร แต่งกายอย่างไร เห็นมีอาวุธหรือไม่

5.3 รู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนและมีสาเหตุโกรธเคืองกันหรือไม่

5.4 ถ้าเป็นเวลากลางคืนเห็นผู้ต้องหาโดยอาศัยแสงอะไรจากที่ไหน ระยะห่างกันประมาณเท่าไร

5.5 และอื่น ๆ ที่ควรสอบถาม

25. ประเด็นคำถามคดีปล้นทรัพย์หรือชิงทรัพย์

การสอบสวนคดีปล้นทรัพย์

การสอบสวนคดีข้อหาว่า ปล้นทรัพย์ผู้อื่นยิงเจ้าของทรัพย์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยใช้ปืนเป็นอาวุธใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหานะในการหลบหนีมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองไม่รับอนุญาต พกพกอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธาระณะโดยไม่รับอนุญาต มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และโดยไม่มีเหตุอันสมควร

เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุว่ามีคดีปล้นทรัพย์เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการดังนี้

1. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และคดีปล้นทรัพย์เป็นคดีอุกฉกรรจ์ สวญ. สว. จะต้องเป็นผู้ทำการสอบสวนด้วยตนเอง หรือถ้ามีเหตุจำเป็นอาจให้ สวส. เป็นผู้สอบสวน แต่ สวญ. สว. จะต้องควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด การเดินทางไปสืบสวน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ต้องลง ปจว. ในรายละเอียดที่ได้ตรวจพบและรับมอบหน้าที่ร้อยเวรต่อไป

2. ให้สืบสวนข้อเท็จจริงว่า เป็นคดีลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ตามที่ได้รับรายงานหรือไม่ มีพยานหลักฐานอย่างไร

3. คนร้ายมีกี่คน แต่ละคนอยู่ที่ไหน ทำอะไรบ้าง จำคนร้ายแต่ละคนได้หรือไม่ รูปร่างลักษณะตำหนิรูปพรรณ อายุ การแต่งกาย พาหนะและอาวุธที่ใช้

4. คนร้ายเอาทรัพย์สิ่งของอะไรไปบ้าง ตำหนิรูปพรรณทรัพย์สิ่งของที่หายไป มีกี่อย่าง อะไรบ้าง ราคาเท่าไร และทรัพย์สิ่งของแต่ละอย่างเก็บไว้ที่ไหนเป็นของใคร ต้องลงบัญชีของกลางคดีอาญา บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้คืน (ถ้ามี)

5. คนร้ายได้ทำอะไรกับใครอย่างไร ได้รับบาดเจ็บเพราะถูกทำร้ายด้วยอะไร ตรงไหน ได้ไปรักษาตัวที่ไหน หมอหรือแพทย์รักษาบาดแผลให้กี่วันหาย และตามปกติมีอาชีพอะไร หลังจากที่คนร้ายได้ทำร้ายแล้ว ทำงานประกอบอาชีพตามปกติไม่ได้กี่วัน

6. ทรัพย์สิ่งของที่เจ้าพนักงานจับหรือยึดได้จากคนร้ายใช่ของผู้เสียหายหรือไม่ ราคาเท่าไรมีหลักฐานอย่างไร

7. ก่อนเกิดเหตุเคยเห็นคนร้ายมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยเห็นคนร้ายหรือพรรคพวกคนร้ายมาด้วยกันกี่คนมาทำอะไร ที่ไหน มาด้วยยานพาหนะอะไร มีใครเห็นบ้าง

8. ปล้นทรัพย์เป็นคดีอุกฉกรรจ์ต้องรายงานด่วน ตาม ป.เกี่ยวกับคดีลักษณะ 18 บทที่ 1 ข้อ 460-467

9. พ.ง.ส. ต้องเก็บพยานหลักฐาน ณ ที่เกิดเหตุให้มากที่สุด เช่น ลายนิ้วมือของคนร้ายอาจจะอยู่ที่สวิตซ์ไฟ ตู้เย็น ขวดน้ำ แก้ว ประตู ลูกบิด เสื้อผ้า ที่คนร้ายทำตกหล่นไว้ โลหิตที่ตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุและที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้า รองเท้า พื้นบ้าน

10. การสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีปล้นทรัพย์

ก. การสอบสวนผู้เสียหาย ควรสอบสวนดังนี้

10.1 วัน เดือน ปี เวลา สถานที่เกิดเหตุ

10.2 ขณะเกิดเหตุอยู่กับใครบ้าง แต่ละคนทำอะไรอยู่ และอยู่ห่างกันเท่าไร

10.3 คนร้ายมีกี่คน รูปร่างลักษณะการแต่งกายของแต่ละคนเป็นอย่างไร คนร้ายบังคับขู่เข็ญหรือทำร้ายอย่างไร ใช้อะไรทำร้าย การบังคับขู่เข็ญว่าอย่างไร ใครเก็บเอาทรัพย์ไปบ้างและคนร้ายแต่ละคนเอาทรัพย์อะไรไป คนร้ายแต่งกายเป็นเจ้าพนักงานหรือสวมหน้ากาก คลุมหน้า ถือกุญแจมือแบบตำรวจมีหรือไม่ การกระทำของคนร้ายเช่นจับมัดมือ เอาผ้าปิดตา ปาก ขังในห้องน้ำ ให้นอนคว่ำหน้าใช้เท้าเหยียบหลังหน้าอกไว้ มีหรือไม่

10.4 ขณะถูกปล้นผู้เสียหาย นิ่งเฉย ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ ร้องให้ยกมือไหว้ขอชีวิตหรือต่อสู้ขัดขวางอย่างไรหรือไม่ คนร้ายได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้าง แต่ละอย่างตำหนิรูปพรรณเป็นอย่างไรราคาเท่าไร

10.5 จำคนร้ายแต่ละคนได้หรือไม่ ตำหนิรูปพรรณ เสียงพูด อาวุธที่ใช้ของคนร้ายแต่ละคนต้องสอบสวนอย่างละเอียดเท่าที่ผู้เสียหายจำได้

10.6 ผู้เสียหายสงสัยใครบ้างหรือไม่ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับใครบ้าง เคยมีคนใช้ที่ถูกไล่ออกไปหรือไม่ เคยมีใครบ้างที่เคยมาขอยืมเงินทองของใช้ แต่ผู้เสียหายไม่ให้ก่อนเกิดเหตุ

10.7 ถ้าเหตุเกิดเวลากลางคืน ผู้เสียหายจำคนร้ายได้โดยอาศัยแสงสว่างจากอะไร เช่น ไฟฟ้าตะเกียง แสงเทียน แสงพระจันทร์ ถ้าเป็นแสงไฟฟ้าอยู่ที่ไหน กี่แรงเทียน อยู่ห่างจากพื้นดินเท่าไร และห่างจากที่เกิดเหตุเท่าไร ในวันเกิดเหตุเป็นวันข้างข้น ข้างแรง ท้องฟ้ามืด สว่าง สภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไร

10.8 พาหนะที่คนร้ายใช้เป็นอะไร เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์สีอะไร ยี่ห้ออะไร ทะเบียนหมายเลขเท่าไร จอดอยู่ที่ไหน คนร้ายอยู่บนรถกี่คน ลงจากรถมาปล้นกี่คน ดูต้นทางกี่คน อยู่ห่างจากรถและสถานที่เกิดเหตุมากน้อยเท่าไร รถจอดนิ่งหรือติดเครื่องยนต์ไว้

10.9 ขณะเกิดเหตุ นอกจากผู้เสียหายที่รู้เห็นเหตุการณ์มีใครอีกบ้างที่ถูกปล้นในครั้งนี้และมีใครบ้างที่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ถึงบาดเจ็บ และบาดเจ็บสาหัส

10.10 คนร้ายกระทำการปล้นทรัพย์ใช้เวลานานเท่าไร คำพูด สำเนียง ของคนร้ายผู้เสียหายเคยได้ยินมาก่อนหรือไม่ สำเนียงเป็นคนไทย จีน แขก ลาว เขมร ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยเหนือ ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยภาคใต้ หรือภาษาพูดคล้ายคนมาจากจังหวัดไหน

10.11 เมื่อคนร้ายปล้นทรัพย์หลบหนีไปแล้ว ผู้เสียหายได้ไปแจ้งให้ใครทราบบ้างและมีใครช่วยเหลือผู้เสียหายบ้าง ใครเป็นผู้ไปแจ้งเหตุต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

10.12 แผนที่สังเขปสถานที่เกิดเหตุ รูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ ของกลางที่ยึดได้ผู้เสียหายตรวจดูแล้ว ถูกต้องและยืนยันว่าถูกต้องตรงกับความจริงหรือไม่และเป็นของตนที่ถูกคนร้ายปล้นไปใช่หรือไม่

ข. การสอบสวนผู้ต้องหาที่ให้การรับสารภาพ ควรสอบสวนดังนี้

1. รับสารภาพด้วยความสมัครใจ มีผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ เสี้ยมสอน แนะนำ หลอกลวง และสัญญาใด ๆ หรือไม่

2. ได้ร่วมกับใครกี่คน ชื่ออะไร อายุเท่าไร อยู่ที่ไหน ทำอะไร อย่างไร โดยแต่ละคนได้กำหนดหน้าที่ให้ทำอะไร

3. ก่อนทำการปล้นไปวางแผนกันที่ไหน ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ให้ใครทำอะไรที่ไหน อย่างไร

4. ในวันเกิดเหตุพบกันที่ไหน แต่ละคนมีอะไรมาบ้าง ใครมีอาวุธอะไร ยานพาหนะอะไร ของใคร ใครเป็นคนขับ สี หมายเลขทะเบียน ยี่ห้ออะไร

5. ขณะเกิดเหตุ รถจอดไว้ที่ไหน ใครเข้าทางไหน ออกทางไหน ใครเข้าบังคับขู่เข็ญผู้เสียหาย ใครทำร้ายผู้เสียหายด้วยอะไร ได้ทรัพย์อะไรไปบ้าง ทรัพย์ที่ได้ไป นำไปใส่อะไรไว้เพื่อสะดวกในการพาไป

6. เมื่อได้ทรัพย์ไปแล้วต่างคนต่างเอาไป หรือเอาไปรวมกันที่ไหน และ แบ่งกันอย่างไร เอาไปซ่อนไว้ที่ไหน ฝากใครไว้ หรือนำไปขาย จำนำ ที่ไหน

7. คนร้ายที่ยังจับไม่ได้ มีใครบ้าง อยู่ที่ไหน ตำหนิรูปพรรณเป็นอย่างไร รู้จักกันมานานเท่าไหร สนิทสนมกันอย่างไร สถานที่ที่เคยไปเที่ยว หรือสถานที่ที่เขาควรจะไปที่ไหนบ้าง

8. ของกลางที่ทำตกไว้ ณ ที่เกิดเหตุเป็นของใคร

9. อาวุธปืนที่ใช้ เป็นอาวุธปืนชนิดใด ของใคร ได้มาอย่างไร มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจากนายทะเบียนท้องที่หรือไม่

10. ถ้าจับอาวุธปืนได้ ต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่า

10.1 เป็นอาวุธปืนที่ สามารถยิงทำอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่

10.2 เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ หรือไม่

10.3 อาวุธปืนใช้ยิงมาแล้วหรือยัง ถ้าใช้ยิงมาแล้วได้ยิงมานานเท่าไร

10.4 ปลอกกระสุนปืน หัวกระสุนปืนใช้ยิงมาจากอาวุธปืนของกลางที่ยึดได้ใช่หรือไม่

10.5 ถ้าจับผู้ต้องหาได้หลังเกิดเหตุไม่นาน ต้องทำพาราฟินเทสต์ที่มีผู้ต้องหา เพื่อหาเขม่าดินปืนที่มีผู้ต้องหาว่า ผู้ต้องหาได้ยิงปืนมาแล้วใช่หรือไม่

11. ผู้ต้องหาเคยต้องหาต้องโทษในคดีอาญามาหรือไม่ ถ้าเคยถูกศาลจำคุกกี่เดือน กี่ปี เรื่องอะไร จำคุกที่ไหน พ้นโทษเมื่อไร

12. ถ้าพบบาดแผลที่ตัวผู้ต้องหา เช่น ถูกผู้เสียหายยิง ตี ข่วน มีบาดแผลต้องส่งให้แพทย์ตรวจไว้เป็นหลักฐาน

13. ผู้ต้องหารับสารภาพ ต้องให้นำพนักงานสอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุ ตามขั้นตอนของการกระทำผิด (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ) ก่อนนำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุให้จัดให้พยานดูตัว หรือชี้ตัวผู้ต้องหาก่อน

14. การสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาแต่ละครั้งต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า คำให้การของผู้ต้องหาอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยันตัวผู้ต้องหาในการพิจารณาได้

15. ถ้าผู้ต้องหาพบกับผู้เสียหาย หากผู้ต้องหารับสารภาพต่อหน้าผู้เสียหาย หรือขอโทษผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนควรบันทึก และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานด้วย

16. ของกลางที่ยึดได้จากผู้ต้องหา ผู้ต้องหาจะเถียงกรรมสิทธิ์หรือไม่

17. ต้องแจ้งสิทธิ์ของผู้ต้องหาให้ผู้ต้องหาทราบทุกคนก่อนทำการสอบสวน

ค. การสอบสวนผู้ต้องหาที่ให้การปฏิเสธ ควรสอบสวนดังนี้

1. ทำไมจึงให้การปฏิเสธ

2. จะให้การว่าอย่างไร หรือจะไม่ให้การกับพนักงานสอบสวนก็ได้

3. ขอไปให้การชั้นศาล (ข้อนี้พนักงานสอบสวนไม่ควรจดคำให้การผู้ต้องหาว่า “จะขอไปให้การชั้นศาล” ถ้าจดก็ต้องสอบถามผู้ต้องหาก่อนว่า เคยเรียนกฎหมายหรือไม่ หรือได้พบกับทนายความมาแล้ว โดยทนายความเป็นคนบอกซึ่งก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหา)

4. ถ้าผู้ต้องหายอมให้การแต่ปฏิเสธ ควรถาม

4.1 ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ต้องหาอยู่ที่ไหน กับใครแต่งกายอย่างไร จะไปไหน

4.2 สถานที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหารู้จักหรือไม่ เคยไปหรือไม่ ครั้งสุดท้ายไปเมื่อไร ไปกับใคร ไปทำอะไร

4.3 เคยรู้จักกับผู้เสียหายหรือไม่ ถ้าเคย มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ เรื่องอะไร เมื่อไร ใครรู้เห็นบ้าง

4.4 ยานพาหนะ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน มีด เหล็กแหลม ไม้ เสื้อ ผ้า เชือก ซึ่งเป็นของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้เป็นของใคร เคยเห็นหรือไม่ ได้มาจากใครที่ไหน เมื่อไร

4.5 ต้องนำผู้ต้องหาไปทำการตรวจค้นบ้านพัก เพื่อพบและยึดของกลาง (ถ้ามี) ตลอดจนสังเกตุความเป็นอยู่สภาพของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ครอบครัว การดำรงชีพ เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุตามที่พยานระบุ

4.6 อาชีพหลัก อาชีพรอง ของผู้ต้องหา

4.7 ถ้าผู้ต้อหายิงปืนต้องทำพาราฟินเทสต์ ตรวจหาเชม่าดินปืนที่มือผู้ต้องหา

4.8 สืบสวนความประพฤติของผู้ต้องหาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนฝูง หรือจากผู้ที่เชื่อถือได้

ง. การสอบสวนพยาน ควรสอบสวนตามลำดับดังนี้คือ

พยานก่อนเกิดเหตุ

พยานขณะเกิดเหตุ

พยานหลังเกิดเหตุ

1. วัน เดือน ปี เวลา สถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด

2. พยานไปไหนมา หรืออยู่ที่ไหน ห่างจากที่เกิดเหตุเท่าไร

3. เห็นเหตุการณ์อย่างไร

4. ถ้าเป็นเวลากลางคืน พยานเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยแสงสว่างจากอะไรที่ไหน ระยะห่างไกลเท่าไร

5. คนร้ายมีกี่คนแต่ละคนอายุประมาณเท่าไร แต่งกายอย่างไร ตำหนิรูปพรรณที่จำได้อย่างไรบ้าง สำเนียงการพูด คุย ขู่เข็ญบังคับ สอบถามที่เก็บทรัพย์ว่า เป็น หญิง ชาย กระเทย แขก จีน ไทย ลาว สำเนียงเป็นชาวจังหวัดใด มีการตกแต่งหน้า ปิดหน้า คลุมหน้าหรือไม่อย่างไร

6. คนร้ายแต่ละคนถืออาวุธอะไร เช่น ปืน มีด หอก ดาบ แหลน หลาว ไม้ ให้สอบสวนอย่างละเอียด

7. ยานพาหนะที่ใช้มีหรือไม่ ถ้ามีเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้ออะไร สีอะไร หมายเลขทะเบียนเท่าไร จำเลขอะไรได้บ้าง และป้ายทะเบียนจังหวัดใด

8. การกระทำของคนร้ายแต่ละคนทำอย่างไรบ้าง เช่น คนดูต้นทาง คนขับรถ คนบังคับขู่เข็ญ ทำร้าย คนเก็บเอาทรัพย์ ถุงย่าม ถุงกระดาษ กระเป๋าสำหรับบรรจุทรัพย์ เป็นอย่างไร คนร้ายแต่ละคนเอาอะไรไปบ้าง เอาจากใคร

9. มีใครทำร้ายผู้เสียหายหรือพยานบ้าง ทำร้ายด้วยอาวุธอะไร บาดเจ็บที่ไหน ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล คลีนิคใด แพทย์ลงความเห็นรักษากี่วันหาย พยานที่ถูกทำร้ายมีอาชีพอะไรทำงานตามปกติได้ภายในกี่วัน

10. คนร้ายได้ทรัพย์แล้วพากันหลบหนีไปทางไหน โดยยานพาหนะอะไรและไปรวมกันที่ไหน

11. หลังจากเกิดเหต ใครเป็นผู้นำความไปแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่ได้รับบาดเจ็บมีใครมาช่วยเหลือบ้าง

12. ขณะเกิดเหตุมีการต่อสู้กับคนร้ายหรือไม่ ถ้ามีคนร้ายได้รับบาดเจ็บตรงไหน มีโลหิตของคนร้ายตกอยู่บริเวณใด

13. ตู้เก็บทรัพย์ ตู้เย็น ขวดน้ำ สวิตซ์ไฟฟ้า ที่คนร้ายใช้มือเปิด ปิด มีบ้างหรือไม่

(ตามข้อ 12,13 พ.ง.ส. จะต้องเก็บโลหิตไปตรวจสอบว่าเป็นโลหิตหมู่ใด ลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย ณ ที่ต่าง ๆ ต้องเก็บไว้ เมื่อจับคนร้ายหรือผู้ต้องหาได้ จะได้นำไปตรวจพิสูจน์ว่า เป็นโลหิตหมู่เดียวกันหรือไม่ เป็นลายนิ้วมือของคนร้ายหรือผู้ต้องหาใช่หรือไม่

14. พยานพบสิ่งของ ของคนร้าย ของผู้เสียหาย ตกในที่เกิดเหตุบ้างหรือไม่ พบอยู่ที่ไหน อะไรบ้าง

15. แผนที่สังเขปประกอบคดี รูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุที่พนักงานสอบสวนทำขึ้น และได้ถ่ายรูปไว้ พยานดูถูกต้องหรือไม่

16. พยาน จำคนร้ายได้สามารถชี้ตัวให้พนักงานสอบสวนดูได้หรือไม่

17. เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เรียงเอกสารตามตัวอย่างท้ายสำนวนนี้มี แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา, หนังสือขอให้ตรวจสอบประวัติและผลการตรวจ, คำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ, คำร้องขอฝากขังผู้ต้องหา, บันทึกการควบคุมผู้ต้องหา, การนำชี้ที่เกิดเหตุของผู้ต้องหา, รูปถ่ายการนำชี้ที่เกิดเหตุ, บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา, ทะเบียนอาวุธปืน รูปถ่ายผู้ต้องหา, รูปถ่ายรถจักรยานยนต์ที่นำมาใช้ในการกระทำผิด, รูปถ่ายอาวุธปืนของผู้ต้องหา, รายงานคดีอุกฉกรรจ์, บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหา, บันทึกพนักงาน

สอบสวน, รายงานชันสูตรบาดแผลของแพทย์, บัญชีทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายได้คืน, บัญชีทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายหรือสูญหาย, บัญชีของกลางคดีอาญา, บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ, แผนที่สังเขปประกอบคดี, บันทึกการแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา, หลักฐานการตรวจพิสูจน์ของกลาง, คำให้การพยาน, คำให้การผู้ต้องหา, คำให้การผู้เสียหาย, รายงานการสอบสวน, (การเรียงเอกสารต้องจัดเป็นกลุ่มตามความสำคัญ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตาม ป.เกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 11 ข้อ 272)

1 การถามผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหาย

1.1 เหตุเกิดวันเวลาใด ที่ไหน

1.2 อยู่กับใคร กำลังทำอะไรอยู่

1.3 มีคนร้ายกี่คน แต่งกายอย่างไร คนไหนทำอย่างใด ใครถืออาวุธ ชนิดใด (ถ้าเป็นปืนให้ระบุว่าเป็นปืนออโตเมติค หรือ รีวอลเวอร์) ขนาดเท่าใด ใครขู่เข็ญหรือทำร้าย ใครกวาดค้นเอาทรัพย์ไป ใช้อุปกรณ์พิเศษอะไร (เช่น หน้ากาก ถุงคลุมศีรษะ กุญแจมือ เชือกมัด) วิธีการของคนร้ายทำอย่างไร (เช่นจับขังห้องน้ำ) โดยละเอียด

1.4 มีใครนิ่งเฉย ใครต่อสู้ขัดขวางหรือไม่ แล้วถูกใครทำร้ายหรือไม่

1.5 คนร้ายได้ทรัพย์สินไปกี่อย่าง จากใคร ใครเป็นเจ้าของร้าน รวมราคาเท่าใด ทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายมีหมายเลขหรือทะเบียนหรือไม่ มีตำหนิรูปพรรณพิเศษอย่างไร ระบุให้ละเอียด

1.6 จำหน้าคนร้ายได้หรือไม่ กี่คน ให้ระบุอายุ ตำหนิรูปพรรณแต่ละคนโดยละเอียด เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อนหรือไม่ ถ้าเห็นเป็นใคร เมื่อใด และที่ไหน

1.7 สงสัยใครเป็นคนร้าย ด้วยเหตุใด เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับใคร ใครมีพฤติการณ์ร้อนเงินโดยหยิบยืมเงินทองในช่วงเวลาใกล้ที่เกิดเหตุ มีเพื่อน ลูกจ้างหรือคนงานออกหรือหายไปอย่างมีพิรุธ

1.8 คนร้ายมาโดยพาหนะอะไร ชนิด สี หมายเลขทะเบียน ไปทางไหน มีคนในรถกี่คน มีคนร้ายอื่นรอดูต้นทางอยู่ข้างนอกด้วยหรือไม่ กี่คน

1.9 หลังจากคนร้ายหลบหนีไปแล้ว ใครทำอะไร ใครแจ้งตำรวจ

1.10 มีใครรู้เห็นเหตุการณ์ด้วย ใครถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือร่างกายอย่างใดบ้าง

1.11 หากเหตุเกิดเวลากลางคืน ให้สอบถึงแสงไปที่จำหน้าคนร้ายได้ว่าจากแสงไปอะไร กี่แรงเทียน อยู่สูงและห่างเท่าใด สามารถเห็นและจำหน้าคนร้ายได้ในระยะเท่าใด

2 การถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือภาคเสธ หากผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงยังไม่เกิน 6 ชั่วโมงให้รีบ ตรวจเขม่าดินปืน ถ้ามีร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย ให้แพทย์ตรวจร่างกายและรักษาบาดแผล เพื่อเป็นหลักฐานประกอบคดี

2.1 จะให้การอย่างไร (รับสารภาพหรือภาคเสธ)

2.2 ก่อนเกิดเหตุวันเวลาใด นัดพบกันที่ไหน วางแผนกันที่ไหน อย่างไร ใครทำหน้าที่อย่างไร ใครเตรียมยานพาหนะ ชนิด ทะเบียนใด ใครเป็นคนขับ ใครมีอาวุธ

2.3 วันเวลาใด ใครร่วมทำผิดด้วย ใครทำอะไรบ้าง ใครใช้กำลังหรือขู่เข็ญประทุษร้ายคนใด ใครปลดทรัพย์ใดจากใคร ได้ทรัพย์อะไรไป ผู้ต้องหาทำอย่างไร โดยละเอียด

2.4 หลังจากได้ทรัพย์แล้ว พวกผู้เสียหายไปอยู่ที่ใด พวกผู้ต้องหาหลบหนีไปทางใด อย่างใด โดยยานพาหนะอะไร

2.5 ทรัพย์ที่ได้ไป รวมทั้งอาวุธที่ใช้ ใครเอาไปไว้ที่ไหน รวมกันหรือแยกกันอย่างใด

2.6 ทรัพย์ที่ได้มาไปจำหน่ายกับใคร ที่ไหน อย่างไร (ควรให้นำชี้ประกอบคำรับสารภาพไว้ด้วย)

2.7 คนร้ายที่ร่วมกระทำผิดมีใครบ้าง บอกเพศ ชื่อ อายุ ที่อยู่ เคยพบกันที่ไหน น่าจะไปพักอาศัยกับใคร บ้านญาติอยู่ที่ใด มีตำหนิรูปพรรณอย่างไร

2.8 อาวุธและยานพาหนะเป็นของใคร ได้มาจากใคร อย่างไร เมื่อใด

2.9 เคยกระทำผิดมาแล้วกี่ครั้ง ที่ไหน เมื่อใด ผลคดีเป็นอย่างไร

3 ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ หากคนร้ายยิงปืนด้วย ถ้ายังไม่เกิน 6 ชั่วโมง ให้รีบตรวจเขม่าดินปืนไว้ด้วย ควรไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาโดยเร็ว เพื่อค้นหาหลักฐาน เช่น อาวุธปืน ทรัพย์ที่ปล้น เสื้อผ้าที่สวมใส่ และทราบฐานะ ความเป็นอยู่ของผู้ต้องหา

3.1 มีอาชีพอะไร ทำงานที่ไหน รายได้เท่าใด

3.2 ตามวันเวลาเกิดเหตุอยู่ที่ไหน กับใคร แต่งกายอย่างไร

3.3 เคยไปที่เกิดเหตุหรือไม่ ไปครั้งสุดท้ายเมื่อใด

3.4 เคยรู้จักผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายกับพวกมาก่อนหรือไม่ เมื่อใด เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ เมื่อใด ด้วยเรื่องอะไร

3.5 เคยมีวัตถุของกลางที่พบจากที่เกิดเหตุ (เป็นต้นว่า อาวุธปืน กุญแจมือ เชือก) หรือไม่ ถ้ามีได้มาอย่างใด จากใคร เมื่อใด

3.6 เคยกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคย คดีเรื่องใด ผลคดีเป็นอย่างไร

4 การสอบสวนพยาน

4.1 เหตุเกิดเมื่อวันเวลาใด ที่ไหน

4.2 ไปไหนมา อยู่ตรงไหน ห่างจากที่เกิดเหตุเท่าใด

4.3 เห็นเหตุการณ์อย่างใด ให้เล่ารายละเอียด

4.4 คนร้ายมีกี่คน ชื่อ อายุ ตำหนิรูปพรรณโดยละเอียด เคยเห็นหน้าคนใดมาก่อนหรือไม่ ที่ไหน เมื่อใด มีสาเหตุโกรธเคืองกับใครหรือไม่ ให้บอกรายละเอียดคนไหนใส่เสื้อผ้าสีใด แขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขาสั้น ขายาว สวมรองเท้า หมวก ใส่แว่นตาอะไร คนไหนใช้สิ่งปิดบังใบหน้า เช่นใช้ผ้าเช็ดหน้าผูกปิด ส่วนใส่ถุงกระดาษ หน้ากาก เป็นต้น มีใครแต่งใบหน้าเพิ่ม เช่น ทาหน้า มอมหน้าอย่างไร

4.5 คนไหนถืออาวุธอะไร ถ้าเป็นปืนพกบอกด้วยว่าเป็นปืนออโตเมติคหรือรีวอลเวอร์ คนอื่นถืออาวุธอะไรใครเข้าปลดทรัพย์อะไรจากใคร

4.6 บอกรายละเอียดรูปพรรณทรัพย์ ราคา เป็นของใคร ใครเอาทรัพย์นั้นไป

4.7 มีใครทำร้ายผู้เสียหายกับพวกหรือไม่ อย่างไร ถ้าทำร้ายบอกด้วยว่าโดยอาวุธอะไร ผู้เสียหายคนใดบาดเจ็บที่ไหน อย่างไร มีใครช่วยเหลือคนเจ็บ และคนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลใด

4.8 คนร้ายหนีไปทางไหน แยกหรือรวมกันไปอย่างไร ถ้าคนร้ายใช้ยานพาหนะบอกสี หมายเลขทะเบียน ใครเป็นคนขับ ขับมาอย่างไร ใครอยู่ใกล้เคียงหรือที่ยานพาหนะ แล้วหนีไปอย่างไร

4.9 หลังเกิดเหตุแล้ว ใครไปแจ้งความอย่างไร เจ้าพนักงานตำรวจติดตามตัวคนร้ายอย่างไร โดยละเอียด

4.10 พบสิ่งของ ๆ คนร้ายและผู้เสียหายตกในที่เกิดเหตุ ตรงไหน (เช่น ผ้าเช็ดหน้า ปลอกกระสุน อาวุธปืน เป็นต้น)

4.11 ที่เกิดเหตุมีแสงสว่างอะไร กี่แรงเทียน อยู่ตรงไหน สูงเท่าใด แสงสว่างสามารถจำหน้าคนร้ายได้ในระยะเท่าใด

ตัวอย่างคำถาม

การซักถามผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา

ถาม. ภูมิลำเนาดังกล่าวมาข้างต้นเป็นที่พักอาศัยประจำใช่หรือไม่ หรืออย่างไร

ตอบ. บันทึกไปตามข้อเท็จจริง ตามคำถามนี้เน้นในเรื่องการติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลขอะไร เพื่อสะดวกในการติดตามมาสอบสวนเพิ่มเติม และยังสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางคดีได้อีกด้วย

ถาม. ท่านมาพบพนักงานสอบสวนในฐานะใด ได้รับความเสียหายเรื่องอะไร และมีความประสงค์อย่างไร

ตอบ. ข้าฯ มาพบพนักงานสอบสวนในฐานะ (ผู้เสียหาย ตัวแทนผู้เสียหาย คือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย นั่นเอง) ได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกคนร้ายปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฯลฯ เป็นต้น มีความประสงค์ร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน สืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดี และติดตามทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายกลับคืน

ถาม. ท่านถูกคนร้ายปล้นทรัพย์ที่ไหน เมื่อใด ได้รับความเสียหายอะไรบ้าง

ตอบ. ข้าฯ ถูกคนร้ายจำนวน 3 คน ปล้นทรัพย์ข้าฯ ที่……เมื่อ……ข้าฯ ได้รับความเสียหาย

1. ทรัพย์อะไร จำนวนกี่รายการ ราคาเท่าใด ปรากฏรายละเอียดและตำหนิรูปพรรณตามบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย และรายงานทรัพย์ถูกโจรกรรมในคดีนี้ ซึ่งข้าฯ ได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้แล้ว

2. ข้าฯ และ……ได้รับบาดเจ็บ……

ถาม. คนร้าย 3 คน นั้นเป็นใคร ท่านเคยเห็นหรือรู้จักมาก่อนหรือไม่ และถ้าเห็นอีกจำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ. คนร้ายจำนวน 3 คน ดังกล่าวข้างต้น ข้าฯ ไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่ข้าฯ เห็นอีก ข้าฯ (จำได้หรือไม่ได้อย่างไร) เพราะอะไร คนร้าย 3 คน ได้แก่

คนร้ายที่ 1 (มีตำหนิรูปพรรณอย่างไร แต่งกายอย่างไร มีหรือใช้อาวุธอะไรในขณะเกิดเหตุ)

คนร้ายคนที่ 2……

คนร้ายคนที่ 3……

สมติฐานว่าใช้อาวุธปืน ก็ต้องตั้งคำถามต่อไปว่า

ถาม. อาวุธปืนที่คนร้ายใช้ในขณะกระทำความผิดเป็นอาวุธปืนอะไร รู้จักหรือไม่หรืออย่างไร

ตอบ. ต้องแยกตอบเป็น 2 กรณี คือ

ถ้ารู้จักก็ว่าไปว่าเป็นอาวุธปืนอะไร ถ้าไม่รู้จักในทางปฏิบัติก็ควรนำอาวุธปืนหลายๆ ชนิด มาให้ดูแล้วให้ชี้ยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนอะไร แล้วก็บันทึกไปตามที่ผู้เสียหายหรือพยานชี้ (ควรถ่ายภาพประกอบการชี้อาวุธปืนไว้ด้วย)

ถาม. ข้อเท็จจริงก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างไร ขณะเกิดเหตุคนร้ายแต่ละคนกระทำหรือแบ่งหน้าที่กระทำอย่างไร หลังเกิดเหตุคนร้ายหลบหนีไปทางไหน ไปอย่างไร และท่านกระทำอย่างไร

ตอบ. ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ……ข้าฯ พร้อมด้วย……ขับขี่รถจักรยานยนต์ (ยี่ห้อ สี หมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่อง……อื่นๆ) ออกจากบ้านของข้าฯ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยไปกับนาย……ข้าฯ เป็นคนขับรถ นาย……นั่งซ้อนท้าย ไปตามถนนมุ่งหน้าจะไป……เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ไปถึง……ได้มีคนร้ายจำนวน 3 คน ดังกล่าว ขับรถจักรยานยนต์ (ยี่ห้อ สี หมายเลขทะเบียน……..) ตามหลังข้าฯ แล้วแซงขึ้นหน้า แล้วคนร้ายแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันทำอย่างไร (ว่าไปตามข้อเท็จจริง จนสิ้นกระแสความตามหัวข้อคำถาม)

ถาม. นอกจากนาย……ที่นั่งซ้อนรถท่านไปแล้ว มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์อีกบ้างหรือไม่ อย่างไร

ตอบ. บันทึกไปตามข้อเท็จจริง (เมื่อพาดพิงไปถึงใครต้องต้องติดตามมาสอบสวน กรณีนี้มักจะสอบตัดประเด็น เช่น มีชาวบ้านมาบอก มีคนโทรศัพท์มาบอกแต่ไม่สอบไว้ให้ปรากฏว่าใคร)

การซักถามผู้ต้องหา

ถาม. ผู้ต้องหาเคยต้องโทษหรือต้องหาคดีอาญาใดๆ มาก่อนหรือไม่ หรืออย่างไร

ตอบ. กรณีที่เคยต้องโทษ ข้าฯ เคยต้องโทษ……ฐาน……ตามคำพิพากษาศาล……มีกำหนด……..ปี เมื่อ……พ้นโทษเมื่อ……

กรณีไม่เคยต้องโทษแต่เคยต้องหาคดีอาญา ข้าฯ เคยต้องหาคดีอาญาฐาน……..เมื่อ……..แต่ไม่เคยต้องโทษเพราะ (พนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง หรือพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลยกฟ้อง หรือสั่งรอการลงโทษ หรือรอการลงอาญาอย่างหนึ่งอย่างใด ก็บันทึกไปตามนั้น

ถาม. ผู้ต้องหาได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือหรือไม่ ที่ใด อย่างไร

ตอบ. เรียนหรือไม่เรียนก็บันทึกไปตามข้อเท็จจริง ถ้าเรียนหนังสือเรียนที่ใด จบการศึกษาชั้นใด อะเขียนและฟังภาษา (อะไร) ได้เพียงใดก็บันทึกไปตามข้อเท็จจริง

ถาม. พนักงานสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า ผู้ต้องหาร่วมกับนาย……ผู้ต้องหาที่ 1 และนาย……..ผู้ต้องหาที่ 2

1. ปล้นทรัพย์ (ตามบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย) ของนาย……การปล้นทรัพย์ดังกล่าวเป็นการปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและเป็นเหตุให้นาย…….ได้รับบาดเจ็บ หรือถึงแก่ความตายอย่างไร (ว่าไปตามข้อเท็จจริง) และ

2. มีอาวุธปืน พกพาอาวุธปืน……..

เหตุเกิดเมื่อวันที่……เดือน……พ.ศ…….เวลา……ที่….(สถานที่บ้านหรือที่ใดเท่าที่จะทำให้เข้าใจได้) ตำบล……อำเภอ……ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาดีแล้วหรือไม่ ผู้ต้องหาสมัครใจจะให้การอย่างไร

ตอบ. ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบดีแล้ว ผู้ต้องหาสมัครใจขอให้การว่า (ให้การอย่างไรก็บันทึกไปตามนั้น)

ถาม. ข้อเท็จจริงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุเป็นอย่างไร (ไม่ต้องขอให้เล่ารายละเอียด เพราะจะเป็นคำขอและคำสั่งแทรกซ้อนในคำถาม ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวพนักงานสอบสวนที่จะหารายละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในการพิสูจน์ความผิดและการผดุงความยุติธรรม)

ตอบ. ข้อเท็จจริงก่อนเกิดเหตุ……(ผู้ต้องหาไปพบหรือไปหาใคร ที่ใด, ไปชักชวนกันอย่างไร วางแผนกันที่ไหน, มีใครรู้เห็นบ้างหรือไม่ อย่างไร

ข้อเท็จจริงขณะเกิดเหตุ……(ผู้ต้องหาทำอย่างไรบ้าง, คนอื่นทำอะไร, มีลักษณะแบ่งงานกันทำอย่างไร, มีใครรู้เห็นเหตุการณ์อีกหรือไม่ นอกจากผู้เสียหาย

ข้อเท็จจริงหลังเกิดเหตุ……(หลบหนีไปทางไหน โดยวิธีใด, ทรัพย์ที่ได้นำไปไว้ที่ไหน นำไปทำอะไร, อาวุธปืนที่ใช้กระทำความผิดเป็นของใครบ้าง ได้มาอย่างไร และนำไปไว้ที่ใด, มีใครล่วงรู้เหตุการณ์ที่ร่วมกระทำผิดหรือไม่ รู้ได้อย่างไร

การซักถามพยาน

ถาม. ภูมิลำเนาถามเช่นเดียวกับการถามผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา

ตอบ. ……

ถาม. พยานรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับคดีเรื่อง คนร้ายปล้นทรัพย์นาย……เมื่อวันที่……เหตุเกิดที่……..หรือไม่ อย่างไร

ตอบ. กรณีรู้เห็นก็บันทึกไปตามข้อเท็จจริง ให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ รู้หรือรู้เห็นอย่างไร (รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคนร้าย อาวุธ ฯลฯ ก็สอบสวนให้หมดประเด็นทำนองเดียวกับการซักถามผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา

26. <u>การสอบสวนความผิดปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม</u>

("ปลอม") หมายความถึงการทำสิ่งของเทียมขึ้น โดยเจตนาจะให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นของแท้ เช่น แก้ไข ตัดทอนข้อความและรวมถึงการประทับตราปลอมด้วย

"การปลอมเอกสาร" ก่อนอื่นพนักงานสอบสวนควรนึกถึง องค์ประกอบความผิด

1. เอกสารปลอมนั้น ต้องไม่ใช่ของจริงโดยแท้
2. ต้องเป็นการกระทำลงไปในเอกสาร
3. ต้องสามารถอาจเกิดเสียหายแก่ผู้อื่นได้
4. เจตนาทุจริต

ดังนั้นการสอบสวนควรทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. เอกสารของกลางที่ปลอมนั้นเป็นเอกสาร

1.1 เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ

1.2 พินัยกรรม

1.3 ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ หรือ

1.4 ตั๋วเงิน

2. สอบสวนรายละเอียดในการปลอมแปลงนั้นว่ามีการกระทำอย่างไร การสอบสวนต้องให้ปรากฏว่า

2.1 ทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ

2.2 ทำเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด

2.3 ตัดทอนข้อความใดหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง

2.4 ประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร

2.5 กรอกข้อความในแผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดที่มีลายชื่อของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของลายมือชื่อนั้น

2.6 การกระทำนั้นเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง

2.7 แล้วนำเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

3. ต้องสอบสวนพยานที่รู้เห็นการกระทำของผู้ต้องหาว่าได้กระทำกันที่ไหน เมื่อไร ต่อหน้าใคร และมีใครรู้เห็นในขณะที่ทำนั้น

4. เอกสารของกลางนั้นเป็นของใคร หรือส่วนราชการใดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกหรือนำเอกสารนั้นให้ ให้สอบสวนผู้ทำหรือเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตัดทอนตรงไหนบ้าง เอกสารที่แท้จริงออกให้กับใครที่ไหน เมื่อไร

5. ถ้าผู้ต้องหาให้การรับจ้างต้องสอบสวนให้ได้รายละเอียด ดังนี้

5.1 เอกสารปลอมนั้นผู้อื่นทำให้หรือทำขึ้นด้วยตนเอง

5.2 ถ้าทำขึ้นด้วยตนเอง ทำที่ไหน เมื่อไร มีใครรู้เห็นบ้าง และมีวัตถุประสงค์อะไร

5.3 เอกสารของกลางที่เจ้าพนักงานยึดได้ เป็นเอกสารที่ผู้ต้องหาทำขึ้น และลงชื่อรับรองไว้ด้วย

5.4 ถ้าผู้อื่นทำให้ ผู้ทำเป็นใครอยู่ที่ไหน รู้จักกันมานานเท่าไร เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทำเอกสารเท่าไร

5.5 เอกสารนั้นผู้ต้องหาทราบหรือไม่ว่า เป็นเอกสารปลอม

5.6 ผู้ต้องหานำเอกสารปลอมนั้นไปใช้ประโยชน์ อะไรที่ไหน จึงถูกเจ้าพนักงานจับกุม ถูกจับกุมที่ไหน เมื่อไร

6. การปลอมแปลงลายเซ็นชื่อ ลายมือชื่อหรือตัวหนังสือ ที่เห็นสมควรจะต้องตรวจพิสูจน์จะต้องสืบสวนหาลายเซ็นชื่อ ลายมือชื่อ และลายมือหนังสือตัวอย่างที่ผู้ต้องหาได้เซ็นหรือได้เขียนไว้ในระยะใกล้เคียงกันหรือเขียนขึ้นต่อหน้าพนักงานสอบสวนมีมากพอสมควร แล้วส่งไปทำการตรวจพิสูจน์ โดยผู้ชำนาญการที่กองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจทั้งนี้ให้ปฏิบัติตาม ป.เกี่ยวกับคดีลักษณะ 15 บทที่ 5 บัญชีของกลางคดีอาญาติดสำนวนจัดส่งเอกสารหรือวัตถุของกลางไปตรวจพิสูจน์ แล้วนำผลการตรวจพิสูจน์ของผู้ชำนาญการติดสำนวนไว้

27. การสอบสวนความผิด เป็นเจ้าพนักงานให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นไป

1. สอบผู้กล่าวหาให้ได้ความว่า

1.1 ผู้ต้องหาหรือผู้ที่กระทำนั้นเป็นเจ้าพนักงาน มีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอำนาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือไม่

1.2 ถ้ามีอำนาจ ผู้ต้องหาได้กระทำอย่างไรบ้างที่ผู้ถูกคุมขังหลบหนีไป

1.3 ในการที่ผู้ต้องหานำผู้ถูกคุมขังออกมาจากเรือนจำ หรือห้องควบคุม หรือห้องคุมขัง มีอย่างไรบ้าง ให้นำเอกสารที่อ้างประกอบคำให้การด้วย

1.4 ในการควบคุมผู้ต้องหาขังหรือผู้ถูกคุมขัง ต้องมีเครื่องพันธนาการหรือไม่

1.5 ตามที่ได้รับรายงานหรือสืบสวน ผู้ต้องหามีเจตนาปล่อยผู้ถูกคุมขังไปใช่หรือไม่ หรือกระทำโดยประมาท หรือเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนีไปได้

2. สอบผู้ต้องหาให้ได้ความว่า (ถ้าผู้ต้องหายอมให้การ)

2.1 รับราชการในตำแหน่งใด ประเภทข้าราชการสามัญหรือวิสามัญ (ข้าราชการประจำหรือลูกจ้าง)

2.2 มีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังตามอำนาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือไม่

2.3 ผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีหรือพ้นจากการควบคุมไป เป็นนักโทษ, จำเลย, ผู้ต้องหา ที่อยู่ในอำนาจของศาลหรือของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา

2.4 ผู้ถูกคุมขัง ขังอยู่ที่ไหน เป็นนักโทษหรือจำเลย หรือผู้ต้องหา และอยู่ในอำนาจการคุมขังของใคร

2.5 ผู้ต้องหามีอำนาจนำผู้ถูกคุมขังออกไปทำงานนอกเรือนจำหรือนอกสถานที่คุมขังหรือไม่ ถ้ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจตามระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง อะไร ของใคร มีว่าอย่างไร

2.6 การนำผู้ต้องถูกควบคุมไปดื่มสุรา หรือไปทำงานอื่นนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายกระทำได้หรือไม่ เพียงใด

2.7 การนำผู้ถูกคุมขังออกไปจากที่คุมขัง ผู้ถูกคุมขังมีเครื่องพันธนาการหรือไม่

2.8 ผู้ถูกคุมขังหลบหนีไปได้อย่างไร

3. สอบสวนพยานให้ได้ความว่า

3.1 ก่อนที่ผู้ต้องหาจะนำผู้ถูกคุมขังออกไปนอกเรือนจำ ต้องไปเบิกตัวผู้ถูกคุมขังกับใคร ที่ไหน

3.2 ผู้คุมบัญชีหรือสมุดสำหรับเบิกตัวผู้ถูกคุมขังออกไปนอกเรือนจำเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา อย่างไร พยานได้ทักท้วงอย่างไร หรือไม่ และผู้ต้องหาฝ่าฝืนหรือพูดอย่างไรบ้าง

3.3 ให้สอบพยานถึงความเป็นมาของผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีไป เช่น

3.3.1 ผู้ถูกคุมขังต้องโทษอะไร

3.3.2 ใครเป็นผู้ไปสืบสวนจับกุมผู้ต้องหา

3.3.3 ใครเป็นพนักงานสอบสวน ได้ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง

28. เป็นธุระจัดหาฯ ซึ่งชายหรือหญิงเพื่อการอนาจาร

พนักงานสอบสวนจะต้องคัดทะเบียนบ้านผู้เสียหายประกอบสำนวน

1 การถามผู้เสียหาย (ชายหรือหญิงที่ถูกล่อลวงพาไป)

1 อายุเท่าใด เรียนหนังสือชั้นใด ชั้นสุดท้ายสำเร็จปีใด ประกอบอาชีพอะไร อาศัยอยู่กับใคร นานเท่าใด

1.2 พบผู้ต้องหากับพวกเมื่อวันเวลาใด ที่ไหน ผู้ต้องหากับพวกแนะนำตัว ติดต่อและชักชวนอย่างไร โดยละเอียด เป็นต้นว่า ชวนไปหางานทำที่ไหน

1.3 ตอบรับและนัดแนะกันอย่างไร จะมารับหรือให้รอที่ไหน วันเวลาใด

1.4 ก่อนออกจากบ้านพักบอกใครหรือไม่ (บิดามารดา ผู้ปกครอง)

1.5 ออกจากบ้านเมื่อวันเวลาใด พบผู้ต้องหากับพวกที่ไหน วันเวลาใด

1.6 ผู้ต้องหากับพวกรวมกี่คนพาไปโดยพาหนะใด จากไหน ไปไหน นอกจากตัวเองแล้วยังมีชายหรือหญิงอื่นอีกกี่คน

1.7 ผู้ต้องหากับพวกพาไปพักที่ไหน ใครเป็นเจ้าของบ้าน ผู้ดูแล มีการกักขังหรือให้เงินสิ่งของแก่ตนหรือไม่ อย่างไร

1.8 มีใครที่ล่อลวง ขู่เข็ญหรือทุบตีอย่างไร บอกรายละเอียดด้วยว่าผู้ต้องหาคนไหนทำอย่างไร โดยให้บอกชื่อ ตำหนิรูปพรรณและที่อยู่ให้ชัดเจน

1.9 ผู้ต้องหาคนไหนอยู่ด้วยกันกี่วัน แต่วันไหนถึงวันไหน

1.10 มีการซื้อขายกันหรือไม่ ใครซื้อจากใคร ในราคาเท่าใด ซื้อไปเพื่ออะไร

1.11 มีการขายต่ออีกหรือไม่ ใครซื้อจากใครที่ไหน ราคาเท่าใด แล้วนำไปไว้ที่ไหน บอกชื่อตำหนิรูปพรรณโดยละเอียด (ให้สอบสวนจนถึงผู้รับซื้อคนสุดท้าย)

1.12 ผู้ซื้อคนสุดท้าย (หรือผู้ต้องหา) ให้พักอาศัยอยู่ที่ไหน นานกี่วัน มีการข่มขืนกระทำชำเรา ชักชวน ล่อลวงหรือขู่เข็ญให้ค้าประเวณีหรือไม่ ถ้ามีเมื่อวันเวลาใด กี่ครั้งกี่หน อย่างไร

1.13ใครบังคับให้ค้าประเวณีครั้งแรก เมื่อใด ที่ไหน ยินยอมหรือถูกทำร้ายอย่างไร ผู้ร่วมประเวณีเป็นใคร ชื่ออะไร อายุเท่าใด พร้อมตำหนิรูปพรรณ จ่ายเงินให้เท่าใด ใครเป็นผู้รับเงิน ได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินเท่าใด (บอกบ้านเลขที่ หากเป็นโรงแรมบอกหมายเลขห้อง ให้พาไปชี้และถ่ายภาพประกอบและตรวจสมุดลงนามผู้มาพัก)

1.14 ให้เล่าถึงการถูกบังคับค้าประเวณีครั้ง ต่อ ๆ ไป ว่าถูกพาไปร่วมประเวณีที่ไหน วันเวลาใดโดยละเอียดรวมทั้งค่าร่วมประเวณีและส่วนแบ่งที่ได้รับเป็นอย่างไร

1.15 มีอิสระในการไปไหนมาไหนได้หรือไม่ มีคนคุมหรือไม่ ห้องที่พักมีลูกกรงหน้าต่างหรือไม่ ห้องนอนหรือบ้านมีกุญแจใส่กันหนีหรือไม่ ใครเป็นคนคุมหรือดูแล

1.16 เคยขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มาเที่ยวหรือไม่ หรือเคยเขียนจดหมายบอกให้ใครช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร

1.17 มีชายหรือหญิงอื่นถูกล่อลวงมากักขังอีกหรือไม่ เป็นใครจากไหน (รีบไปตรวจค้นเพื่อช่วยเหลือ)

1.18 วันเวลาใดที่ตำรวจเข้าจับกุมหรือมีคนช่วยพาหนีออกมาได้

1.19 มีความประสงค์จะกลับภูมิลำเนาเดิมหรือไม่ อย่างไร

1.20 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหาและพวกมาก่อนหรือไม่ เรื่องอะไร

2 การถามบิดามารดา ผู้ปกครอง

2.1 ชายหรือหญิงหรือเด็กที่ถูกล่อลวง พาไป อายุเท่าใด เรียนชั้นใด จากโรงเรียนอะไร มีภาพถ่าย (ครั้งสุดท้าย) หรือไม่ ขณะนี้เรียนอยู่หรือประกอบอาชีพอะไร มีรายได้เท่าใด

2.2 ปกติออกจากบ้านไปโรงเรียนหรือทำงานเวลาใด กลับเวลาใด

2.3 เคยกลับผิดเวลาหรือเปล่า เคยเถลไถลไปค้างบ้านเพื่อน หรือญาติที่ไหนหรือไม่ ได้ติดต่อหาแล้วหรือยัง

2.4 ชายหรือหญิงหรือเด็กมีความประพฤติอย่างไร ชอบเที่ยวเตร่ สังคมหรือคบเพื่อนต่างเพศเพียงใด

2.5 บอกก่อนหรือไม่ว่าจะไปไหน

2.6 หายออกจากบ้านไปเมื่อวันเวลาใด คิดว่าจะไปในทางใด

2.7 ทราบว่าหายเมื่อวันเวลาใด จากใคร

2.8 มีใครพบเห็นบ้างว่า ครั้งสุดท้ายไปกับใคร โดยยานพาหนะใด

2.9 ก่อนหายมีคนแปลกหน้ามาในละแวกบ้านหรือไม่ เป็นใคร บอกชื่อ อายุ ตำหนิรูปพรรณ มาบ้านหรือร้านใด เห็นติดต่อกับชายหรือหญิง หรือเด็กกี่ครั้ง ที่ไหน เมื่อวันเวลาใด

2.10 คนแปลกหน้านั้นหายไปก่อนหรือหลังชายหรือหญิงหรือเด็กหายไปอย่างไร ไปทางไหน โดยยานพาหนะอะไร ไปกับใครในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียง

2.11 ติดตามไปหาที่บ้านเพื่อน ญาติคนใด ที่ไหน ได้ความว่าอย่างไรบ้าง (จะได้ไม่ต้องติดตามซื้อ)

2.12 ภายหลังมีข่าวทางจดหมายหรือใครไปพบที่ไหนหรือไม่ เมื่อวันเวลาใด หรือตำรวจติดตามมาได้อย่างไร

2.13 รู้จักผู้ต้องหาหรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ อย่างไร

3 การถามผู้ต้องหารับสารภาพ

3.1 มีอาชีพอะไร ทำงานที่ไหน มีรายได้เดือนละเท่าใด เดินทางมาพบผู้เสียหายที่ไหน เมื่อวันเวลาใด

3.2 เมื่อวันเวลาใดที่ติดต่อ ชักชวน หลอกลวงผู้เสียหายว่าอย่างไร บอกรายละเอียด มีใครอยู่กับผู้เสียหายคนในละแวกบ้านช่วยแนะนำชักชวนด้วยหรือไม่ อย่างไร

3.3 มีการนัดหมายวันเวลาเพื่อพบกันที่ไหน แล้วได้ไปพบกันตามนัดอย่างไร

3.4 พากันไปโดยยานพาหนะ หมายเลข สี ค่าโดยสารจากไหนไปไหน เป็นเงินเท่าใด

3.5 พาผู้เสียหายไปพักที่ไหน โรงแรมห้องไหน หรือบ้านเลขที่ใด พักกี่วัน

3.6 พาผู้เสียหายไปติดต่อกับใครที่ไหน ได้ผลอย่างไร

3.7 บอกชื่อและตำหนิรูปพรรณผู้ที่ไปติดต่อทุกคน ทุกแห่ง

3.8 มีการขายผู้เสียหายกับใคร ที่ไหน เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด จากนั้นไปที่ไหน

3.9 พวกผู้ต้องหาที่รับตัวไว้ ได้กักขัง บังคับ หลอกลวงอย่างใด ให้พักที่ไหน นานเท่าใด ได้ให้สิ่งของหรือเงินทองแก่ผู้เสียหายใช้สอยอย่างไร

3.10 มีการบังคับ ทุบตี ให้ร่วมประเวณีกับใคร เมื่อใด ที่ไหน ได้ค่าจ้างร่วมประเวณีเท่าใด ใครรับเงินไว้ แบ่งให้ผู้เสียหายหรือไม่ เท่าใด

3.11หลังจากนั้นยังบังคับให้ค้าประเวณีอีกหรือไม่ เมื่อใด อย่างไร ผู้เสียหายยินยอมหรือไม่ ได้ค่าร่วมประเวณีเท่าใด ผู้เสียหายได้รับเงินใช้สอยหรือไม่ วันละเท่าใด

3.12 ผู้เสียหายอยู่ด้วยนานเท่าใด มีใครคอยควบคุมดูแล กักขังอย่างไร ใครทำหน้าที่อะไรบ้าง โดยละเอียด

3.13 ตำรวจจับกุมเมื่อใด ที่ไหน พบผู้เสียหายและตนที่ไหน พบใครอื่นอีกหรือไม่ จับผู้ต้องหาได้กี่คน เป็นใครบ้าง

3.14 มีทรัพย์สินของผู้เสียหายอยู่ที่ตนหรือตนรับฝากเงินจากผู้เสียหายหรือไม่ เท่าใด

3.15 ใครบ้างที่ถูกกักขังอยู่ด้วย อยู่ที่ใด

3.16 เคยกระทำความผิดมาแล้วหรือไม เมื่อใด ถูกลงโทษอย่างไร

3.17 เคยค้าชายหรือหญิงหรือเด็กมาก่อนหรือไม่ เป็นใคร ขณะนี้ชายหรือหญิงหรือเด็กนั้นอยู่ที่ไหน สามารถพาไปเอาตัวมาได้หรือไม่

3.18 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายมาก่อนหรือไม่

4 การถามผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ

4.1 รู้จักกับผู้เสียหาย (ชายหรือหญิงหรือเด็กที่ถูกตำรวจพบ) หรือไม่ เมื่อใด ที่ไหน เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันหรือไม่ อย่างไร

4.2 เคยไปแถวบ้านหรือบ้านผู้เสียหายหรือไม่ ที่ไน เมื่อใด เคยชักชวนผู้เสียหายให้ไปทำงานอะไร หรือไม่โดยละเอียด

4.3 รู้จักบ้านที่ตำรวจพบหญิงผู้เสียหายหรือไม่ เมื่อใด เคยติดต่อกันอย่างไร เคยไปพักบ้านดังกล่าวด้วยหรือไม่

4.4 รู้จักพวกผู้ต้องหาที่ถูกจับหรือไม่ ถ้ารู้จัก รู้จักใคร คบมานานเท่าใด ติดต่อกันอย่างไร

4.5 เคยพาผู้เสียหายไปไหนบ้างหรือไม่ เมื่อวันเวลาใด

4.6 ผู้เสียหายมาอยู่กับตนเมื่อใด ใครพามาฝาก เคยคุ้นเคยกันขนาดไหน อย่างไร

4.7 คนที่อยู่ในบ้านแต่ละคนเป็นใคร บอกชื่อ อายุ อาชีพ ที่อยู่และพักอาศัยอยู่ด้วยกันแต่เมื่อใด ทำหน้าที่อะไร

4.8 เคยต้องโทษมาก่อนหรือไม่ เรื่องใด เมื่อใด ผลคดีเป็นอย่างไร

5 การถามพยาน

5.1 รู้เห็นเหตุการณ์แต่วันเวลาใด อย่างไร โดยละเอียด

5.2 รู้จักผู้เสียหาย ผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองต่อกันมาก่อนหรือไม่

5.3 เห็นผู้เสียหายอยู่กับผู้ต้องหา ทำอะไรกัน หรือเดินทางโดยพาหนะอะไร หากอยู่โรงแรมให้บอกว่าห้องเลขที่เท่าใดหรือบ้านเลขที่ใด ถนน ตำบล อำเภอและจังหวัด มีใครร่วมไปด้วยหรือไม่ ในฐานะอะไร คนเหล่านั้นพูดคุยกันเรื่องอะไร

5.4 ผู้เสียหายแสดงกิริยาอาการอย่างไร เช่น ร้องไห้ ร้องขอความช่วยเหลือ มีการหน่วงเหนี่ยว กักขังด้วยหรือไม่

5.5 พยานได้เข้าช่วยเหลือหรือทำอย่างไรบ้าง ขณะนั้นผู้เสียหายอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร แต่งกายอย่างไร ห้องในโรงแรมหรือบ้านนั้นมีกุญแจใส่กักขังด้วยหรือไม่

5.6 ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายอย่างไร เป็นต้นว่า ฟกช้ำดำเขียวที่ใด ทราบหรือไม่ว่าเกิดจากเหตุอันใด

5.7 เคยรู้จักผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่ ที่ไหน ผู้ต้องหามีอาชีพอะไร

5.8 ได้ร่วมซักถามผู้เสียหายด้วยหรือไม่ ผู้เสียหายบอกว่าอย่างไร โดยละเอียด

29. <u>การสอบสวนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน</u>

การสอบสวนต้องให้ได้ความดังต่อไปนี้

1. การสอบสวนผู้กล่าวหาให้ได้ความว่า

1.1 ก่อนมีการจับกุมได้ทำการสืบสวนด้วยตนเอง หรือมีสายลับนำความมาแจ้งเพื่อนำจับขอรับเงินรางวัล ถ้ามีผลการสืบสวนหรือที่มีผู้นำความมาแจ้งนั้นได้ความว่าอย่างไร

1.2 มีผู้เล่นหรือผู้เข้าเล่น หรือเข้าพนันกันกี่คน

1.3 เล่นการพนันชนิดอะไร เป็นการพนันตามที่ระบุในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. ท้าย พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือไม่ หรือเรียกชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่าอย่างไร

1.4 พนันเอาทรัพย์สินกัน หรือมีการรับกินรับใช้กันหรือไม่

1.5 สถานที่เล่นการพนัน เป็นห้องเล่น หรือตั้งวงเล่นในที่สาธารณสถาน หรือสถานที่จัดให้มีงานนักขัตฤกษ์ หรืองานขนบธรรมเนียมประเพณี

1.6 อุปกรณ์ในการเล่นมีอะไรบ้าง

1.7 ได้ร่วมกับใครบ้างที่ไปทำการสืบสวนจับกุม

1.8 กับกุมได้ผู้เล่นการพนันกี่คน ผู้ที่อยู่ในวงการพนันมีกี่คน ได้ของกลางมีอะไรบ้าง

1.9 ผู้ต้องหาให้การอย่างไร

1.10 เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด

2. การสอบสวนผู้ต้องหาให้ได้ความว่า

2.1 ให้การรับสารภาพ ภาคเสธ หรือปฏิเสธ

2.2 เคยต้องหาต้องโทษในคดีอาญามาก่อนหรือไม่ โดยเฉพาะเคยถูกศาลพิพากษาเรื่องการพนันมาก่อนหรือไม่

2.3 เล่นการพนันอะไรบ้าง ใครเป็นผู้จัดให้มีการเล่น และใครเป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่น

2.4 อุปกรณ์การเล่นมีอะไรบ้าง ได้เงินหรือทรัพย์สินอะไร เท่าไร หรือเสียเงินหรือทรัพย์สินอะไรเท่าไร ในการเล่นครั้งนี้

2.5 ใครนั่งตรงไหน ทางซ้ายทางขวาของใคร เริ่มเล่นตั่งแต่วัน เดือน ปี เวลาใด และเล่นที่ไหน

2.6 อุปกรณ์ในการเล่นเช่นเสื่อ ตะเกียง (ถ้ามี) เป็นอุปกรณ์ในการเล่นหรือไม่ ถ้าไม่มีตะเกียงเพื่อให้เกิดแสงสว่าง สื่อสำหรับปูนั่ง จะเล่นได้หรือไม่ (ถ้าเหตุเกิดเวลากลางคืน)

3. การสอบสวนพยาน ต้องสอบให้ได้รายละเอียดสอดคล้องต้องกันกับผู้กล่าวหา ในกรณีร่วมกับพวกจับกุมผู้ต้องหานั้น ต้องให้ได้ความว่า ผู้ต้องหาเล่นการพนันชนิดอะไร และจะต้องพนันเอาทรัพย์สินกันและได้มีการรับกินรับใช้ ของกลางที่จับได้ต้องเป็นอุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันนั้น

30. <u>การสอบสวนคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์</u>

การสอบสวนควรดำเนิการดังต่อไปนี้

1. ต้องสอบสวนผู้กล่าวหาให้ได้ความว่า ก่อนมีการจับกุมคดีนี้ ได้มีการสืบสวนมาก่อนหรือไม่ ได้ความประการใด หรือมีสายลับผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนำความมาบอก บอกว่าอย่างไร ให้ใครไปสืบสวนเฝ้าจุดตามที่รับแจ้ง ขณะไปจับกุมผู้ต้องหา ไปกับใครบ้าง พบผู้ต้องหากี่คน ชื่ออะไร ผู้ต้องหากำลังทำอะไร อยู่ที่ไหน (เช่นผู้ต้องหาฆ่ากระบืออยู่ที่โรงฆ่าสัตว์ หรือใต้ร่มไม้) ผู้ต้องหามีใบอนุญาตให้ฆ่าจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ ยึดของกลางได้อะไรบ้าง ขณะจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธหรือภาคเสธว่าอย่างไร เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่ เหตุเกิดที่ไหน เมื่อไหร่

2. ต้องสอบสวนพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ และพยานผู้จับกุมฆ่า รู้เห็นอย่างไร ผู้จับกุมได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางอะไรบ้าง ตำหนิรูปพรรณอย่างไร ชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การอย่างไร

3. การสอบสวนผู้ต้องหา ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต้องสอบสวนให้ได้รายละเอียดของการกระทำผิด เช่น สัตว์ที่ฆ่าเป็นสัตว์อะไร สัตว์นั้นเป็นของใคร ถ้าเป็นสัตว์พาหนะ เช่น โค กระบือ มีหลักฐานการได้มาอย่างไร มีรูปพรรณหรือไม่ ถ้าซื้อมาจากคนอื่นได้จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ต่อนายทะเบียนหรือไม่ การฆ่าสัตว์เพื่ออะไร มีใบอนุญาตให้ฆ่าจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ ฆ่าที่ไหน เมื่อไหร ใครช่วยเหลือในการฆ่าและการชำแหละเนื้อ ของกลางที่เป็นเครื่องมือในการฆ่ามีอะไรบ้าง เป็นของตนเองหรือหยิบยืมมาจากคนอื่น

31. <u>การสอบสวนความผิดตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504</u>

1. การสอบสวนให้ได้ความว่า

1.1 โบราณสถาน, โบราณวัตถุ, ศิลปวัตถุ, อยู่ที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดใด กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ ถ้าได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามบัญชีหลักฐานของกรมศิลปากรหมายเลขอันดับเท่าไร ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่……..ตอนที่……ลงวันที่……..เดือน……ปีใด ให้สำเนาติดสำนวนการสอบสวนไว้ด้วย

1.2 การขุดค้นหรือทำลายโบราณสถานนั้น กระทำ ณ ที่ใด กระทำโดยวิธีใด เช่น งัด ทุบ เจาะ ขุด เป็นต้น และใช้เครื่องมืออะไร

1.3 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของกลางที่ได้จากผู้ต้องหา เป็นอะไร เช่น พระพุทธรูป, เทวรูป ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เนื้อดิน ชิน (โลหะ) ผง ถ้วย โถ ไห ชาม กระปุก ฯลฯ เป็นต้น การเรียกชื่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต้องเรียกให้ถูกต้องตามหลักนิยม ควรเชิญผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญ มาตรวจสอบให้

1.4 สิ่งของที่ถูกทำลาย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ถูกขุดค้นลักเอาไปคิดเป็นราคาเท่าไร

2. โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ยึดได้เป็นของกลาง จะต้องนำส่งผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจพิสูจน์ที่

2.1 กรมศิลปากร หรือ

2.2 กองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ

3. การตรวจพิสูจน์ ต้องให้ได้ความว่า ของกลางที่ยึดได้นั้นเป็นอะไร มีชื่อเรียกว่าอะไร อายุการสร้างประมาณกี่ปี เป็นศิลปยุคใดหรือสมัยใด เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตามความหมายใน พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หรือไม่

4. ในการขุดค้นโบราณสถาน ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายหรือไม่

5. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ในการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำการค้า หรือแสดงให้บุคคลชมเป็นปกติธุระ ส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร

32. <u>การสอบสวนคดีความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507</u>

1. การสอบสวนผู้กล่าวหาและพยานผู้จับกุมให้ได้ความว่า

1.1 สถานที่เกิดเหตุเป็นป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ ป่านั้นมีลักษณะเป็น “ป่า” ตามความหมายในกฎหมายหรือไม่

1.2 การยึดถือ ครอบครองของผู้ต้องหามีเนื้อที่กว้าง ยาวเท่าไหร มีจำนวนกี่ไร่ คิดค่าเสียหายที่รัฐพึงได้จากการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เท่าไร

1.3 ไปทำการสืบสวนจับกุมกับใครบ้าง วัน เดือน ปี เวลาที่จับกุม ขณะไปทำการจับกุมผู้ต้องหาทำอะไรอยู่ที่ไหน อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ หรือที่ใกล้เคียง

1.4 ได้ของกลางอะไรบ้าง ของกลางเป็นของใคร มีหลักฐานอย่างไร

1.5 ผู้ต้องหาให้การชั้นจับกุมว่าอย่างไร (รับสารภาพ ภาคเสธ หรือปฏิเสธ) ผู้ต้องหากระทำผิดคนเดียว หรือหลายคน ใครบ้าง ใครเป็นผู้จ้างวาน หรือเป็นนายทุน

1.6 ถ้าเป็นการ “ทำไม้” ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำการตรวจสอบว่า เป็นไม้ชนิดใด เป็นไม้หวงห้ามหรือไม่ กี่ต้น กี่ท่อน กี่แผ่น ปริมาตรเท่าไร

1.7 วัน เดือน ปี สถานที่เกิดเหตุ ตำบล อำเภอ จังหวัดใด

2. การสอบสวนผู้ต้องหา ให้ได้รายละเอียดถึง

2.1 ผู้ต้องหากระทำคนเดียว หรือหลายคนใครบ้าง อยู่ที่ไหน ตำหนิ รูปพรรณ เป็นอย่างไร ใครเป็นคนจ้างวาน

2.2 ทำมาตั้งแต่เมื่อไร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของกลางที่เจ้าพนักงานจับได้เป็นของใคร ได้มาอย่างไร มีหลักฐานอย่างไร

2.3 ที่เข้าไปยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ได้รับอนุญาตจากใครหรือไม่ หรือมีหลักฐานการอนุญาตจากใครหรือไม่

2.4 ทราบหรือไม่ว่า สถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

3. พนักงานสอบสวนต้องจัดทำสำเนาเอกสารต่าง ๆ ติดสำนวนมี

3.1 กฎกระทรวงซึ่งกำหนดพื้นที่ใด เป็นพื้นที่ป่าสงวนติดสำนวน

3.2 ถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้จับกุม หรือผู้กล่าวหาต้องมีประกาศกระทรวงเกษตรเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

3.3 ถ้าเหตุเกิดในส่วนภูมภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ให้นำคำสั่งแต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจติดสำนวน

3.4 ถ้าผู้จับกุมเป็นเจ้าพนักงานตำรวจส่วนกลางไปจับกุมและเป็นพนักงานสอบสวนไปทำการสอบสวนในส่วนภูมิภาคให้นำคำสั่งอธิบดีกรมตำรวจที่แต่งตั้งให้เป็นพนักงานสอบสวนติดสำนวน

3.5 ถ้าของกลางที่ผู้ต้องหาทำ เป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. หรือ ข. ให้นำพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ติดสำนวน

3.6 เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ รถแทรกเตอร์ อาวุธ อาวุธปืน (ถ้ามี) ต้องนำติดสำนวน จัดทำแผนที่สังเขปที่เกิดเหตุ บันทึกการตรวจที่เกิดเหตุ บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุของผู้ต้องหา บันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน การสอบสวนติดสำนวน

3.7 จัดทำบัญชีของกลางคดีอาญาไว้ ของกลางคดีนี้ต้องส่งให้พนักงานป่าไม้ ท้องที่เกิดเหตุเช่น ป่าไม้กิ่งอำเภอ 4. ป่าไม้อำเภอ ป่าไม้จังหวัด ป่าไม้เขตเป็นผู้เก็บรักษา เว้นแต่ของกลางบางอย่างที่ทางพนักงานป่าไม้ไม่อาจเก็บรักษาได้ ก็ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้เก็บรักษา ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาของกลางในคดีอาญาและข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงมหาดไทย

5. การสอบสวนคดีมีหลักฐาน ผู้ต้องหาหลบหนีจะต้องจัดให้มีการออกหมายจับโดยบันทึกขอรับความเห็นชอบตามนัยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 ลง 7 พฤศจิกายน 2532 ข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2525 ข้อ 1) เมื่อออกหมายจับแล้วต้องปฏิบัติตาม ป. เกี่ยวกับคดีลักษณะ 5 บทที่ 2 ข้อ 113 ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว หรือถ้าส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว ต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาด ไม่ฟ้องผู้ต้องหาต้องถอนหมายจับและแจ้งหน่วยที่ได้ส่งสำเนาหมายไปงดการสืบจับทันที

6. กรณีมีการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าพบตอไม้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม้ท่อนอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ว่า ไม้ท่อนใดตัดมาจากตอใด หรือตัดมาจากต้นใดจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ สอบสวนผู้ตรวจพิสูจน์ประกอบความเห็นที่ได้ตรวจพิสูจน์ไว้ด้วย

33. <u>ประเด็นคำถามคดีพรากผู้เยาว์</u>

พนักงานสอบสวนจะต้องคัดสำเนาทะเบียนบ้านผู้เยาว์ประกอบเพื่อทราบอายุ และควรตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาเพื่อหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับเด็กหรือผู้เยาว์ ซึ่งเป็นแนวทางยืนยันว่าเด็กหรือผู้เยาว์ได้มาพักอาศัยอยู่

1 การถามผู้เสียหาย (บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล)

1.1 เป็นญาติทางใดของผู้เยาว์ มีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร

1.2 ผู้เยาว์ชื่ออะไร อายุเท่าใด บอกตำหนิรูปพรรณ เป็นบุตรคนที่เท่าใด มีพี่น้องกี่คน อาศัยอยู่กับใคร

1.3 กำลังเรียนหรือออกจากโรงเรียนแล้ว สำเร็จการศึกษาชั้นใด เมื่อใด ประกอบอาชีพอะไรหรือไม่

1.4 มีความประพฤติอย่างไร มีคู่รัก คู่หมั้นแล้วหรือยัง ขอบเที่ยวเตร่และเคยเถลไถลไม่กลับบ้าน หรือเคยนอนตามบ้านเพื่อนคนใด ปกติชอบเที่ยวกับใครที่ไหนหรือไม่

1.5 หายออกจากบ้านเมื่อวันเวลาใด ใส่เสื้อผ้าชุดอะไร ได้แจ้งว่าจะไปไหนกับใครหรือไม่

1.6 ญาติ เพื่อนบ้าน เพื่อนสนิทที่เคยไปเที่ยวเตร่ด้วยกันเป็นใคร (ไปสืบสวนเพื่อหาข่าว)

1.7 มีทรัพย์สินใดหายไปพร้อมกับผู้เยาว์บ้าง เป็นต้นว่า เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของใช้ประจำตัว

1.8 มีญาติ คู่รัก คู่หมั้น เพื่อนบ้าน เพื่อนสนิทในละแวกใกล้เคียงหายไปด้วยหรือไม่ ถ้ามีหายไปวันเวลาใด

1.9 มีใครในละแวกบ้านหรือใกล้เคียงหายไปในวันเวลาใกล้เคียงกันบ้างหรือไม่

1.10 ครั้งสุดท้ายได้รับข่าวจากผู้เยาว์เมื่อใด ว่าอย่างไร

1.11 ผู้เยาว์มีญาติ เพื่อนที่อาจไปพักอาศัยได้หรือไม่ อยู่ที่ไหน

1.12 บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเคยดุด่าให้น้อยใจ จนเป็นเหตุให้ต้องหนี ออกจากบ้านไปหรือไม่

1.13 ในรอบปีที่ผ่านมา การศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างไร เคยถูกเพื่อนหรือครูข่มเหงรังแกบ้างหรือไม่

1.14 ในครอบครัวมีความอบอุ่น แตกแยก หรือทะเลาะเบาะแว้งกับใครบ้าง

1.15 มีคนแปลกหน้ามาเที่ยวในละแวกบ้านหรือไม่ ถ้ามี เมื่อใด กี่ครั้ง มีใครพบเห็นคุยกับผู้เยาว์บ้าง

1.16 มีการละเล่นต่าง ๆ มาแสดงในละแวกบ้านหรือไม่

1.17 ผู้เยาว์มีความฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยานอยากจะไปเมืองหลวงหรือไม่

1.18 ผู้เยาว์มีนิสัยเจ้าชู้ มั่วสุมกับเพศตรงข้ามหรืออยากมีสามีหรือไม่

1.19 บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมีสาเหตุโกรธเคืองกับใครบ้าง เมื่อใด เรื่องอะไร มีการไล่คนงานออกหรือดุด่าว่าคนใช้ในบ้านหรือไม่ อย่างไรด้วย

1.20 ผู้เยาว์มีความสวยน่ารัก หรือปกติธรรมดา

1.21 เคยมีผู้เยาว์ในละแวกบ้านหายไปบ้างหรือไม่ เมื่อใด

1.22 บ้านของผู้เสียหายอยู่ติดสถานีรถไฟ ท่าขนส่งรถบรรทุกต่างจังหวัด เรือเดินทะเลหรือไม่ ผู้เยาว์อาจติดรถหรือเรือไปเที่ยว แล้วหลงทางกลับบ้านไม่ถูกได้หรือไม่

1.23 ผู้เยาว์ว่ายน้ำเป็นหรือไม่ ชอบเล่นน้ำหรือบ้านติดแม่น้ำลำคลองหรือไม่

1.24 เคยรู้จักผู้ต้องหาหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ (ถ้าจับตัวได้)

2 การถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

2.1 มีอาชีพอะไร ทำงานที่ไหน มีรายได้เดือนละเท่าไร มีภรรยาและบุตรกี่คน

2.2 พบเด็กหรือผู้เยาว์ที่ไหน ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัดอะไร เคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ ได้พูดแนะนำชักชวนหรือทำอย่างไรเด็กหรือผู้เยาว์ถึงยอมไปด้วย ไปด้วยกันเมื่อวันเวลาใด

2.3 พาเด็กหรือผู้เยาว์ไปไว้ที่ใด บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอและจังหวัดใด

2.4 ใครเป็นคนเลี้ยงดู ควบคุมและดูแลเด็กหรือผู้เยาว์ ทำอย่างไร

2.5 เด็กหรือผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย หรือไม่เต็มใจไปด้วยอย่างไร

2.6 มีการทุบตี บังคับ หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังอย่างไร หรือไม่

2.7 ประสงค์อย่างไร เพื่อให้หาเงินหรือเพื่อการอนาจาร หรือเหตุอื่นใด

2.8 เด็กหรือผู้เยาว์อยู่กับตนที่ไหน กี่วัน โดยละเอียด

2.9 ระหว่างที่เด็กหรือผู้เยาว์อยู่ด้วย ได้กอดจูบ ทำอนาจารหรือร่วมประเวณีด้วยหรือไม่ เมื่อใด ที่ไหน ขอให้บอกรายละเอียด

2.10 ใครร่วมมือกระทำผิดด้วย ถ้าไม่ทราบชื่อให้บอกตำหนิรูปพรรณ

2.11 เด็กหรือผู้เยาว์หลบหนีไปได้ มีผู้ติดต่อ ตามมาพบหรือใครช่วยเหลือไปได้เมื่อวันเวลาใด

2.12 ใครรับซื้อเด็กหรือผู้เยาว์ไว้ ผู้นั้นมีอาชีพอะไร ถ้าไม่รู้จักให้บอกตำหนิรูปพรรณ พักอาศัยอยู่ที่ไหน สามารถพาไปนำเด็กหรือผู้เยาว์มาได้หรือไม่

2.13 เคยพาเด็กหรือผู้เยาว์คนอื่นไปด้วยอีกหรือไม่ ถ้าไม่รู้จักชื่อ ให้บอกตำหนิรูปพรรณ ขณะนี้เด็กหรือผู้เยาว์ไปอยู่ที่ไหน กับใคร

2.14 เคยกระทำความผิดคดีอื่นมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยผลคดีที่สุดเป็นอย่างไร

2.15 รักใคร่ชอบพอกับเด็กหรือผู้เยาว์มาก่อนหรือไม่ เมื่อใด มีหลักฐานอะไรอ้างอิง

2.16 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหาย เด็กหรือผู้เยาว์มาก่อนหรือไม่ ถ้ามี เหตุใด

3 การถามผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ

3.1 มีภรรยาและบุตรกี่คน เคยรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับผู้เสียหาย เด็ก หรือผู้เยาว์หรือไม่ อย่างไร และมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหาย เด็กหรือผู้เยาว์มาก่อนหรือไม่

3.2 วันเวลาเกิดเหตุพบเด็กหรือผู้เยาว์หรือไม่ ถ้าพบ ๆ ที่ไหน เด็กหรือผู้เยาว์ไปด้วยหรือไม่ อย่างไร หากไปด้วยไปที่ไหน และแยกไปทางไหน เมื่อใด ถ้าไม่พบตามวันเวลาเกิดเหตุอยู่ที่ไหน กับใคร และทำอะไร (ติดตามไปสืบสวนสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความจริง)

3.3 หลังจากนั้นพบกันอีกบ้างหรือไม่ อย่างไร

3.4 รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไรอีกหรือไม่

4 การสอบพยาน

4.1 ตามวันเวลาเกิดเหตุอยู่ที่ไหน มาทำอะไรยังสถานที่เกิดเหตุ (บอกที่เกิดเหตุ) และอยู่ห่างจุดที่เกิดเหตุเท่าไร

4.2 เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหา เด็กหรือผู้เยาว์มาก่อนหรือไม่ อย่างไร ถ้ารู้จักให้บอกชื่อหากไม่รู้จักให้บอกตำหนิรูปพรรณ ตลอดจนเสื้อผ้าที่สวมใส่

4.3 รู้เห็นเหตุการณ์อย่างไร บอกรายละเอียด บอกให้ชัดว่ามีการฉุดคร่า บังคับ หรือสมัครใจไปเอง

4.4 มีใครมากับผู้ต้องหาบ้าง บอกชื่อและตำหนิรูปพรรณให้ละเอียด

4.5 เด็กหรือผู้เยาว์ถูกลักพาไปทางไหน โดยใช้ยานพาหนะอะไร มีใครคุมหน้าคุมหลังอย่างไร

4.6 มีการร้องขอความช่วยเหลือหรือร้องให้ขณะที่ไปกับผู้ต้องหาหรือไม่ อย่างไร

4.7 ได้นำไปกักขังหรือพักที่ไหน เมื่อวันเวลาใดถึงวันเวลาใด

4.8 มีใครรู้เห็นเหตุการณ์หรืออยู่กับพยานบ้าง

4.9 เหตุเกิดที่ไหน ตำบล อำเภอ และจังหวัดอะไร

34. <u>การสอบสวนคดีมีซากสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองไม่รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503</u>

ควรดำเนินการดังนี้

1. คำว่า "ซากของสัตว์ป่า" ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 มาตรา 3 หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายของสัตว์ป่าที่ตายแล้ว หรือเนื้อของสัตว์ป่าไม่ว่าจะได้ ปิ้ง, ย่าง, รม, ตากแห้ง, หมัก หรือทำอย่างอื่น เพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยและไม่ว่าจะอยู่ในร่างของสัตว์นั้นหรือชำแหละแล้วและหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ชนาย นอ ขน เกล็ด หรือเล็บของสัตว์ป่า

2. การสอบสวนควรสอบสวนตามประเด็นดังต่อไปนี้

2.1 ได้ซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์คุ้มครองมาจากไหน ไปทำการล่าหรือยิงมาเอง, หรือซื้อจากผู้อื่น

2.2 ซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไว้นั้นเรียกชื่อว่าอะไร เช่น เขาวัวแดง, เขาควายป่า, เขาเลียงผา, เขากระทิง เขาอีเก้ง ฯลฯ เป็นต้น

2.3 ซากสัตว์ป่าที่เจ้าพนักงานยึดไว้เป็นของกลางนั้นมีไว้เพื่ออะไร เช่นนำมาใช้ประดับบ้าน, ผสมยา หรือทำยาชูกำลังหรือยารักษาโรคหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย

2.4 มีใบอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 หรือไม่

2.5 ซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นเป็นซากสัตว์ป่าอะไร เป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 หรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2 หมวดใดและเป็นสัตว์ป่าจำพวกใด ทั้งนี้ต้องตรวจสอบซากสัตว์ป่าของกลางตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503

3. ต้องส่งซากสัตว์ป่าของกลางไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ป่าไม้อำเภอ ป่าไม้จังหวัด ป่าไม้เขต หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญของกรมป่าไม้ตรวจสอบว่า เป็นซากของสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทใด ผู้ใดมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่

4. ตามข้อ 3 ต้องสอบสวนปากคำผู้ตรวจสอบซากสัตว์ป่าไว้เป็นพยานด้วย

5. ซากสัตว์ป่าของกลางต้องส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอป่าไม้จังหวัดป่าไม้เขตแล้วแต่กรณีเก็บรักษา

6. สถานที่เก็บหรือที่พบซากสัตว์ป่าสงวน และซากสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นอยู่ที่ไหนเก็บไว้ในลักษณะอย่างไร

7. ต้องสำเนาประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดสำนวนด้วย เช่น

7.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ลง 5 ตุลาคม 2524

7.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ลง 5 กันยายน 2525

8. ควรสำเนาซึ่งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ติดสำนวนด้วย เพราะซากสัตว์ป่าของกลางย่อมมาจากสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

35. <u>การสอบสวนคดีมีไว้เพื่อประสงค์แห่งการค้า เพื่อจำหน่าย ทำให้แพร่หลาย ซึ่งแถบบันทึกภาพและหนังสือรูปภาพลามกอนาจาร</u>

1. ต้องสอบสวนผู้กล่าวหาให้ได้ความว่า

1.1 รับราชการ ยศใด ตำแหน่งใด มีหน้าที่อย่างไร

1.2 ผลการสืบสวนล่วงหน้ามาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ความอย่างไร

1.3 เมื่อวัน เดือน ปี เวลาใด ได้พร้อมกับใคร ไปทำอะไร ที่ไหน และทำอย่างไร

1.4 ผลการตรวจค้น และจับกุมได้ของกลางอะไรบ้าง ของกลางแต่ละอย่างแต่ละชนิดอยู่ที่ไหน อยู่ในลักษณะปิดบังซ่อนเร้นไว้หรือวางไว้อย่างเปิดเผย มีจำนวนแต่ละอย่างหรือแต่ละชนิดจำนวนเท่าไร อยู่ในความครอบครองของใคร หรือของกลางนั้นเป็นของใคร

1.5 ผู้ต้องหามีกี่คน ชื่อ นามสกุลอะไร อยู่ที่ไหน สถานที่พบของกลางเป็นสถานที่ ร้านค้า บ้านเรือนของตนเอง หรือเช่าจากคนอื่น หรือขออาศัยชั่วขณะ ของกลางเป็นของใคร มีไว้ทำไม ชั้นจับกุมผู้ต้องหารับสารภาพภาคเสธหรือปฏิเสธ

1.6 นำตัวผู้ต้องหา ของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่ใด ทำการสอบสวน

1.7 ได้ตรวจสอบของกลางต่อหน้าพนักงานสอบสวน ผู้ต้องหา พยาน ได้ความอย่างไร ได้บันทึกไว้หรือไม่

1.8 เหตุเกิดที่ ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัดใด

1.9 เคยรู้จักหรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมมาก่อนหรือไม่

2. ต้องสอบสวนผู้ต้องหา (ถ้าให้การรับสารภาพ) ให้ได้ความว่า

2.1 ที่รับสารภาพนั้น รับสารภาพด้วยความสมัครใจหรือไม่ มีผู้ใดบังคับขู่เข็ญให้คำมั่นสัญญาหลอกลวงหรือจูงใจหรือไม่

2.2 ถูกเจ้าพนักงานตรวจค้น จับกุม ที่ไหน วัน เดือน ปีใด

2.3 เจ้าพนักงานยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำผิด หรือที่มีไว้เป็นความผิดมีอะไรบ้าง กี่อย่าง กี่ชนิด จำนวนเท่าไร ของกลางนั้นเป็นของใคร ได้มาจากไหน มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร

2.4 สถานที่ที่เกิดเหตุเป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น หรือเป็นที่สาธารณะ

2.5 กระทำกิจการคนเดียว หรือมีผู้อื่นร่วมด้วย ถ้ามีเป็นใคร อยู่ที่ไหน อายุเท่าไร ตำหนิรูปพรรณอย่างไร

2.6 ได้ตรวจของกลางต่อหน้าผู้กล่าวหา พนักงานสอบสวน พยาน ได้ความว่าอย่างไร ตามที่พนักงานสอบสววนบันทึกไว้ใช่หรือไม่

2.7 เคยต้องโทษหาหรือต้องโทษในคดีอาญามาก่อนหรือไม่

3. ต้องสอบสวนพยานให้ได้ความสอดคล้องต้องกันกับคำให้การของผู้กล่าวหา

36. <u>การสอบสวนคดียักยอกทรัพย์</u> ควรดำเนินการดังนี้

1. เมื่อมีผู้แจ้งความร้องทุกข์ร้อยเวรหรือพนักงานสอบสวนจะต้องรีบสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด รวมถึงวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ แล้วพิจารณาว่า เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ถ้าเป็นคดีแพ่งให้แนะนำผู้แจ้งไปฟ้องร้องต่อศาลเอง เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจของพนักงานสอบสวนจะจัดการให้ได้ แล้วลง ปจว. ไว้เป็นหลักฐาน ถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ให้รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไว้ คดียักยอกทรัพย์เป็นคดีความผิดอันยอมความได้ จะต้องบันทึกการมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีจนถึงที่สุด

2. สอบสวนผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาให้ได้ความว่า วันเวลา สถานที่เกิดเหตุที่มอบทรัพย์และที่รู้ว่า มีการกระทำผิดเกิดขึ้น ทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายนั้นเป็นอย่างไร ลักษณะตำหนิ รูปพรรณของทรัพย์รวมทั้งราคาทรัพย์ ทรัพย์นั้นเป็นของตนเอง หรือผู้อื่นมีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ได้มอบทรัพย์นั้นให้กับใคร อยู่ที่ไหน รู้จักกันหรือ สนิทสนมกันอย่างไร นานเท่าไร มีตำหนิรูปพรรณอย่างไร เป็นผู้ดูแลรักษา หรือเก็บ หรือจัดการทรัพย์นั้นมีพยาน หลักฐานรู้เห็นเหตุการณ์อย่างไร ถ้าจับผู้ต้องหาและของกลางได้ต้องให้ผู้เสียหายและพยานดูตัวผู้ต้องหา หรือชี้ตัวผู้ต้องหาแล้วแต่กรณี กับให้ผู้เสียหายดูทรัพย์ที่ยึดได้ว่าเป็นของผู้เสียหายใช่หรือไม่ ถ้าผู้ต้องหาไม่เถียงกรรมสิทธิ์ควรมอบทรัพย์คืนให้เจ้าของนำไปเก็บรักษาไว้ให้ลงชื่อรับไปใน ปจว.สมุดยึดทรัพย์ บัญชีของกลางคดีอาญา

3. ต้องกรอกรายละเอียดตำหนิรูปพรรณทรัพย์หายให้ครบถ้วน แล้วจัดการส่งไปยังหน่วนงานที่เกี่ยวข้องประกาศสืบจับต่อไป ส่วนกลาง (ตำรวจนครบาล) ส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส่วนภูมิภาค (ตำรวจภูธร) ส่งไปยัง สว.กองวิทยาการจังหวัด หรือ กก.วท.บก.ภ. (หมายเลข) ก็ได้

4. เมื่อทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายได้คืนมาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต้องลงบัญชีทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายได้คืนแล้วแจ้งให้ สว.กองวิทยาการจังหวัด หรือ กก.วท.บก.ภ. (หมายเลข) หรือทะเบียนประวัติอาชญากรทราบ

5. ถ้าผู้เสียหายรับสารภาพ ให้สอบสวนให้ได้ความว่า วัน เดือน ปีใด ได้รับมอบหมายทรัพย์จากผู้เสียหาย ทรัพย์นั้นมีอะไรบ้าง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรักษา หรือเก็บ หรือจัดการทรัพย์นั้นอย่างไรบ้าง ทรัพย์นั้นเอาไว้ใช้เองหรือเอาไว้เป็นอาณาประโยชน์ของตนเองหรือของใครอยู่ที่ไหน เมื่อไร รู้จักกับผู้เสียหายอย่างไร ขณะที่ผู้เสียหายมอบหมายทรัพย์นั้นมีใครรู้เห็นบ้าง เคยต้องหาต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุกมาก่อนหรือไม่

37. <u>ประเด็นคำถามคดียาเสพติดให้โทษ</u>

หากมีการวางสายไปล่อซื้อเพื่อจับกุม ต้องลง ป.จ.ว. ไว้เป็นหลักฐาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วจึงให้สายนำธนบัตรของกลางไปล่อซื้อ เมื่อซื้อมาแล้วให้สอบสวนให้ชัดว่า คนชายได้นำเงินที่ล่อซื้อไปไว้ที่ไหน ให้บันทึกการตรวจค้นพบเงินของกลางนั้นโดยละเอียด

ธนบัตรที่สายล่อซื้อและจับได้จากผู้ต้องหาให้นำมาเป็นของกลาง ถ่ายเอกสารติดสำนวนโดยให้ปรากฏหมายเลขธนบัตรหรือตำหนิที่ผู้จับได้ทำไว้ด้วย

บัญชีของกลางให้บอกว่า ยาเสพติดส่วนหรือห่อใดยึดจากสาย ส่วนหรือห่อใดยึดจากผู้ต้องหา การส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ให้บันทึกให้ชัดเจน

การสอบสวนพยาน ควรเลือกสอบผู้จับกุมอาวุโสอย่างน้อย 2 ปาก หากมีพยานบุคคลภายนอกให้รีบสอบสวนไว้ เพราะพยานคนกลางศาลมักจะเชื่อฟัง

1. การถามผู้กล่าวหาหรือพยานผู้จับกุม

1.1 สืบสวนจากใคร อย่างไร มาก่อนหรือไม่ ได้ความว่าอย่างใด

1.2 ใช้สายไปสืบด้วยหรือไม่ เมื่อใด ได้ความว่าอย่างใด

1.3 รายงานผลการสืบสวนให้ผู้บังคับบัญชาผู้ใดทราบ และได้รับคำสั่งอย่างไร

1.4 ใช้สายหรือมีสายมาบอกด้วยหรือไม่ เมื่อใด บอกว่าอย่างใด

1.5 จับกุมเมื่อวันเวลาใด มีใครร่วมไปด้วย โดยยานพาหนะอะไร

1.6 ใช้สายไปล่อซื้อหรือไม่ ใช้ธนบัตรชนิดใด จำนวนเท่าใด หมายเลขอะไร ทำเครื่องหมายอะไรไว้ที่ใดบนธนบัตรที่ล่อซื้อ

1.7 การมอบเงินที่ล่อซื้อได้ลงประจำวันไว้หรือไม่และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยหรือไม่อย่างไร

1.8 สายไปซื้อยาเสพติดอะไร จากใคร แล้วกลับมารายงานว่าอย่างไร ผู้ร่วมจับกุมเห็นเหตุการณ์ขณะที่สายเข้าไปซื้อยาเสพติดกับผู้ต้องหาหรือไม่ ถ้าเห็นให้บอกรายละเอียด

1.9 เมื่อวันเวลาใด สายลับไปซื้อยาเสพติดอะไรมามอบให้ และสายบอกรายละเอียดในการซื้ออย่างไร เป็นต้นว่า ผู้ต้องหาหยิบยาเสพติดมาจากที่ไหน ธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อผู้ต้องหาเก็บไว้ที่ใด

1.10 ใครเป็นคนเข้าตรวจค้น ตรวจค้นพบของกลางอะไรเพิ่มเติม จากที่ไหน เป็นต้นว่า ธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อค้นพบที่ไหน ยาเสพติดของกลางค้นพบได้ที่ไหน

1.11 ใครเป็นคนจับกุมตัวผู้ต้องหา

1.12 ขณะจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธอย่างไร หากรับสารภาพให้ถามด้วยว่าซื้อจากใคร ที่ไหน จำนวน ราคาเท่าใด เมื่อวันเวลาใด

1.13 แจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาว่าอย่างไร

1.14 รู้จักหรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่

2 การถามผู้ต้องหา

10.2.1 สอบสวนไปตามประเด็นที่ได้ความจากผู้กล่าวหา พยานและตามที่ปรากฏในบันทึกการจับกุม

10.2.2 ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ให้พยายามสอบสวนเพื่อสาวไปจับกุมผู้จำหน่ายรายใหญ่ต่อไป

คดียาเสพติดจำหน่ายหรือเพื่อจำหน่าย

ถาม. ผู้ต้องหามีทนายความหรือไม่ ต้องการทนายความ ญาติหรือผู้ใดเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยหรือไม่

ตอบ. ข้าฯ ไม่มีทนายความ และไม่ต้องการทนายความ ญาติหรือผู้ใดเข้าร่วมฟังการสอบสวนแต่อย่างใด

ถาม. ตามที่พนักงานสอบสนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบแล้วนั้น ทราบและเข้าใจข้อกล่าวหานี้ดีหรือไม่ จะให้การอย่างไร

ตอบ. ข้าฯ ทราบและเข้าใจข้อกล่าวหานี้ดีแล้ว ข้าฯ ขอให้การ……ปราศจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้กำลังบังคับหรือการกระทำโดยมิชอบใดๆ

ถาม. ขอทราบประวัติส่วนตัวของผู้ต้องหาและครอบครัว ตลอดจนการศึกษาและประวัติการประกอบอาชีพรวมทั้งประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหามีอย่างไรบ้าง

ตอบ. ข้าฯ มีบิดา-มารดา ชื่อ…… ประกอบอาชีพ……ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่……. ข้าฯ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน…….คน ดังนี้

คนที่ 1 ชื่อ……อายุ…….ประกอบอาชีพ…….ทำงานอยู่ที่……...

คนที่ 2 ชื่อ……อายุ…….ประกอบอาชีพ…….ทำงานอยู่ที่……..

ข้าฯ มีภรรยาจดทะเบียนสมรสชื่อ……....อายุ……ประกอบอาชีพ……อยู่กินกันมานาน…….ปี มีบุตรด้วยกัน……คน ข้าฯ สำเร็จการศึกษา…….จากโรงเรียน…….การประกอบอาชีพ ……(เคยทำงานที่ใดมาบ้าง เมื่อปี พ.ศ.ใด ทำงานอยู่กี่ปี หน้าที่อะไร ได้รับเงินเดือนเท่าใด นอกจากงานที่ประกอบอาชีพและมีรายได้พิเศษอย่างอื่นหรือไม่ เป็นเงินเท่าใด)

(กรณีเป็นข้าราชการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้พนักงานสอบสวนถามประวัติการเข้ารับราชการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันว่าอยู่สังกัดใด กรม กองใด กระทรวงใด ตั้งอยู่ที่ใด มีหน้าที่ทางราชการอย่างไร ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นใคร ชื่ออะไร เงินเดือนปัจจุบันเท่าใด อายุราชการเท่าใด)

ข้าฯ เคยถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหา……

ถาม. ท่านติดยาเสพติดหรือไม่ ประเภทใด เสพโดยวิธีอะไร เสพมานานเท่าใด สาเหตุที่เสพเพราะเหตุใด

ตอบ. ……

ถาม. ขอทราบพฤติการณ์ขณะที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมดำเนินคดีนี้

ตอบ. ……

ถาม. ขอทราบพฤติการณ์ก่อนผู้ต้องหาถูกจับกุมมีการตกลงอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด ที่ใด ใครเป็นฝ่ายขายใครเป็นฝ่ายซื้อ ใครเป็นฝ่ายส่ง ผู้ต้องหาได้ค่าจ้างจากการผู้ใด เป็นจำนวนเงินเท่าใด

ตอบ. …….

ถาม. ผู้ต้องหาเคยกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นนี้มาแล้วกี่ครั้ง

ตอบ. ก่อนที่ข้าฯ จะถูกจับกุมตัวมาดำเนินคดีนี้ ข้าฯ เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นนี้มาแล้ว 1 ครั้ง กล่าวคือเมื่อวันที่……...เวลาประมาณ……..ข้าฯ ได้…..…...และในครั้งแรกนี้ ข้าฯ ไม่ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีแต่อย่างใด

ถาม. ขอทราบกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ของกลางคันหมายเลขทะเบียน…….

ตอบ. รถยนต์ของกลางทะเบียน……..เป็นของข้าฯ ซึ่งข้าฯ ได้ทำสัญญาผ่อนอยู่กับบริษัท……..กำหนดระยะการผ่อน……หรือ ข้าฯ ไม่เคยติดค้างค่าเช่า

ถาม. พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการยึดรถยนต์ของกลางคันหมายเลขทะเบียน……ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรา 30 และ 31 เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ท่านจะโต้แย้งกรรมสิทธิ์หรือคัดค้านประการใดหรือไม่

ตอบ……

ถาม. พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ท่านทราบว่า เป็นข้าราชการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ท่านทราบและเข้าใจในข้อกล่าวหานี้ดีหรือไม่ จะให้การอย่างไร

ตอบ. ข้าฯ ทราบและเข้าใจในข้อกล่าวหานี้ดีแล้ว ข้าฯ ขอให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ขณะที่ข้าฯ ถูกจับกุมตัวมาดำเนินคดีนี้ ข้าฯ ยังรับราชการเป็น……สังกัด…… กรม……กอง……ตั้งอยู่ที่……มีหน้าที่……..มี……..เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของข้าฯ ได้รับราชการจากทางราชการเดือนละ……บาท ไม่ได้อยู่ระหว่างถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกแต่อย่างใด

ถาม. ขอทราบชื่อและนามสกุลจริงของ นายเติ้น ไม่ทราบชื่อสกุล มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ที่ใด มีตำหนิรูปพรรณเป็นอย่างใด

ตอบ. (คำตอบควรมีรายละเอียดดังนี้)

1. ตำหนิรูปพรรณ

2. ลักษณะการแต่งกาย สวมเสื้อ กางเกง รองเท้า อย่างไร

3. เครื่องประดับมีอะไรบ้าง สวมสร้อยคอกี่บาท ใส่แว่นตาหรือไม่

4. ยานพาหนะที่ใช้ยี่ห้ออะไร สีอะไร ทะเบียนอะไร ถ้านั่งแท็กซี่ก็ให้บอกว่านั่งแท็กซี่ ถ้าเดินมาก็บอกว่าเดินมา

5. สถานที่พบเห็นได้ง่ายหรือสถานที่ไปบ่อย

ถาม. ผู้ต้องหารู้จักหรือเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่ 2 อย่างไร รู้จักกันมานานเท่าใด ใครแนะนำให้รู้จัก

ตอบ. ……..

ถาม. ขอทราบทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ต้องหาและภรรยา ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินสดในทนาคารและยานพาหนะอื่นใด

ตอบ. (ตอบเป็นข้อ 1. เงินสดอยู่ในธนาคารอะไร เลขบัญชี จำนวนเท่าใด สาขาอะไร 2. บ้านพร้อมท่ดินกี่ชั้น ที่ดินกี่ตารางวา ตั้งอยู่ที่ใด ราคาประมาณเท่าใด)

ถาม. ทรัพย์สินรายการใดที่ผู้ต้องหาใช้เงินที่ได้จากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนี้ไปซื้อไว้

ตอบ. …….

ถาม. ขอทราบข้อมูลจูงใจที่ผู้ต้องหากระทำผิดในครั้งนี้

ตอบ. …….

ถาม. ผู้ต้องหาเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดในคดีนี้มาก่อนหรือไม่

ตอบ. …….

ถาม. ผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ใหน เมื่อใด

ตอบ. …….

ถาม. คำตอบที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น คำถามใดที่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีประโยชน์ต่อคดี ก็ให้ถามเพิ่มเติมจากที่กล่าวหา ตามความเหมาะสมแต่ละคดี

38. การสอบสวนคดีความผิดฐานรับของโจร

1. เมื่อได้รับคำร้องทุกข์จากผู้เสียหาย หรือได้ทราบว่ามีคดีความผิดฐานรับของโจรเจ้าพนักงานตำรวจจะต้องรีบไปสืบสวนยังที่เกิดเหตุเพื่อให้ได้พยานหลักฐาน บางคดีพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปสืบสวนด้วยตนเองโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งส่งไปสืบสวนล่วงหน้าแล้ว ก่อนอื่นพนักงานสอบสวนต้องนึกทบทวนถึงองค์ประกอบการกระทำความผิดฐานรับของโจร คือ

1.1 ผู้ใดได้กระทำดังต่อไปนี้

1.1.1 ช่วยซ่อนเร้น

1.1.2 ช่วยจำหน่าย

1.1.3 ช่วยเอาไปเสีย

1.1.4 ซื้อ

1.1.5 รับจำนำ หรือ

1.1.6 รับด้วยประการใด

1.2 ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดเฉพาะในฐานความผิดดังต่อไปนี้

1.2.1 ลักทรัพย์ (ม.334,335)

1.2.2 วิ่งราวทรัพย์ (ม336)

1.2.3 กรรโชก (ม.337)

1.2.4 รีดเอาทรัพย์ (ม.338)

1.2.5 ชิงทรัพย์ (ม.339)

1.2.6 ปล้นทรัพย์ (ม.340)

1.2.7 ฉ้อโกง (ม.341-348)

1.2.8 ยักยอก (ม.352-356)

1.2.9 เจ้าพนักงานยักยอก (ม.147)

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร

2. การสอบสวนต้องสอบผู้เสียหายถึงรายละเอียดของทรัพย์ที่สูญหายหรือถูกประทุษร้าย ทรัพย์นั้นเป็นอะไร ชนิดใด ราคาเท่าไร ลักษณะตำหนิรูปพรรณของทรัพย์อย่างละเอียด รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ อันจะนำมาประกอบยืนยันได้ว่าตนเป็นเจ้าของ หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย

3. ควรสอบสวนถึงมูลฐานความผิดว่าอยู่ในฐานใดใน ฐานความผิด (ตาม ป.อาญา มาตรา 157) หรือไม่

4. วัน เดือน ปี เวลา สถานที่เกิดเหตุต้องสอบสวนให้ชัดเจน

5. ในกรณีที่จับตัวผู้ต้องหาได้พร้อมทั้งของกลาง

5.1 กรณีผู้ต้องหาปฏิเสธ ให้สรุปสำนวนการสอบสวน แล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้องตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ

5.2 กรณีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จะต้องสอบสวนให้ได้รายละเอียดว่าทรัพย์ของกลางที่เจ้าพนักงานยึดได้จากผู้ต้องหานั้น ผู้ต้องหาได้มาจากใคร ที่ไหน เมื่อใด โดยวิธีใด มีใครรู้เห็นบ้าง และมีหลักฐานอย่างไร (การสอบสวนผู้ต้องหาจะต้องถามในหัวข้อ วัน เวลา ราคา สถานที่และเจตนาในการได้มาซึ่งทรัพย์นั้น รวมทั้ง ทำลาย ดัดแปลง เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม) ให้นำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุในการรับของกลางนั้นพร้อมทั้งถ่ายรูป ทำแผนที่สังเขป บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุไว้

6. ควรสังเกตุกริยาท่าทางผู้ต้องหา และการให้ความสะดวก ความร่วมมือในการตรวจค้นหาของกลาง การนำของกลางมามอบให้ และการบอกความจริงในครั้งแรก

7. ควรถามผู้ต้องหาและพยานด้วยว่า “ผู้ต้องหาทราบหรือไม่ว่า ทรัพย์ของกลางนั้น เป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด (ซึ่งเข้าฐานหนึ่งฐานใดใน ฐานความผิด)

8. สำนวนการสอบสวน พนักงานสอบสวนมักจะตั้งข้อหา “รับของโจร” ควบคู่ไปกับข้อหา “ลักทรัพย์” ดังนั้นจึงเห็นอยู่เสมอว่า เมื่อตั้งข้อหา “ลักทรัพย์” แล้ว มักจะตั้งข้อหา “รับของโจร” ไปด้วยเช่น “ลักทรัพย์หรือรับของโจร” ทั้งนี้เป็นการตั้งข้อหาภายใต้อำนาจ ของ ป. วิ.อาญา มาตรา 192 วรรคสาม ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 1109/2527)

9. หากข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นคดีลักทรัพย์ หรือเป็นคดีรับของโจรก็ควรจะพิจารณาดำเนินคดีในข้อหาใดข้อหาหนึ่ง ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งข้อหาว่า “ลักทรัพย์หรือรับของโจร” (ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 819/2513)

10. วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ คดีลักทรัพย์ กับคดีรับของโจรนั้นจะไม่ตรงกัน ดังนั้นการสอบสวนจะต้องเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกันหลายท้องที่ ทั้งนี้แล้วแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องสอบสวนให้ชัดเจนตามข้อ 4.

39. <u>การสอบสวนคดีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไรโดยไม่รับอนุญาต</u>

1. คำว่า “การเรี่ยไร” หมายความถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย

2. ผู้ทำการเรี่ยไรจัดให้มีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไรอย่างไรเช่น

2.1 การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จำเลย เพื่อใช้เป็นค่าปรับ เว้นแต่จะเป็นการเรี่ยไรในระหว่างวงค์ญาติของจำเลย

2.2 การเรี่ยไรโดยกำหนดเก็บเงิน หรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตรา โดยคำนวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้า ผลประโยชน์หรือวัตถุอื่น

2.3 การเรี่ยไรอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมทรามแก่ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.4 การเรี่ยไรอันอาจเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

2.5 การเรี่ยไรเพื่อจัดหายุธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศ

3. ผู้เรี่ยไรได้ทำการเรี่ยไรโดยวิธีใด ทำการโฆษณา ชักชวน โดยสิ่งพิมพ์หรือด้วยวาจาชักชวนเชิงบังคับขู่เข็ญ เพื่อให้ผู้บริจาคเงินเกิดความหวาดหวั่น หรือเกรงกลัวหรือไม่

4. ทำการเรี่ยไรเอาเงินไปช่วยเหลือหรือสมทบทุนสร้างอะไร หรือนำไปช่วยเหลือการกุศลที่ไหน เช่น สมาคม, มูลนิธิ, ชมรม, วัด, โรงพยาบาล ฯลฯ ใครเป็นหัวหน้าหรือประธานหรือผู้จัดการ

5. ทำการเรี่ยไรตามถนนหลวงหรือที่สาธารณะ หรือตามห้างร้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

6. เมื่อมีผู้บริจาคได้ออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานใด ๆ ให้บ้าง

7.ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งหรือไม่

8. ผู้ทำการเรี่ยไรมีใบอนุญาตติดตัวขณะทำการเรี่ยไรหรือไม่

9. ผู้ทำการเรี่ยไรได้อ้างตำแหน่งหน้าที่ เพื่อชักชวนให้ผู้บริจาคเชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่จริงหรือไม่

10. รวบรวมของกลางที่ประกอบการเรี่ยไรเช่น

10.1 ใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ในการชักชวนให้มีผู้บริจาค

10.2 สิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการเรี่ยไร

10.3 เครื่องมือเครื่องใช้ในการโฆษณา

10.4 ถ้าผู้เรี่ยไรแต่งกายนักบวช นักพรต หรือแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่ กระทรวงทบวงกรมใด ก็ให้สอบสวนหาหลักฐานว่าเป็นนักบวช นักพรต เจ้าหน้าที่ตามที่อ้างจริงหรือไม่ มีหลักฐานอย่างไร หากไม่มีหลักฐานก็ควรดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดนั้น ๆ ด้วย

11. การสอบสวนพยานบุคคลประกอบเช่น

11.1 ผู้บริจาคเงิน สาเหตุที่ต้องบริจาค

11.2 ผู้รู้เห็นในการบริจาค, และการเรี่ยไร

11.3 พฤติการณ์ของผู้ทำการเรี่ยไร

11.4 ผู้ทำการเรี่ยไรมีกี่คน แต่ละคนทำการเรี่ยไรที่ไหน แล้วไปรวมกันที่ไหน ทำการเรี่ยไรที่ไหนบ้าง

12. หากอ้างว่าเรี่ยไรเพื่อการกุศลตามที่อ้างในข้อ 4 ก็ให้ทำการสอบสวนไป ณ สถานที่ที่อ้างนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรควรไปทำการสอบสวน หรือส่งประเด็นไปให้พนักงานสอบสวนท้องที่นั้น ๆ อ้างทำการสอบสวน นายกสมาคม, ประธารมูลนิธิ, ประธานชมรม, เจ้าอาวาสวัด และผู้อำนายการโรงพยาบาลนั้น ๆ แล้วแต่กรณีเป็นหลักฐานด้วย ถ้าสงสัยว่าใบอนุญาตทำการเรี่ยไรปลอม ในเขต กทม. ให้สอบถามไปยัง ผกก. 2 กองทะเบียน บช.ก ต่างจังหวัดให้สอบถามไปยังนายอำเภอท้องที่ที่อ้าง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่อ้าง

40. <u>ประเด็นคำถามคดีลักทรัพย์</u>

ต้องตรวจและทำแผนที่สถานเกิดเหตุด้วยทุกครั้ง

1 การถามผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา

1.1 เห็นทรัพย์ที่หายครั้งสุดท้ายเมื่อวันเวลาใด ทรัพย์เหล่านี้อยู่ไหน (บอกแขวงหรือตำบล เขตหรืออำเภอ จังหวัด)

1.2 พบว่าทรัพย์หายไปวันเวลาใด พบเองหรือใครเป็นคนพบเห็นก่อน

1.3 มีทรัพย์อะไรบ้างที่หาย บอกตำหนิรูปพรรณ และตำหนิพิเศษ ถ้าเป็นทรัพย์มีหมายเลขทะเบียน (ขอใบซื้อขาย ทะเบียน หากเป็นรถหรือปืนที่มีทะเบียนกำกับ ให้สำเนาติดสำนวนแจ้งอายัดการโอนตามระเบียบ) ทรัพย์สิ่งใด ราคาเท่าใด ซื้อมานานเท่าใด จากใคร รวมราคาทั้งหมดเท่าใด

1.4 คนร้ายเข้าทางไหน ออกทางใด มีร่องรอยงัดแงะผิดปกติตรงไหน

1.5 ถ้าเห็นตัวคนร้าย ให้บอกตำหนิรูปพรรณ อายุ การแต่งกาย โดยละเอียด ถ้าไม่เห็นตัวคนร้าย สงสัยว่าเป็นใคร เพราะเหตุใด

1.6 คนร้ายทิ้งร่องรอย พยานวัตถุอะไรไว้บ้าง ตรงไหน

1.7 ไปแจ้งความเมื่อวันเวลาใด

1.8 กรณีทรัพย์หายในบ้านหรือสำนักงาน ให้สอบด้วยว่ามีใครอยู่เมื่อผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายเข้านอนหรือออกจากสำนักงาน มีใครอยู่ในบ้านหรือสำนักงานเป็นคนสุดท้าย

1.9 มีสาเหตุโกรธเคืองกับใครบ้าง หากรู้ตัวคนร้าย ให้สอบด้วยว่าเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ ด้วยเรื่องอะไรบ้าง

2 การถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือภาคเสธ ให้นำไปชี้สถานที่เกิดเหตุ ทำแผนสถานที่เกิดเหตุ และบันทึกประกอบคำรับหรือภาคเสธนั้นไว้ และให้ผู้ต้องหาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

2.1 ลักไปเมื่อใด ที่ใด

2.2 ทรัพย์ที่ลักมีอะไร ของใคร บอกตำหนิรูปพรรณทรัพย์โดยละเอียด ตั้งอยู่ตรงไหน ทำการลักพาไปอย่างไร โดยใช้อะไรเป็นพาหนะ

2.3 มีใครร่วมด้วย บอกชื่อ อายุ ตำหนิรูปพรรณ และที่อยู่ สถานที่ที่จะตามไปพบ รววมทั้งที่อยู่หรือญาติของผู้ต้องหาหรือคนร้ายที่หลบหนี

2.4 นำทรัพย์ที่ลักไปไว้ที่ไหน ขายให้ใคร อยู่ที่ไหน ไปในราคาเท่าใด

2.5 เคยต้องโทษมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยคดีอะไร พ้นโทษเมื่อใด

3 ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ควรตรวจค้นบ้านเพื่อหาอาวุธและทรัพย์ที่ถูกลักไปนั้น สืบสวนประวัติการดำรงชีพของผู้ต้องหาด้วย

3.1 ทำงานอะไร ที่ไหน มีรายได้เท่าใด หรือเป็นคนว่างงาน

3.2 ตามวันเวลาเกิดเหตุอยู่ที่ไหน กับใคร เมื่อใด และออกไปจากสถานที่นั้นเมื่อใด

3.3 ก่อนหรือวันเกิดเหตุเคยได้ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือไม่ ถ้าไป ให้บอกวันเวลาและรายละเอียดไว้ มีใครรู้เห็นเหตุการณ์นั้นบ้าง

3.4 เคยกระทำผิดหรือไม่ คดีใด ผลคดีเป็นอย่างไร

3.5 เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายหรือไม่ อย่างไร

4 การถามพยาน หากเป็นประจักษ์พยานให้ชี้กำหนดจุดที่อยู่ไว้ในแผนที่เกิดเหตุด้วย

4.1 วันเวลาเกิดเหตุ อยู่ตรงไหน ห่างที่เกิดเหตุเท่าใด

4.2 เห็นเหตุการณ์อย่างไร คนร้ายกี่คน เป็นใครบ้าง บอกตำหนิรูปพรรณแต่ละคน รวมทั้งการแต่งกาย คนไหนทำอะไร โดยละเอียด

4.3 ลักทรัพย์สิ่งใด บอกตำหนิรูปพรรณ ราคา ของใคร อยู่ที่ไหนไป

4.4 เคยเห็นทรัพย์นั้นมาก่อนหรือไม่ เห็นครั้งสุดท้ายเมื่อใด รู้ว่าหายเมื่อใด มีใครบอกอย่างไร

4.5 ก่อนทรัพย์หาย ใครเป็นคนปิดประตูหน้าต่าง มีใครอยู่ที่นั้นบ้าง ถ้ามี คนเหล่านั้นทำอะไรกัน

4.6 คนร้ายเข้ามาทางไหน ออกไปทางไหน ใช้ยานพาหนะใดหรือไม่

4.7 พบร่องรอยหรือหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้หรือไม่

4.8 มีสิ่งพิรุธ เช่น มีรถอะไรมาจอดหรือมีใครมาป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุบ้าง ให้บอกรายละเอียดไว้ (เพื่อเป็นทางสืบสวนสอบสวนต่อไป)

41. <u>การสอบสวนคดีลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน</u>
<u>โดยผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือรับของโจร</u>

1. ต้องรีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ หาร่องรอยพยานหลักฐาน ณ ที่เกิดเหตุโดยละเอียด เช่น

1.1 สถานที่เก็บทรัพย์สินที่สูญหายหรือถูกประทุษร้ายว่าสิ่งของหรือทรัพย์สินแต่ละอย่างเก็บไว้ที่ใด เช่น ในเซฟ ตู้ โต๊ะ ชั้นวางของ ที่ซุกซ่อน เพื่อความปลอดภัย ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องเก็บของ

1.2 ร่องรอยงัดแงะ ทุบ เจาะ ไขกุญแจ ตัดสิ่งที่เป็นไม้ เหล็ก กระจก

1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ของส่วนตัวของคนร้ายที่ลืมทิ้งไว้หรือทำตกไว้ ณ ที่เกิดเหตุ

1.4 รอยเท้า ลายนิ้วมือแฝง รอยฟัน เศษไม้ กระจก รอยสว่าน ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ตกเรี่ยราดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ รอยเลือด (คราบโลหิตในกรณีคนร้ายได้รับบาดเจ็บ) และอื่น ๆ

2. เคหสถานนั้นหมายถึงที่อยู่อาศัย ต้องตรวจลักษณะของอาคารสถานที่ เริ่มตั้งแต่ทางเข้าออก รั้ว กำแพงบ้าน ตัวบ้าน เป็นตึก ไม้ ชั้นเดียว สองชั้น สามชั้น มีประตู หน้าต่าง กันสาด ลูกกรงเหล็ก ห้องนอน ห้องน้ำ ที่เก็บทรัพย์สินสิ่งของที่ถูกประทุษร้าย

3. ต้องถ่ายรูปและทำแผนที่สังเขปไว้ด้วย

4. การลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนั้นต้องสอบ

4.1 พระอาทิตย์ขึ้นหรือยัง พระอาทิตย์ตกหรือยัง เวลาเท่าไร ถ้าไม่ชัดต้องสอบเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบ

4.2 ในขณะเกิดเหตุถ้าคนร้ายใช้เรือเป็นพาหนะและสถานที่เกิดเหตุอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง ต้องสอบสวนให้ได้ความว่า ความลึกของน้ำเรือสามารถแล่นเข้าออกบริเวณนั้นได้หรือไม่ ต้องสอบสวนเกี่ยวกับน้ำขึ้น น้ำลง ไว้ด้วย ทั้งนี้ ต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมเช่นเดียวกับข้อ 5.1 ประกอบ

5. สอบสวนเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายหรือถูกประทุษร้ายในรายละเอียดให้มากที่สุด เช่น ทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายหรือสูญหายนั้น มีตำหนิรูปพรรณอย่างไร มีหลักฐานอย่างไร เช่น รูปถ่าย ตั๋วพิมพ์รูปพรรณ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เป็นต้น ราคาทรัพย์แต่ละอย่างเท่าไร รวมเป็นทรัพย์สินที่สูญหายหรือถูกประทุษร้ายราคาเท่าไร

6. ถ้าได้ของกลางคืนต้องยึดไว้ตรวจสอบความถูกต้อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือผู้เสียหายยืนยัน

7. ถ้าจับผู้ต้องหาได้พร้อมด้วยของกลาง ต้องสอบสวนถึงการได้มาว่ามาจากไหน เมื่อไร มีหลักฐานอย่างไร เถียงกรรมสิทธิ์หรือไม่

8. ถ้าจับยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทำผิดได้ ต้องสอบสวนสถานที่ได้มาอย่างละเอียด และจะต้องยึดไว้เป็นหลักฐานประกอบคดี

42. <u>การสอบสวนคดีลักทรัพย์ในเคหสถาน</u> ควรดำเนินการดังนี้

1. เมื่อมีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือมาแจ้งความร้อยเวรต้องสอบถามรายละเอียดเสียก่อน แล้วลง ปจว. รับแจ้งไว้พร้อมกับสอบสวนผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายให้ได้ความว่า ทรัพย์ที่ถูกลักหรือถูกประทุษร้ายไปนั้นคืออะไร ตำหนิรูปพรรณแต่ละอย่างเป็นอย่างไร ราคาเท่าไร เก็บรักษาไว้ที่ไหนของบ้าน เห็นทรัพย์ครั้งสุดท้ายเมื่อใด รู้ว่าทรัพย์หายไป วัน เวลาใด มีใครอยู่ที่บ้านบ้าง และสงสัยว่าคนร้ายจะเป็นใคร

2. พนักงานสอบสวนต้องลง ปจว. ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ พร้อมกับมอบหน้าที่ให้นายตำรวจอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุต้องตรวจสอบร่องรอยสถานที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานเช่นที่เก็บทรัพย์ ทางเข้า ทางออกของคนร้าย เครื่องมือของคนร้ายที่เก็บได้ ณ ที่เกิดเหตุมีอะไรบ้าง คนร้ายเจาะ งัด เปิดประตูหรือหน้าต่างโดยวิธีการอย่างไร พิมพ์ลายนิ้วมือของคนร้ายที่ควรจะเก็บไว้ ต้องตรวจดู บริเวณหน้าต่าง ประตู บ้าน กระจก ขวด แก้วน้ำ ตู้เย็น สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ตู้เซฟ เหล็กงัด ฯลฯ และอื่น ๆ ถ้าพบลายนิ้วมือต้องเก็บลายนิ้วมือไปตรวจสอบด้วย การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ต้องสังเกตการกระทำของคนร้างบางประเภท เช่นเมื่อได้ทรัพย์สิ่งของแล้ว ชอบเปิดตู้เย็น ดื่มน้ำ ดื่มเบียร์ กินอาหารในตู้เย็น เช่นประเภทผลไม้ เสร็จแล้วขอบถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะไว้มุมบ้าน ชอบปีนกำแพงรั้วออกไปโดยไม่ออกทางประตู เป็นต้น บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ต้องระบุให้ชัดถึงที่เกิดเหตุ เป็นบ้านชั้นเดียว สองชั้น เรือนไม้ เป็นตึกคอนกรีต หลังเดียว หรือเป็นห้องแถว บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุมีบ้านเรือนของใครอยู่บ้าง ห่างไกลกันเท่าไร มีรั้วรอบขอบชิดเป็นรั้วไม้ สังกะสี คอนกรีตหรืออย่างไร สูงจากพื้นดินเท่าไร

3. บุคคลที่อยู่ในบ้านโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่ไปขอพักอาศัยกับคนใช้ คนใช้ต้องสอบสวนทุกคนโดยเฉพาะถ้าตรวจพบลายนิ้วมืออยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ บุคคลที่ถูกสงสัยต้องพยายามจัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อส่งไปตรวจสอบ

4. ถ้าจับผู้ต้องหาได้ ถ้าผู้ต้องหาปฏิเสธให้บันทึกไว้ ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพให้สอบสวนอย่างละเอียด ให้ได้ความว่า ในการไปลักทรัพย์ครั้งนี้ไปกับใคร วัน เดือน ปี เวลา ที่กระทำ เข้าไปในบ้านเขาอย่างไร เข้าทางไหน เอาทรัพย์ไปได้อย่างไร ออกจากบ้านเขาไปทางไหน ไปโดยยานพาหนะอะไร ทรัพย์สิ่งของที่ได้ไปอยู่ที่ไหน สมัครใจ พาพนักงานสอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุหรือไม่ พาพนักงานสอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุตามขั้นตอนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ทำอย่างไร

43. การสอบสวนลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาในที่บูชาสาธารณะอันเป็นที่สักการะบูชาของประชาชน

1. การสืบสวนต้องดำเนินการดังนี้

1.1 ตรวจร่องรอยหาพยานหลักฐานสถานที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียด ทางเข้าทางออก วิธีการเข้าออก ทำลาย งัด แงะ ประตูหน้าต่าง สิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์ รอยตะไบ, รอยเลื่อย หลักฐานต่าง ๆ ที่ตกอยู่บริเวณสถานที่เกิดเหตุ

1.2 สืบสวนเบื้องต้น ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุในระยะเวลาใกล้เคียง มีผู้ใดเห็นคนร้าย หรือบุคคลที่น่าสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายบ้าง ต้องสืบสวนถึงเพศ รูปร่างลักษณะท่าทางการแต่งกาย อายุ ความพิการของร่างกาย จุดเด่นที่มองเห็นได้ชัด สำเนียงการพูดยานพาหนะที่ใช้

1.3 จดตำหนิรูปพรรณทรัพย์หายอย่างละเอียด พร้อมกับราคาทรัพย์ที่หาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นช่วยเหลือในการสืบสวนหาพยานหลักฐาน เพื่อนำไปสู่ตัวผู้กระทำผิด

2. การสอบสวนต้องรีบดำเนินการดังนี้

2.1 สอบสวนผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาให้ได้ความว่า พระพุทธรูปที่หายไปเป็นพระพุทรูปสร้ายด้วยอะไร หล่อ ปั้น ปั๊ม หรือแกะสลัก ศิลปยุคหรือสมัยใด ปางอะไร มีตำหนิรูปพรรณอย่างไร กับพระพุทธรูปหรือวัตถุนั่งหน้าตักกว้างเท่าไร สูงเท่าไร ถ้ายืนสูงเท่าใด อายุประมาณกี่ปี ได้ลงสมุดคุมหรือทำบัญชีทะเบียนและถ่ายรูปไว้หรือไม่ ราคาเท่าไร หรือถ้าเป็นวัตถุทางศาสนา เป็นวัตถุอะไร เป็นที่เคารพบูชาในลัทธิหรือศาสนาใด

2.2 เก็บรักษาไว้ที่ไหน อย่างไร เป็นวัดสำนักสงฆ์อะไร ตั้งอยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัดใด มีไว้สำหรับเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่ว ๆ ไป หรือไม่ หรือเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสมบัติของชาติหรือของประชาชนส่วนรวมในท้องถิ่นบริเวณสถานที่เกิดเหตุ

2.3 สถานที่เก็บรักษา มีคนเฝ้าดูแลรักษาหรือไม่ มีสิ่งกีดกั้นที่เก็บพระพุทธรูป หรือวัตถุในทางศาสนานั้น ๆ หรือไม่ ทำด้วยอะไร และสิ่งกีดกั้นนั้นถูกทำลายตรงไหน หรือไม่ ถ้าถูกทำลายเสียหายมากน้อยเพียงใด และถูกทำลายด้วยอะไร

2.4 ถ้าจับกุมผู้ต้องหาได้ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ต้องสอบสวนให้ละเอียด ตั้งแต่เริ่มคิดหรือวางแผนในการไปลักโดยมีเจตนาประสงค์ต่อทรัพย์นั้นอย่างไร ไปกับใครบ้าง วัน เดือน ปี เวลาใด ก่อนเกิดเหตุไปพบกับใครที่ไหน ใช้พาหนะอะไร ของใคร มีหลักฐานอย่างไร, เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการงัดแงะ เจาะ ตัด มีอะไรบ้าง เข้าทำการลักทางไหน ทำอย่างไรที่เข้าไปในสถานที่เก็บรักษาพระพุทธรูปได้ เมื่อพบพระพุทธรูปแล้วทำอย่างไร มีใครช่วยยกหามออกทางไหน แล้วนำไปไหน ของกลางที่ถูกจับได้เป็นของผู้ต้องหาหรือไม่ ให้ผู้เสียหาย หรือผู้กล่าวหา ดูของกลางว่าเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาหรือไม่ ให้ผู้เสียหาย หรือผู้กล่าวหา ดูของกลางว่าเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาที่หายไป ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุหรือไม่

2.5 พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา ต้องเรียกชื่อให้ถูกต้องตามหลักนิยม เช่น พระพุทธรูปศิลปสุโขทัยยุคต้นปางมารวิชัย หรือปางสะดุ้งมาร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีอายุประมาณ 800 ปี ถือได้ว่าเป็นวัตถุโบราณ เป็นต้น ควรจะให้ผู้รู้หรือผู้ชำนาญ หรือผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบยืนยันให้ความเห็น แล้วสอบสวนปากคำประกอบสำนวนการสอบสวนไว้

44. <u>การสอบสวนคดี “ล่า” หรือ “ยิง” สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503</u>

ควรทำการสอบสวนดังนี้

1. การสอบสวนผู้กล่าวหา ควรสอบสวนตามประเด็นดังต่อไปนี้

1.1 มีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์ หรือสืบสวนด้วยตนเอง

1.2 พบผู้ต้องหาล่าหรือยิงสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (ให้ระบุชื่อสัตว์ตามที่ทราบ)

1.3 ผู้ต้องหาล่าหรือยิงสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยอะไร เครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าหรือยิงมีอะไรบ้าง

1.4 ถ้าเป็นอาวุธปืน เป็นอาวุธปืนชนิดใด มีทะเบียนใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) หรือไม่ใครเป็นเจ้าของ

1.5 ได้สัตว์ป่าสงวน, หรือสัตว์ป่าคุ้มครองกี่ตัว

1.6 ผู้ล่าหรือยิงสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองมีใบอนุญาตจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือไม่ ถ้ามีให้ตรวจสอบใบอนุญาตขาดต่ออายุหรือไม่ ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึง วันที่ เดือน พ.ศ. ใด (บางเดือนห้ามล่าหรือยิงสัตว์บางชนิดซึ่งกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดระยะเวลาห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2 บางชนิด ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ลง 18 พฤษภาคม 2504)

1.7 ผู้ล่าหรือยืงสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้ขออนุญาตได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ 9 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ข้อ 7 เช่น ล่าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่เป็นตัวอ่อน และยังบินไม่ได้ หรือยังไม่อดนมหรือไม่ และห้ามล่ากระทิงหรือเมย วัวแดงหรือวัวดำหรือวัวเพราะ กวาง อีเก้ง หรือฟานที่เป็นตัวเมีย หรือตัวผู้ที่ยังไม่มีเขา หรือไม่

1.8 ของกลางคือสัตว์ที่ล่าหรือยิงได้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าหรือยิง ส่งพนักงานสอบสวนครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

2. การสอบสวนผู้ต้องหา ควรสอบสวนในประเด็นดังต่อไปนี้

2.1 เคยต้องหาต้องโทษในคดีอาญาถึงจำคุกมาหรือไม่

2.2 ตามข้อกล่าวหาปฏิเสธหรือรับสารภาพ

2.3 ถ้าปฏิเสธใครเป็นคนล่าหรือยิงสัตว์ป่าของกลางที่เจ้าพนักงานยึดได้

2.4 ถ้ารับสารภาพ รับสารภาพว่าอย่างไรให้สอบสวนโดยละเอียด เช่น

2.4.1 ไปล่าหรือยิงสัตว์ป่ากับใครที่ไหน มีใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่

2.4.2 ล่าหรือยืงสัตว์ป่าด้วยอะไร ถ้าเป็นอาวุธปืน เป็นอาวุธปืนชนิดใด มีทะเบียน (แบบ ป. 4) หรือไม่ ปืนเป็นของใคร

2.4.3 ล่าหรือยิงสัตว์ป่าไปทำไม ได้สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทใดให้บอกชื่อสัตว์ที่ล่าหรือยิงได้ด้วย (ถามตามที่ผู้ต้องหาทราบชื่อตามภาษาท้องถิ่น)

2.4.4 สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง, อาวุธ เครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าหรือยิง เจ้าพนักงานจับได้จากผู้ต้องหาใช่หรือไม่

3. การสอบสวนพยาน

3.1 ประจักษ์พยานที่เห็นผู้ต้องหาล่าหรือยิงสัตว์ป่า หรือพยานที่เห็นผู้ต้องหานำสัตว์ป่าที่ยิงได้ออกจากป่าหรือสถานที่ที่องหาล่าหรือยิง

3.2 พนักงานสอบสวนต้องส่งสัตว์ป่าหรือสัตว์คุ้มครองของกลางไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่เช่นป่าไม้อำเภอ, ป่าไม้จังหวัด, หรือป่าไม้เขต หรือผู้ชำนาญกรมป่าไม้ตรวจสอบสัตว์ป่าของกลางทุกรายว่า เป็นสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทใดชื่ออะไร หมายเลขเท่าไร (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) การล่าหรือยิงต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่

3.3 ตาม 9.2 ต้องสอบสวนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ชำนาญประกอบด้วย

4. ของกลางจะต้องส่งป่าไม้อำเภอ, ป่าไม้จังหวัด หรือป่าไม้เขต ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษา

5. ต้องสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องติดสำนวนเช่น

5.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ลง 5 ตุลาคม 2524

5.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2504 ลง 5 กันยายน 2525

5.3 ในบางกรณีเช่นห้ามไม่ให้ล่าหรือยิงสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท 2 ฤดูผสมพันธุ์ สร้างรัง, วางไข่ ออกลูกและเลี้ยงลูก ต้องสำเนาประกาศกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2 บางชนิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ลง 18 พฤษภาคม 2504 ติดสำนวนด้วย (เพราะถ้าคดีถึงศาลจำเลยปฏิเสธ โจทก์จะต้องนำสืบตามประกาศของกระทรวงเกษตรที่อ้าง หากโจทย์ไม่นำสืบศาลอาจลงโทษจำเลยไม่ได้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 103/2510)

6. ควรสำเนาชื่อสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองข้อห้ามต่าง ๆ ในการล่าหรือยิงสัตว์ป่าเช่น

6.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503

6.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503

45. <u>ประเด็นคำถามคดีวางเพลิงเผาทรัพย์ ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท</u>

กรณีเพลิงไหม้น้อยแล้วดับทัน อาจจะพบร่องรอยจากของกลางในต้นเพลิงมาก ถ้าเพลิงลุกไหม้มาก ไฟและน้ำที่ใช้ดับไฟมักจะทำลายหลักฐานต่าง ๆ ต้องพยายามตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียด หากเกิดเหตุเวลากลางคืน ต้องทำการตรวจเวลากลางวันอีกครั้ง และต้องแจ้งให้กองพิสูจน์หลักฐานมาร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วยทุกครั้ง

1 การสอบสวนผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหาย (มักจะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ)

1.1 วันเกิดเหตุ ทำหน้าที่อะไรแต่เวลาใดถึงเวลาใด

1.2 มีเหตุอะไรเกิดขึ้น ที่ไหน ทราบเหตุเมื่อใด ออกไประงับเหตุพร้อมกับใคร

1.3 เห็นเหตุการณ์อย่างไร ต้นเพลิงเกิดที่ใด ตรงไหน ด้านใดหรือชั้นไหนของที่เกิดเหตุโดยละเอียด

1.4 เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทใด มีกลิ่นน้ำมัน หรือได้ยินเสียงระเบิดหรือสิ่งผิดปกติอะไรบ้าง

1.5 พบหลักฐานของกลางอะไรบ้าง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เทียนไข ตะเกียง ก้านไม้ขีด เศษผ้าชุบน้ำมัน กระดาษ เสื่อ นุ่น ผ้าห่ม ก้นบุหรี่ เป็นต้น

1.6 เพลิงลุกไหม้แต่เวลาใดถึงเวลาใด นานเท่าใด

1.7 เพลิงลุกไหม้ทรัพย์อะไรของผู้ต้องหา หรือบุคคลอื่น เสียหาย ราคาเท่าใด มีบ้านเรือนไหม้เสียหายกี่หลัง เนื้อที่กว้างยาวเท่าใด ค่าเสียหายรวมทั้งหมดเท่าใด

1.8 มีใครได้รับอันตรายแก่กายหรือ อันตรายสาหัสหรือตายหรือไม่ อย่างไร

1.9 ข้อสันนิษฐานจากการสอบสวนได้ความว่า เพลิงไหม้เกิดจากสาเหตุใด

1.10 มีมูลเหตุจูงใจอย่างไรหรือไม่ (เช่น หวังเงินประกัน ไล่ที่ เป็นต้น)

1.11 จับใครเป็นต้นเพลิง ในข้อหาอะไร หรือสงสัยว่าใครเป็นต้นเพลิง

1.12 ตรวจฟิวส์ไฟฟ้าบ้านเกิดเหตุว่าเกิดจากไฟลัดวงจรหรือไม่ อย่างไรแน่

1.13 บ้านต้นเพลิงมีประกันภัยกับบริษัทใด หรือไม่ เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด ทรัพย์สินในบ้านคุ้มหรือพอกับเงินประกันหรือไม่

1.14 หลังเกิดเหตุแล้ว ตรวจที่เกิดเหตุเพิ่มเติมพบของกลางอะไรอีก รวมทั้งศพด้วย

1.15 เหตุเกิดที่ตำบล อำเภอใด

1.16 รู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับบ้านต้นเพลิงหรือผู้ต้องหาหรือไม่

2 การถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือภาคเสธ ให้นำชี้ที่เกิดเหตุประกอบทุกขั้นตอน

2.1 มีอาชีพอะไร รายได้ประมาณเดือนละเท่าใด มีภรรยา บุตร กี่คน อาศัยด้วยกันหรือไม่

2.2 บ้านต้นเพลิงเป็นของตนหรือเช่าจากผู้อื่น มีประกันภัยไว้กับบริษัทใดหรือไม่ ตั้งแต่เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด (สำเนากรมธรรม์ติดสำนวนด้วย)

2.3 มีใครในบ้านรู้เห็นเหตุการณ์อย่างไรบ้าง

2.4 วางแผนและมีวิธีการวางเพลิงอย่างไร บอกโดยละเอียด

2.5 วัตถุที่ตระเตรียมใช้ในการวางเพลิงมีอะไร หาซื้อมาจากใคร ที่ไหน

2.6 เริ่มลงมือ เวลาใด ที่ตรงไหน ทำอย่างไร โดยละเอียด มีใครร่วมด้วยหรือไม่

2.7 ทำแล้วหลบหนีไปไหน ถูกจับได้เมื่อใด ที่ไหน

2.8 มีใครได้รับบาดเจ็บจากการวางเพลิงหรือไม่

2.9 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับเจ้าของบ้าน ห้องข้างเคียงหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านต้นเพลิงหรือไม่

2.10 เคยกระทำผิดทำนองนี้มาก่อนหรือไม่ ผลคดีเป็นอย่างไร

2.11 มีสาเหตุจูงใจอย่างไร หรือใครว่าจ้าง โดยละเอียด

2.12 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยหรือค่าจ้างเป็นเงินเท่าใด

3 ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ในกรณีสงสัยว่ามีการวางเพลิง ให้ตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาเพื่อหาของกลาง ซึ่งอาจมีสิ่งของประเภท ชนิดเดียวกับที่นำไปใช้ในการกระทำผิดได้ หากพบให้สอบสวนด้วยว่าของกลางนั้นได้มาจากไหน เมื่อใด เหตุใดถึงมาอยู่ที่ ๆ พบ และให้ตรวจตามร่างกายด้วยว่า ได้รับบาดเจ็บที่ใด อย่างใดหรือไม่ โดยเฉพาะมือ เท้า หน้ามีรอยถูกไฟลวกหรือไม่ ถ้ามีร่องรอยบาดแผล ส่งให้แพทย์ตรวจรักษาบาดแผลเพื่อยืนยัน และสอบยืนยันไว้ด้วยว่าเหตุเกิดจากอะไร ที่ใด เมื่อใดด้วย

3.1 มีอาชีพอะไร รายได้เดือนละเท่าใด

3.2 พักอยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล นานเท่าใด เป็นบ้านของตนเองหรือเช่าจากใคร ค่าเช่าเดือนละเท่าใด เคยค้างค่าเช่าบ้างหรือเปล่า

3.3 เคยถูกขึ้นค่าเช่า เรียกเงินกินเปล่าหรือไม่ เมื่อใด ใด้ยินยอมให้หรือเปล่า

3.4 มีสาเหตุโกรธเคืองกับเจ้าของหรือไม่ เรื่องอะไร เมื่อใด

3.5 ตัวบ้านและทรัพย์สินในบ้านมีประกันภัยหรือไม่ กับบริษัทใด เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด ใครเป็นคนประกันภัยไว้

3.6 ทราบเหตุที่ไหน ได้ยินหรือรู้เห็นมาอย่างไร ต้นเพลิงเกิดที่ไหน เวลาใด อย่างไร โดยละเอียด

3.7 เคยไปบ้านเกิดเหตุหรือใกล้เคียงบ้างหรือไม่ เมื่อใด ครั้งสุดท้ายเมื่อวันเวลาใด ไปพบใครด้วยเรื่องอะไร

3.8 ในวันเวลาเกิดเหตุอยู่ที่ไหน กับใคร โดยละเอียด

3.9 ช่วยดับเพลิงหรือขนทรัพย์สินอะไรด้วยหรือไม่ อย่างไร

3.10 ขณะเกิดเหตุมีใครอยู่บ้าง ใครนอนในห้องต้นเพลิงหรือใกล้เคียง ตนเองทำอะไรอยู่

3.11 รู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับใครในบ้านต้นเพลิงหรือไม่ เรื่องอะไร เมื่อใด

3.12 ทรัพย์สินอะไร ของใคร ที่ถูกไฟไหม้บ้าง ค่าเสียหายเท่าใด

3.13 มีใครได้รับอันตรายแก่กาย อันตรายสาหัสหรือตาย

3.14 ตัวบ้านเรือนและอาคารอื่นเสียหายมากน้อยอย่างใด ราคาเท่าใด

4 ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ในกรณีอยู่ในที่เกิดเหตุหรือออกไปที่อื่น

4.1 มีอาชีพอะไร พักอาศัยอยู่ที่ไหน นานเท่าใด

4.2 ตามวันเวลาเกิดเหตุทำอะไร อยู่ที่ไหน โดยละเอียด

4.3 เกิดเหตุพลิงไหม้เมื่อเวลาใด ที่ไหน เพราะเหตุใด

4.4 เข้าไปทำอะไร โดยละเอียด(ช่วยดับไฟหรือขนของหนี) มีใครเข้าไปช่วยด้วย

4.5 ขณะเกิดเหตุดับไฟในบ้านทั้งหมดหรือไม่ อย่างไร ขณะไฟไหม้ ไฟฟ้าดับหรือเปิดอยู่

4.6 เพลิงไหม้ทรัพย์อะไร ของใคร แต่ละอย่างราคาเท่าใด รวมทั้งหมดเท่าใด

4.7 บ้าน อาคารของใครเสียหาย อย่างไร เท่าใด

4.8 มีประกันไว้กับบริษัทใด เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด สัญญาประกันหมดอายุเมื่อใด

4.9 มีใครได้รับอันตรายแก่กาย อันตรายสาหัสหรือตาย

4.10 เพลิงดับเมื่อเวลาใด ด้วยเหตุใด

4.11 มีใครได้รับบาดเจ็บ หรือตาย จัดการกับผู้บาดเจ็บหรือตายอย่างไร

4.12 เพลิงไหม้บ้านหลังอื่นเสียหายอย่างไร ให้รายละเอียด

4.13 (หากผู้ต้องหาออกจากบ้านที่เกิดเหตุไปก่อน) ขอทราบว่าก่อนออกจากบ้านได้ทำอะไรบ้าง เป็นต้นว่า จุดธูป จุดยากันยุง ตั้งเตาไฟหุงข้าว เตารีดไว้ตรงไหน จุดบุหรี่วางหรือทิ้งก้นบุหรี่ไปที่ไหน ใกล้กับอะไร เปิดพัดลมไว้หรือไม่ ทำเป็นปกติหรือไม่ อย่างไร ออกจากบ้านไปเมื่อวันเวลาใด ไปไหน ด้วยธุระอะไร และทราบเหตุเพลิงไหม้วันเวลาใด จากใคร กลับมาพบเหตุการณ์อย่างไร

4.14 เคยกระทำการตามข้อ 4.4.13 มาก่อนหรือไม่ นานเท่าใด แต่ละครั้งนานเท่าใด เคยเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายหรือไม่ อย่างไร

4.15 เมื่อออกจากบ้านแล้ว มีใครอยู่ดูแลหรือฝากให้ใครช่วยดูแลให้ เพราะเหตุใด

4.16 มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายหรือไม่ อย่างไร

5 การถามพยานหรือผู้เสียหาย

5.1 พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด นานเท่าใด ห่างจากห้องต้นเพลิงกี่ห้อง ห่างกันกี่เมตร เป็นบ้านของตนหรือเช่า เสียค่าเช่าอย่างไร

5.2 รู้จักคนในบ้านเกิดเหตุ ผู้ต้องหาหรือไม่ นานเท่าใด ผู้ต้องหากับคนในบ้านประกอบอาชีพอะไร มีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร เป็นต้นว่ายากจน เดือดร้อย ค้าขายขาดทุน ถูกฟ้องขับไล่หรือถูกเรียกเงินค่าเช่าหรือเงินกินเปล่าอย่างไรหรือไม่

5.3 ทราบหรือไม่ว่า บ้านผู้ต้องหามีประกันภัยกับบริษัทใด เป็นเงินเท่าใด

5.4 นิสัย ความเป็นอยู่ของผู้ต้องหา เป็นต้นว่า ยากจน มั่งมี สุรุ่ยสุร่าย ขอบเที่ยวเตร่ เล่นการพนัน เที่ยวผู้หญิงบาร์ หรือติดบุหรี่ ขอบไหว้เจ้า ไหว้พระ ตั้งเตารีดไฟฟ้าไว้

5.5 บ้านของตนมีประกันภัยหรือไม่ กับบริษัทใด นานเท่าใด

5.6 วันเวลาเกิดเหตุ อยู่ที่ไหน ทำอะไร ได้ยิน ได้เห็นหรือได้กลิ่นอะไร เช่น กลิ่นควันไฟ กลิ่นน้ำมัน เสียงระเบิด เป็นต้น โดยละเอียด

5.7 เห็นควันไฟหรือแสงเพลิงเกิดที่ตรงไหน ตรงกับห้องใดและชั้นไหน

5.8 เห็นด้วยหรือไม่ว่าไฟลุกไหม้สิ่งใด และได้ทำอะไรบ้าน เช่น ช่วยดับไฟ ตะโกนเรียกให้คนช่วย ช่วยขนของ หรือหนีไฟอย่างไร โดยละเอียด

5.9 เพลิงไหม้แต่เวลาใดถึงเวลาใด นานเท่าใดจึงดับ เพลิงสงบโดยรถดับเพลิงหรือขาวบ้านช่วยกันดับอย่างไร

5.10 มีทรัพย์สินถูกเพลิงไหม้เสียหายอะไรบ้าง บอกรายละเอียด ราคาเท่าใด

5.11 มีใครได้รับบาดเจ็บหรือตายหรือไม่ เพราะเหตุใด

5.12 ก่อน ขณะหรือหลังเกิดเหตุพบผู้ต้องหาหรือไม่ ผู้ต้องหาทำอะไรอยู่ มีพิรุธอะไรบ้าง นอกจากผู้ต้องหาแล้วคนในบ้านใครมีพิรุธอย่างไรด้วย

5.13 มีใครอื่นช่วยดับไฟหรือรู้เห็นอีกบ้าง (ควรติดตามมาสอบสวนให้หมด)

5.14 วันเกิดเหตุ ใครอยู่บ้านผู้ต้องหา หรือเห็นใครออกจากบ้านเมื่อวันเวลาใด

5.15 ก่อนเกิดเหตุ เห็นมีการขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของอะไรออกไปจากบ้านหรือไม่ นานเท่าใด

5.16 ผู้ต้องหามีสาเหตุโกรธเคืองกับใครบ้าง เรื่องอะไร เมื่อใด (มุ่งเจ้าของห้องเช่า)

5.17 มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหาหรือไม่ เรื่องอะไร เมื่อใด

5.18 ขณะเกิดเหตุไฟฟ้าในห้องดับหรือเปิดอยู่

46. <u>การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม</u>

<u>การตายโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่</u>

1. เมื่อได้รับแจ้งหรือได้รับทราบเหตุว่า มีเจ้าพนักงานในปฏิบัติหน้าที่ได้ยิงต่อสู้กับคนร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นเหตุให้คนร้ายถึงแก่ความตาย ถือว่าการตายเกิดจากกระกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ร้อยเวรผู้รับแจ้งจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ คดีวิสามัญฆาตกรรม นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับ ผกก. หรือ รอง ผกก. จะต้องเป็นพนักงานสอบสวนด้วยตนเองหรือต้องควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด หรือเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก.ขึ้นไปเป็นผู้สั่งจะให้นายตำรวจผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนแต่อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นนายตำรวจระดับ สว. หรือ สวส. ขึ้นไป

2. ให้พนักงานสอบสวนแจ้งแพทย์, พนักงานฝ่ายปกครอง และพนักงานอัยการ ไปร่วมชันสูตรพลิกศพพร้อมทั้งแจ้งให้ญาตผู้ตายทราบเท่าที่จะทำได้

3. ให้ลง ปจว. ไปชันสูตรพลิกศพ ตรวจสถานที่เกิดเหตุสอบสวนพยานหลักฐาน ณ ที่เกิดเตุ พร้อมกับมอบหมายหน้าที่ร้อยเวรให้นายตำรวจอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อกลับแล้วต้องลง ปจว. กลับพร้อมกับลงรายละเอียดที่ได้พบเห็น ณ ที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน

4. การชันสูตรพลิกศพ

4.1 ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือศพผู้ตายแล้วรีบส่งไปตรวจสอบประวัติ

4.2 อาวุธปืนกระสุนปืน หรืออาวุธอย่างอื่นของผู้ตายอยู่ที่ไหน

4.3 ผู้ตายคือใคร มีหลักฐานอย่างไร เช่นมีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง บิดามารดา ภรรยา บุตร ยืนยัน และเอกสารที่ค้นได้ในตัวผู้ตาย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถ หรือเอกสารอื่น ถ้ายังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครต้องจดตำหนิรูปพรรณของผู้ตายอย่างละเอียดไว้

4.4 ของกลางที่ยึดได้จากผู้ตาย นอกจากอาวุธที่ใช้ตาม 4.2 แล้ว อาจมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีไว้โดยผิดกฎหมาย

4.5 สภาพของศพผู้ตาย การแต่งกาย การนอน รอยถูกกระสุน รอยกระสุนเข้า รอยกระสุนออก ตำแหน่งบาดแผล

4.6 ศพผู้ตาย ของกลางที่ยึดได้ ต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

4.7 ต้องตรวจหาเชม่าดินปืนที่มือผู้ตายทุกราย (ทำพาราฟินเทสต์)

4.8 แพทย์ต้องบันทึกสาเหตุการตายไว้อย่างชัดแจ้ง

5. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

5.1 สภาพของสถานที่เกิดเหตุทั่ว ๆ ไป และที่ใกล้เคียง

5.2 สิ่งของต่าง ๆ แต่ละอย่างยึดได้จากที่ไหน มีอะไรบ้าง

5.3 จุดที่ ๆ ผู้ตายยิงต่อสู้เจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นที่หลบหนีไป

5.4 จุดที่ ๆ เจ้าพนักงานยิงต่อสู้กับผู้ตายและบุคคลอื่นที่หลบหนีไป

5.5 ระยะห่างระหว่างผู้ตายที่หลบหนี และเจ้าพนักงานที่ยิงต่อสู้แต่ละคน

5.6 ถ้าเป็นเวลากลางคืนอาศัยแสงสว่างจากอะไร ที่ไหน

5.7 ต้องทำแผนที่สังเขปประกอบไว้เป็นหลักฐาน และถ่ายรูปไว้ทุกขั้นตอน

6. อาวุธที่ยึดเป็นของกลางประกอบคดี

6.1 อาวุธปืน กระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน หัวกระสุนปืน ของเจ้าพนักงานที่ใช้ยิงต่อสู้กับผู้ตาย

6.2 อาวุธปืน การสุนปืน ปลอกกระสุนปืนและอื่น ๆ ของผู้ตายที่ใช้ยิงเจ้าพนักงาน

6.3 ตาม 6.1 เป็นอาวุธปืน กระสุนปืน ชนิดใด เป็นของใครมีหลักฐานอย่างไร และตาม 6.2 เป็นอาวุธปืนกระสุนปืนชนิดใด ใช้ยิงได้หรือไม่ มีหมายเลขปืน หมายเลขทะเบียนอาวุธปืนหรือไม่เป็นของใครมีหลักฐานอย่างไร ถ้าเป็นอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นอาวุธปืน กระสุนปืนที่มีไว้โดยไม่รับอนุญาตจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนหรือไม่

6.4 ต้องส่งอาวุธปืน ปลอกกระสุนปืน หัวกระสุนปืนไปให้ผู้ชำนาญตรวจพิสูจน์ว่า ใช้ยิงมาจากปืนกระบอกที่ยึดไว้เป็นของกลางใช่หรือไม่ (อาจเป็นปลอกกระสุนปืน หัวกระสุนปืนของอาวุธปืนกระบอกอื่นที่คนร้ายหลบหนีไปใช้ยิงก็ได้)

6.5 อาวุธปืนที่ยึดได้จากผู้ตายตาม 6.2 ควรตรวจหาพิมพ์ลายนิ้วมือที่อาวุธปืนนั้นด้วยว่า ลายนิ้วมือแฝงที่ติดอยู่กับด้ามปืน ไกปืน ลำกล้องปืน เป็นลายนิ้วมือของผู้ตายหรือไม่ (ลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจพบอยู่ที่อาวุธปืนของกลาง อาจเป็นลายนิ้วมือของคนร้ายที่หลบหนีไปก็ได้)

7. การสอบสวนต้องทำสำนวนการสอบสวนเป็น 3 สำนวนคือ

7.1 สำนวนคดีอาญา เรื่องเจ้าพนักงานตำรวจร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เพื่อรวมกับสำนวนไต่สวนชันสูตรพลิกศพ ส่งไปยังอธิบดีกรมอัยการพิจารณาชี้ขาดว่า ฟ้องหรือไม่ฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือไม่

8. สำนวนการสอบสวนคดีอาญาควรดำเนินการดังนี้

8.1 สอบเจ้าพนักงานตำรวจผู้ยิงผู้ตายทุกคนในฐานะผู้ต้องหา โดยแจ้งข้อหาว่า ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

8.2 ไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วส่งไปตรวจสอบประวัติเช่นผู้ต้องหาทั่ว ๆ ไป

8.3 ให้ สวญ. หรือ สว. ซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของสถานีตำรวจนั้นลง ปจว. ไว้เป็นหลักฐานและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

8.4 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าที่ตกเป็นผู้ต้องหานั้น เพราะปฏิบัติราชการตามหน้าที่

8.5 เจ้าพนักงานตำรวจที่ไปปฏิบัติงานร่วมกันทุกคน แต่ไม่ได้ยิงจะต้องสอบสวนไว้เป็นพยานทุกคน

8.6 ต้องสอบภรรยา บุตร หรือ บิดา มารดา สามีภรรยาของผู้ตาย เป็นผู้กล่าวหา ถ้าไม่มีให้สอบเจ้าพนักงานตำรวจคนใดคนหนึ่งเป็นผู้กล่าวหา (ควรสอบพนักงานสอบสวน)

8.7 นอกนั้นควรมีเอกสารประกอบสำนวนการสอบสวนคือ รายงานการสอบสวน บันทึกคำให้การผู้กล่าวหา บันทึกคำให้การผู้ต้องหา ถ้ามีผู้ต้องหาหลายคนก็ให้หมายเลขว่า ผู้ต้องหาที่ 1, 2, 3 ตามลำดับ บันทึกคำให้การพยาน ถ้ามีพยานหลายคนก็ให้หมายเลขพยานที่ 1, 2, 3 ฯลฯ ตามลำดับ รายงานชันสูตรพลิกศพ บัญชีของกลางคดีอาญา บันทึกพนักงานสอบสวน แผนที่สังเขปสถานที่เกิดเหตุ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ รายงานการตรวจเขม่าดินปืนที่มือผู้ตาย รายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามีหน่วยอื่นไปร่วมตรวจ) ภาพถ่ายการนำชี้ที่เกิดเหตุของผู้ต้องหาและพยาน, คำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ, สำเนา ปจว. ข้อไปปฏิบัติราชการของผู้ต้องหา, สำเนารายงานพฤติการณ์คนร้ายหรือผู้ตายก่อนเกิดเหตุ (ถ้ามี) หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ตาย, ใบมรณบัตรผู้ตาย, บันทึกการรับมอบศพผู้ตายให้ญาติรับไปแบบรายงานเหตุที่เกิดขึ้น, เอกสารอื่น (ถ้ามี) แผ่นพิมพ์ลายมือผู้ตาย

9. สำนวนการสอบสวนชันสูตรพลิกศพควรดำเนินการดังนี้

9.1 สำนวนการสอบสวนชันสูตรพลิกศพนั้น ทำเช่นเดียวกันกับสำนวนคดีอาญา ตาม 8 จะแตกต่างกันบ้างก็คือการสอบสวนพนักงานตำรวจผู้ยิงผู้ตายให้สอบสวนในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ โดยใช้แบบพิมพ์บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษหรือพยาน (ค.138-ต.84) ไม่ต้องมีบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ค.2-ต.134) ติดสำนวนไปด้วย

9.2 รายงานการสอบสวนชันสูตรพลิกศพถึงพนักงานอัยการไว้เป็นหลักฐานเพื่อพนักงานอัยการจะได้ทำการไต่สวน และทำคำสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนทำร้ายก็ให้กล่าวว่าใครเป็นผู้ทำร้ายเท่าที่จะทราบได้ ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 150

10. เมื่อพนักงานอัยการได้ขอให้ศาลไต่สวนชันสูตรพลิกศพ และศาลได้มีคำสั่งตาม 9.3 แล้ว ศาลจะส่งสำนวนไต่สวนพร้อมคำสั่งคืนไปยังพนักงานอัยการผู้ร้อง พนักงานอัยการจะส่งสำนวนการไต่สวนชันสูตรพลิกศพพร้อมคำสั่งศาลมายังพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ

11. พนักงานสอบสวนจะรวบรวมสำนวนคดีอาญาและสำนวนการไต่สวนชันสูตรพลิกศพเข้าด้วยกันเรียกว่าสำนวนคดีวิสามัญฆาตกรรม แล้วทำรายงานการสอบสวนเสนอไปยังผู้กำกับการตำรวจ ท้องที่ตำรวจนครบาลเสนอสำนวนไปตามลำดับชั้นผ่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถึงกรมตำรวจจังหวัดอื่นหรือตำรวจภูธรให้เสนอสำนวนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วเสนอสำนวนไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อพิจารณามีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องต่อไป ตาม ป.วิอาญา มาตรา 143 วรรคท้าย

12. การสอบสวนคดีอาญาในคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้น การตายของผู้ตายเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ พนักงานสอบสวนต้องสอบสวนตามแนว ป.อาญา มาตรา 68 และจะต้องมีความเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรมีความผิด ตาม ป.อาญา มาตรา 288, 289, 83 เห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทุกคน (ถ้ามีผู้ต้องหาหลายคน)

13. คดีวิสามัญฆาตกรรม การตายโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุการณ์ฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญหรือเป็นเหตุที่ต้องรายงานด่วน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตาม ป. เกี่ยวกับคดี

ลักษณะ 18 บทที่ 1 โดยตลอด การรายงานต้องทำตามแบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์ หรือแบบรายงานเหตุที่ต้องรายงานด่วนทางโทรเลข วิทยุ หรือโทรพิมพ์ สำหรับรายละเอียดให้ใช้แบบรายงานทางหนังสือราชการ ตำรวจนครบาลให้ปฏิบัติตามข้อ 461 ตำรวจภูธรให้ปฏิบัติตามข้อ 462

47. <u>การสอบสวนคดีความผิดศุลกากร</u>

การสอบสวนความผิดควรดำเนินการ ดังนี้

1. การกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 17, 27ทวิ นั้น ให้ถือว่าเป็นความผิด โดยมิพักต้องคำนึงว่า ผู้กระทำมีเจตนาหรือกระทำผิดประมาทเลินเล่อหรือไม่ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 16

2. นำ, พา ส่งหรือพา ของที่ยังไม่ได้เสียภาษี หรือของต้องห้าม ต้องกำกัดหรือจำกัดหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านด่านศุลกากรโดยถูกต้อง เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ออกไปนอกราชอาณาจักรไทย จะเป็นการช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ เช่น การนำเข้า นำออก ย้ายถอน เก็บ ให้ ที่เก็บ ซ่อนเร้น ย่อมมีความผิด

3. ความผิด ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร อัตราโทษ ปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาซึ่งรวมค่าอากรด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. ของกลางในการกระทำผิด หรือใช้ในการกระทำผิดต้องริบเสียทั้งสิ้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีบุคคลใดได้รับโทษหรือไม่

5. เมื่อจับกุมผู้ต้องหาและของกลางได้ ต้องดำเนินการดังนี้

5.1 ส่งผู้ต้องหาและของกลางไปยังด่านศุลกากรที่ใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อประเมินราคาของกลาง เพื่อเก็บรักษา ตลอดจนการจำหน่ายของกลาง

5.2 ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพและยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเปรียบเทียบปรับตามเงื่อนไขใน พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 102, 102 ทวิ

5.3 ถ้าของกลางรวมค่าอากรเกินสี่หมื่นบาท อำนาจที่จะทำการเปรียบเทียบปรับเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ซึ่งมีผู้แทนกรมศุลกากร กรมตำรวจ และกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 36, 96 และ พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 มาตรา 5, 10

5.4 ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับอากรเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 18 ลง 28 มิถุนายน 2497 ออกตามความใน พ.ร.บ.ศุลกากร (พ.ศ. 2469) มอบอำนาจให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจทำการเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบ

5.5 ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ หรือรับสารภาพแต่ไม่ยินยอมชำระค่าเปรียบเทียบปรับและไม่ยินยอมให้ริบของกลางเป็นของรัฐ ก็ให้ส่งผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนท้องที่ ที่เกิดเหตุสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป ตาม ป.วิอาญา การเก็บและรักษาของกลาง พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้เก็บและรักษาตามนัยหนังสือของอธิบดีกรมศุลกากรด่วนมากที่ 14102/2499 ลง 22 ธันวาคม 2499 ถึง ผกก. 2 รถไฟ

5.6 ผู้ต้องหาหรือบุคคลที่จะถูกฟ้องยินยอมและใช้ค่าปรับ หรือได้ทำความตกลง หรือทำทัณฑ์บนให้ประกันตามที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร อธิบดีกรมศุลกากร มีอำนาจสั่งงดการฟ้องร้องได้

48. <u>การสอบสวนคดีหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย</u>

1. สอบสวนผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา ควรสอบสวนให้ได้ความว่า

1.1 วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดเหตุ

1.2 ทำอะไร อยู่กับใครบ้าง

1.3 เคยรู้จักกับผู้ต้องหา หรือเคยเห็นหน้ามาก่อนหรือไม่

1.4 ผู้ต้องหากระทำกับตนอย่างไรบ้าง

1.5 ขณะที่ผู้ต้องหากระทำกับตนนั้น ผู้ต้องหาพูดอะไรบ้างหรือไม่ ถ้าพูด พูดว่าอย่างไร

1.6 ผู้ต้องหามีอาวุธอะไรติดตัวมาบ้าง

1.7 ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บที่ไหนบ้าง เช่น ฟกช้ำดำเขียว มีบาดแผลโลหิตไหล โลหิตซับ อันเกิดจากการกระทำของผู้ต้องหาที่กระทำด้วยกำลังกาย หรืออาวุธ ไปรักษาตัวที่ไหน รักษากี่วันหาย ทำงานตามปกติได้ภายในกี่วัน

1.8 ลักษณะกากระทำของผู้ต้องหา ทำอย่างไรบ้าง มีการบังคับขู่เข็ญหรือไม่ เหมือนการกระทำของคนธรรมดา หรือคล้ายคนวิกลจริตหรือไม่

2. การสอบสวนผู้ต้องหา ถ้ารับสารภาพควรสอบสวนให้ได้ความว่า

2.1 มีอาชีพอะไร อยู่ที่ไหน ได้รับการศึกษาระดับใด

2.2 ได้กระทำอะไรกับใคร เมื่อไร ที่ไหน

2.3 อาวุธที่ใช้มีอะไร ได้มาจากไหน

2.4 สาเหตุที่กระทำ มีเจตนาประสงค์อะไร เช่น ให้ผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาช่วยเหลืออะไรบ้าง หรือเพื่อให้ญาติพี่น้อง บิดามารดาช่วยเหลือนำทรัพย์สินมาให้ หรือให้ผู้อื่น เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการตามวัตถุประสงค์ที่ได้บอกไป หรืออื่นๆ

2.5 นอกจากผู้ต้องหาแล้ว มีผู้ใดร่วมหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาอีกหรือไม่

49. <u>การสอบสวนคดีให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้ไม่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่</u>

1. การสอบสวนผู้กล่าวหา ควรสอบสวนให้ได้ความว่า

1.1 รับราชการเป็นอะไร ยศใด ตำแหน่งใด มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง

1.2 ได้ไปปฏิบัติหน้าที่อะไรที่ไหน เมื่อไร ไปกับใคร ตามคำสั่งของผู้ใด

1.3 ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้พบกับใครที่ไหน และมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เช่น มีผู้ต้องหาให้สินบนให้อะไร จำนวนเท่าไร เพื่อประสงค์อะไร ตัวผู้ต้องหาได้กระทำความผิด กระทำความผิดอะไร มีพยานหลักฐานอย่างไรบ้าง

1.4 เหตุเกิดวันเดือนปีใด และที่ไหน

1.5 ผู้กล่าวหาเคยรู้จักกับผู้ต้องหาและมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่

2. การสอบสวนผู้ต้องหา ควรสอบสวนให้ได้ความว่า

2.1 สอบประวัติ ความเป็นอยู่ อาชีพและการศึกษาพอสังเขป

2.2 ได้กระทำความผิดอะไรที่ไหน เมื่อไร

2.3 ให้ทรัพย์สินอะไรกับเจ้าพนักงาน มีความประสงค์เพื่ออะไร มีใครอยู่บริเวณที่เกิดเหตุนั้นบ้าง

2.4 เคยต้องหาต้องโทษในคดีอาญามาก่อนหรือไม่

3. การสอบสวนพยานควรสอบสวนให้ได้ความว่า

3.1 พยานไปทำอะไรที่ไหนกับใคร จึงได้เห็นผู้ต้องหาให้ทรัพย์สินหรือสินบนแก่เจ้าพนักงาน

3.2 เจ้าพนักงานนั้นเป็นข้าราชการอะไร อยู่ที่ไหน ทราบหรือไม่ว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไร และพนักงานผู้นั้นทำอะไรอยู่กับใคร

3.3 พยานได้เห็นเหตุการณ์ในระยะเท่าใด ถ้าเป็นกลางคืนอาศัยแสงสว่างจากอะไร

3.4 เคยรู้จักกับเจ้าพนักงาน ผู้กล่าวหา ผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่

50. <u>การสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนกระสุนปืน ฯ</u>

ควรดำเนินการดังนี้

1. เป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนชนิดใด จำนวนเท่าไร

2. อาวุธปืนมีทะเบียนจากนายทะเบียนอาวุธปืน (นายทะเบียนท้องที่) หรือไม่ หมายเลขทะเบียนและหมายเลยอาวุธปืนตรงกับทะเบียนหรือไม่ เป็นอาวุธปืนของใคร จับได้หรือยึดได้จากใคร ที่ไหน เมื่อใด (วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ)

3. ผู้ที่มีไว้ในความครอบครอง มีใบอนุญาตให้พกพกอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะหรือไม่ หรือการนำพาอาวุธปืนติดตัวไปมีเหตุผลสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่อย่างไร

4. การนำพาไปหรือมีไว้ในความครอบครอง หรือพาไปในที่ชุมชนที่จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเรง การมหรสพ หรือการอื่นใดโดยเปิดเผยหรือไม่

5. กระสุนปืนที่มีไว้ ใช้กับอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

6. อาวุธปืนกระสุนปืนที่มีไว้ใช้แต่เฉพาะการสงครามหรือไม่

7. ต้องส่งอาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิดที่จับหรือยึดได้ไปให้ผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ว่า

7.1 เป็นอาวุธปืนกระสุนปืนที่ใช้ยิงได้หรือไม่

7.2 เป็นอาวุธปืนกระสุนปืน ชนิดเรียกว่า อะไร ขนาดใด ถ้ามีไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตจะผิดกฎหมายหรือไม่ (พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ)

7.3 เป็นอาวุธปืนกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ถ้ามีไว้ในความครอบครองผิดกฎหมายใช่หรือไม่

8. การส่งอาวุธปืนกระสุนปืนไปตรวจพิสูจน์ ควรส่งไป

8.1 ที่กองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ (พฐ. ตร.)

8.2 ในส่วนภูมิภาคส่งไปตรวจที่ กก.วท.บก.ภ……..หรือ วท.กก.ภ.จว……หรือเจ้าหน้าที่ พธ.กก.ภ.จว……..หรือ ผบก.พธ.ตร.

8.3 ถ้าอาวุธปืนกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีปัญหา ให้ส่งหน่วยสรรพาวุธของทหารที่ใกล้และที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีความรู้ความชำนาญ เรื่องอาวุธปืน กระสุนปืนวัตถุระเบิดตรวจพิสูจน์ให้ (ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องส่งตรวจพิสูจน์ตามข้อนี้)

8.4 การส่งอาวุธปืนกระสุนปืน วัตถุระเบิดไปตรวจพิสูจน์ ต้องจัดการส่งตามแบบฟอร์ม การบรรเข้าหีบห่อตามที่กรมตำรวจวางระเบียบไว้ (ป.เกี่ยวกับคดีลักษณะ 15 บทที่ 5)

51. <u>การสอบสวน มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ที่นายทะเบียนท้องที่ไม่มีอำนาจออกใบอนุญาติให้มีและให้ใช้ตามกฎหมายไว้ในความครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย</u>

ควรดำเนินการดังนี้

1. การสอบสวนเฉพาะ มี ใช้ สั่ง นำ เข้ามา ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือทำประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามามีหรือจำหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนท้องที่ไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายสำหรับการค้าให้ส่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจเพื่อทราบว่า

1.1 เป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่และมาตราใด หรือกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ ฉบับใด

1.2 ใช้การได้หรือไม่

2. อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด แต่ละชนิดต้องแยกออกจากกันแล้วถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานติดสำนวนการสอบสวนไว้

3. เมื่อตรวจพิสูจน์เสร็จแล้ว ให้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าพนักงานสอบสวนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด (ซึ่งศาลอาจขอดูของกลางเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนมีคำพิพากษา) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บรักษา หรือสถานที่เก็บรักษาไม่แข็งแรงอาจเป็นอันตราย ก็ให้นำส่งแผนกศาตราภัณฑ์ กองพลาธิการ กรมตำรวจเป็นผู้เก็บรักษา

52. <u>การสอบสวนความผิด เอาตัวเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา</u>

1. การสอบสวนผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา ควรสอบสวนให้ได้ความว่า

1.1 เป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กที่ถูกพาตัวไปใช่หรือไม่หรือมีหลักฐานอย่างไร

1.2 ให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตรของเด็ก (ถ้ามี) ติดสำนวนด้วยเพราะเกี่ยวกับอายุของเด็ก

1.3 ขณะเกิดเหตุเด็กคนกลางอยู่ในความดูแลของผู้กล่าวหาหรือไม่ หรืออยู่ในความดูแลของใคร

1.4 ได้อนุญาตให้เด็กไปที่ใด เป็นอิสระหรือไม่อย่างไร

1.5 ทราบจากใครว่าเด็กได้หายไปอย่างไร เมื่อใด ถ้าเด็กได้เล่าให้ฟัง เล่าว่าอย่างไรบ้างต้องสอบให้ละเอียด

1.6 ก่อนเกิดเหตุ คือก่อนเด็กหายไปมีใครรู้เห็นบ้างว่า มีใครไปติดต่ออะไรกับใครและว่าอย่างไร มีใครบ้างที่เห็นคนพาเด็กไปที่ไหน เห็นตรงไหน เห็นอย่างไร จำตำหนิรูปพรรณซึ่งของผู้ที่พาเด็กไปได้หรือไม่ เคยพบเห็นมาก่อนหรือไม่ เคยพบเห็นมาก่อนหรือไม่ ขณะที่เห็นผู้พาเด็กไป ไปพาหนะอะไร คนพาไปกี่คน

1.7 หลังจากที่เด็กได้ถูกพาตัวไป มีใครมาติดต่อว่าอย่างไรบ้าง ขู่เข็ญเรียกร้องทรัพย์สินอะไรเป็นเครื่องตอบแทน ให้ไปพบกันที่ไหน วัน เดือน ปี เวลา ที่นัดพบ

1.8 การติดต่อ ได้ติดต่อกับใคร โดยวิธีใด เช่นมีนายหน้ามาติดต่อ ติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อทางจดหมาย และอื่นๆ มีหลักฐานอย่างไรบ้าง ถ้าไม่ได้ตกลงตามข้อเรียกร้อง ขู่เข็ญว่าจะทำอย่างไรกับเด็กคนกลางบ้าง

1.9 ได้ไปแจ้งให้ใครทราบบ้าง และได้ดำเนินการตามคำเรียกร้องของผู้พาเด็กไปอย่างไรบ้าง

1.10 ได้เด็กคืนมาอย่างไร วัน เดือน ปี เวลาที่ได้พบเด็กคนกลาง เด็กคนกลางมีสภาพเป็นอย่างไร มีร่องรอยถูกทำร้ายที่ไหนบ้าง ได้พาเด็กไปให้แพทย์ตรวจรักษาที่ใด สุขภาพจิตของเด็ก บาดแผลที่พบเห็นเป็นอย่างไร แพทย์รักษากี่วันหาย

1.11 ถ้าได้เสียทรัพย์สินไปแล้วได้คืนหรือไม่ จำนวนเท่าไร

1.12 เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ที่พาเด็กไปมาก่อนหรือไม่

2. การสอบสวนเด็กคนกลางที่ถูกลักพาตัวไป ถ้าสามารถที่จะให้การได้ สอบสวนให้ได้ความว่า

2.1 ขณะที่ถูกลักพาไปนั้นอยู่กับใคร ที่ไหน และกำลังทำอะไรอยู่

2.2 คนที่มาพาตัวไป เป็นหญิง ชาย มาด้วยพาหนะอะไร มากี่คน มีอาวุธอะไรบ้างหรือไม่

2.3 คนที่พาไปพูดจาข่มขู่ว่าอย่างไร จะพาไปไหน ถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยวไว้ที่ไหน ใครทำร้ายร่างกาย เช่น ทุบตี ใช้เชือกมัด อย่างไรบ้างหรือไม่ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้ที่ไหน เปลี่ยนสถานที่บ้างหรือไม่ คนควบคุมดูแลข่มขู่ ทุบตี ทำร้ายที่ไหนบ้าง เป็นใคร จำได้หรือไม่

2.4 ขณะที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและถูกทำร้าย ทารุณ มีใครเห็นบ้างหรือไม่

2.5 ใครเป็นผู้ช่วยเหลือ วัน เดือน ปี ใด จึงได้พบกับ

3. การสอบสวนพยานก่อนเกิดเหตุ ควรให้ได้ความว่า

3.1 เคยรู้จักบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กคนกลางมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยรู้จักกันมาก่อน นานเท่าไร ที่ไหน สาเหตุที่รู้จักกัน

3.2 เคยรู้จักหรือเคยเห็นหน้าผู้ที่ลักพาเด็กคนกลางมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคย เคยเห็นที่ไหน เมื่อไร

3.3 เคยเล่าเรื่องที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ให้ได้ฟังบ้าง

3.4 เคยมีสาเหตุกับผู้ลักพาเด็กคนกลางมาก่อนหรือไม่

4. การสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่เด็กคนกลางถูกควบคุม กักขัง หน่วงเหนี่ยวไว้ให้ได้ความว่า

4.1 รู้เห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้ลักพาเด็กไปรู้จักกันกับผู้ลักพาเด็กไปมาก่อนหรือไม่

4.2 วัน เวลา สถานที่ ที่ได้พบเห็น ได้พบเห็นอย่างไรบ้าง ได้เล่าหรือบอกให้ใครทราบบ้างหรือไม่

5. การสอบสวนผู้ต้องหา ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพควรสอบสวนให้ละเอียด และให้ได้ความว่า

5.1 ผู้ต้องหาเคยรู้จักกับผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยรู้จักที่ไหน เมื่อใด

5.2 เคยเห็นเด็กซึ่งเป็นบุตรของผู้กล่าวหามาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยเห็น เห็นที่ไหน ชื่ออะไร มีใครปกครอง หรือดูแล

5.3 สาเหตุจงใจที่ต้องจับเด็กไปเรียกค่าไถ่

5.4 วางแผนกับใครที่ไหน กี่คน แต่ละคนทำหน้าที่อย่างไร

5.5 ลักพาเด็กไปแล้วนำไปไว้ที่ไหน ให้ใครควบคุมกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้

5.6 เรียกร้องเอาทรัพย์สินเป็นค่าไถ่ เด็กคนกลางกับใคร ทรัพย์สินอะไร เป็นมูลค่าเท่าไร ขู่เข็ญจะฆ่าใคร ถ้าไม่ให้ค่าไถ่ และถ้าแจ้งความตำรวจจะทำอะไรกับใคร

5.7 เรียกร้องเอาทรัพย์สิน ขู่เข็ญทางจดหมาย โทรศัพท์ หรือให้ใครเป็นผู้ติดต่อ

5.8 ผู้ต้องหาถูกจับกุมตัวที่ไหน เมื่อไร ได้ของกลางอะไรบ้าง ชั้นจับกุมให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไร สมัครใจพาพนักงานสอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุได้หรือไม่

6. ให้สอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวนและติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมด้วยเด็กคนกลางคืนให้ได้ความว่า

6.1 ทราบเรื่องคดีเกิดขึ้นจากใคร ที่ไหน และได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไร กับใครบ้าง

6.2 จับกุมตัวผู้ต้องหาได้กี่คนที่ไหน เมื่อไร ได้ของกลางอะไรที่ไหน พบเด็กคนกลางที่ไหน เมื่อไร อยู่ในสภาพอย่างไร ได้ช่วยเหลือขั้นต้นอย่างไรบ้าง

6.3 ชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การอย่างไร

7. พนักงานสอบสวนจะต้องไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ 3 แห่ง คือ

7.1 ก. บ้านของผู้กล่าวหาหรือที่ ๆ เด็กคนกลางถูกลักพาตัวไป

ข. สถานที่ ที่จับตัวผู้ต้องหาได้พร้อมด้วยของกลาง

ค. บ้านที่พบเด็กของกลาง สภาพของบ้านที่ถูกหน่วงเหนี่ยว กักขัง

7.2 ต้องทำแผนที่สังเขปที่เกิดเหตุทั้ง 3 แห่งไว้พร้อมกับบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ประกอบไว้ด้วย

7.3 สถานที่เกิดเหตุ แต่ละแห่งอยู่ห่างกันเท่าไร ตรอกซอย ถนน หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัดใด (เพราะบางคดีเหตุเกิดหลายท้องที่เกี่ยวพันกัน)

7.4 พนักงานสอบสวนต้องหาหลักฐานและเก็บของกลางประกอบคดี เช่น

ก. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กคนกลางที่ถูกลักพาตัวไป และหน่วงเหนี่ยวกักขัง เพื่อทราบอายุที่ถูกต้อง

ข. ต้องเก็บของกลาง บันทึกการเก็บและสภาพของกลางว่าเก็บได้ที่ไหน มีสภาพเป็นอย่างไร ได้ของกลางมาจากไหน มีหลักฐานอย่างไร

ค. ถ้าเด็กคนกลางได้รับอันตรายแก่กาย โดยการถูกทำร้าย ต้องส่งให้แพทย์ทำการตรวจรักษา แล้วทำผลการตรวจรักษาติดสำนวนไว้

7.5 สถานที่เกิดเหตุคดีของกลางที่ยึดได้ก็ดี ควรถ่ายรูปไว้ และต้องพิจารณาว่า ของกลางอะไรที่ควรส่งตรวจพิสูจน์ เพื่อหาหลักฐานอื่นประกอบก็ควรจัดการต่อไป

7.6 พนักงานสอบสวนได้จัดการอะไรไปบ้างเกี่ยวกับคดี ต้องบันทึกการปฏิบัติงานไว้ทุกระยะ โดยเฉพาะที่มาของพยานหลักฐาน

7.7 ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพต้องนำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุทำแผนประทุษกรรม แล้วสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วย

7.8 พยานที่ให้การถึงผู้ต้องหาก่อนสอบสวน ถ้าพยานไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนต้องจัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหา ถ้าเคยเห็นหน้าหรือรู้จักกันมาก่อน ก็จัดให้ดูตัวผู้ต้องหาก่อนนำผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุ

53. <u>การสอบสวนคดีจำหน่ายยาเสพติด</u>

ประเด็นการสอบสวนผู้กล่าวหาและพยานจับกุม

1.ก่อนการจับกุม มีการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์จำหน่ายยาบ้าเมื่อใด ได้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือไม่อย่างไร หากรับแจ้งจากสายลับเมื่อใด เหตุใดไม่ขอหมายค้นจากศาลเตรียมไว้ (กรณีที่ต้องค้นเพื่อพบพยานหลักฐานเพิ่มเติม)

2.การวางแผนเข้าล่อซื้อยาเสพติด

2.1 หากมีการใช้สายลับเข้าล่อซื้อ ให้ปรากฏว่าสายลับมีกี่คน เป็นหญิงหรือชายเท่าไร อายุ รูปร่าง การแต่งกาย เป็นอย่างไร เหตุใดจึงนำมาสอบเป็นพยานไม่ได้

2.2 วางแผนกันที่ไหน เวลาใด สายลับเข้าร่วมรับทราบการวางแผนด้วยหรือไม่

3.สายลับใช้โทรศัพท์ใคร(สั่งซื้อยาบ้าจากผู้ต้องหา) หมายเลขใด หากใช้โทรศัพท์สาธารณะ ให้สอบถามสำนักบริการโทรศัพท์ ว่าตู้โทรศัพท์สาธารณะหมายเลขใด มีการโทรไปยังโทรศัพท์ของผู้ต้องหาหรือไม่อย่างไร หลังจากจับกุมผู้ต้องหาแล้ว ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของกลาง(ยึดจากผู้ต้องหา) ว่าพบหมายเลขโทรศัพท์ที่สายลับใช้โทรติดต่อหรือไม่ (เพื่อยืนยันว่ามีการติดต่อระหว่างสายลับกับผู้ต้องหาจริง)

ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของกลาง(ยึดจากผู้ต้องหา) ว่า มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สายลับใช้ติดต่อซื้อยาบ้าจากผู้ต้องหาหรือไม่ แล้วทำบันทึกตรวจสอบให้ปรากฏรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปี เวลา ที่โทรติดต่อ แนบเป็นพยานเอกสารประกอบสำนวน

4.**ตำรวจผู้จับกุม**เดินทางไปจุดซุ่มด้วยยานพาหนะใด ของใคร ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะโดยละเอียด เมื่อนั่งรอในรถ(ขณะสายลับไปล่อซื้อ) ระบุให้ชัดเจนว่า ผู้กล่าวหากับพยานนั่งจุดใดในรถ

สายลับเดินทางไปที่เกิดเหตุด้วยยานพาหนะใด ของใคร ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะโดยละเอียด

5.จุดที่ระบุว่าซุ่มรอสายลับเข้าไปล่อซื้อยาบ้า อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเท่าใด มองเห็นสายลับ(หรือตำรวจที่ปลอมตัวไปกับสายลับ)อยู่ในสายตาโดยตลอดหรือไม่ หรือว่าเห็นเพียงก่อนเข้าและหลังจากออกบ้านเกิดเหตุ อาศัยแสงสว่างจากที่ใด เช่นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หลอดนีออนหรือฟลูออเรสเซนต์ขนาดกี่วัตต์ ตั้งอยู่ตำแหน่งใด ให้ระบุโดยละเอียดในแผนที่เกิดเหตุ(เฉพาะหลอดไฟ) บริเวณที่เกิดเหตุเป็นอย่างไร มีประชาชนสัญจรไปมาหรือไม่

6.เมื่อสายลับล่อซื้อยาบ้าจากผู้ต้องหาแล้วนำไปมอบให้ใคร อยู่ตรงไหน ใช่ที่จุดซุ่มอยู่หรือไม่ ได้แจ้งผู้จับกุมถึงรูปพรรณ การแต่งกายของผู้ต้องหาหรือไม่ และเมื่อจับกุมแล้ว ผู้ต้องหามีรูปพรรณการแต่งกายตรงกับที่สายลับแจ้งให้ทราบหรือไม่

7.ขณะตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา มีผู้อื่นในบ้านเกิดเหตุหรือไม่ หากมีเป็นใคร ได้ดำเนินการอย่างไร มีชาวบ้านมามุงดูหรือไม่

8.ยาบ้าที่ได้จากการล่อซื้อ กับที่ได้จากการตรวจค้น มีลักษณะอย่างไร สีใด มีอักษรหรือสัญญลักษณ์ใดหรือไม่ มีการห่อหุ้มอย่างไร ให้ระบุโดยละเอียด

9.เหตุใดจึงไม่เขียนบันทึกจับกุม ณ ที่เกิดเหตุ ชั้นจับกุมได้แจ้งสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ผู้ต้องหาทราบหรือไม่ อย่างไร

ประเด็นการสอบสวนผู้ต้องหา

1.ประวัติส่วนตัว เรียนหนังสือจบชั้นใด เขียนพูดอ่านฟังภาษาไทยได้หรือไม่ ทรัพย์สินของผู้ต้องหาและของครอบครัวมีอะไรบ้าง

2.ชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การอย่างไร ผู้ต้องหาได้อ่านบันทึกจับกุมเอง หรือผู้จับกุมอ่านให้ฟังถูกต้องหรือไม่ ได้ลงชื่อในบันทึกจับกุมไว้หรือไม่

3.ชั้นสอบสวน เข้าใจข้อหาและฐานความผิดคดีนี้ดีแล้วหรือไม่ ยืนยันให้การรับสารภาพอยู่หรือไม่ รับว่าอย่างไร เหตุใดจึงตัดสินใจกระทำความผิดในคดีนี้

4.กรณีผู้ต้องหาให้การซัดทอดว่า ซื้อยาบ้ามาจากใคร ให้สอบให้ได้ความละเอียดที่สุดถึง ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ ตำหนิรูปพรรณ มีวิธีติดต่อซื้อขายยาบ้ากันอย่างไร เพื่อสอบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไป

5.จุดที่สายลับซื้อยาบ้าจากผู้ต้องหา ให้ระบุให้ชัดเจนว่าอยู่จุดใด (ให้ถ่ายภาพประกอบ)

6.โทรศัพท์มือถือของกลาง(ยึดจากผู้ต้องหา) เป็นของใคร ใช้ติดต่อซื้อขายยาบ้าอย่างไร ในตัวโทรศัพท์มือถือ บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ใครบ้าง อย่างไร

7.รถ จยย.ของกลาง(ยึดจากผู้ต้องหา) เป็นของใคร ใช้ในการซื้อขายยาบ้าอย่างไร ตกมาอยู่ในครอบครองของผู้ต้องหาได้อย่างไร หากมิใช่ของผู้ต้องหา ให้สอบเจ้าของรถเป็นพยานตามรูปคดี

ประเด็นภาพถ่ายที่เกิดเหตุ

ให้ถ่ายภาพจากจุดซุ่มไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อให้เห็นว่ามุมมองของผู้จับกุมเป็นเช่นไร

ประเด็นเกี่ยวกับของกลาง

1.ยาบ้าที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ ให้มีความเห็นขอริบเสีย ตาม ม.102 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

2.โทรศัพท์มือถือของกลาง หากผู้ต้องหารับว่าใช้ติดต่อซื้อขายยาบ้า ถือว่า ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้มีความเห็นริบเสีย ตาม ม.30 แห่ง พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 แต่หากผู้ต้องหารับว่าใช้เงินที่ได้จากการขายยาบ้าจัดซื้อมา ให้ดำเนินการตามข้อ 3. ข้างล่าง

3.รถ จยย.(ยึดจากผู้ต้องหา) หากผู้ต้องหารับว่าใช้เงินที่ได้จากการขายยาบ้าจัดซื้อมา ก็เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้แจ้ง เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบเพื่อมีคำสั่งตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตาม ม.27 แห่ง พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

4.กรณียึดได้เงินสดที่ผู้ต้องหารับว่าได้มาจากการจำหน่ายยาบ้าครั้งก่อน (มิใช่เงินของตำรวจที่มอบสายลับไปล่อซื้อ) เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้แจ้ง เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบเพื่อมีคำสั่งตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตาม ม.27 แห่ง พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534